

דבריו הסבר

סמכויות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, לרבות מתן הוראות לעניין תיקון פגמים, הרחבת השימושים במידע המתקבל מאת המאגר ובתוצריו, כדי לאפשר את שכלול שוק האשראי בישראל, ועוד הוראות שונות הנדרשות לנוכח הפקת לקחים מפעילות המאגר בשנים האחרונות, ושמוצע להטמיע, בין בחוק ובין בהוראות שייקבעו מכוחו, גם בכל הנוגע למאגר התאגידים, בשינויים המחויבים, הכול כמפורט להלן.

שוק האשראי הקמעונאי בישראל כמו גם שוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, מאופיין בריכוזיות גבוהה, ונשלט על ידי תאגידים בנקאיים. כך בעוד שבסוף שנת 2023, כ-65% מהאשראי הצרכני ניתן על ידי המערכת הבנקאית, באשראי לעסקים קטנים ובינוניים הדומיננטיות של המערכת הבנקאית גבוהה יותר באופן משמעותי, כאשר נתח השוק של המערכת הבנקאית באשראי כאמור עמד בשנת 2024 על 92%. יתרה מזאת, הריכוזיות בשוק האשראי מתבטאת גם בריכוזיות המערכת הבנקאית עצמה, כאשר נתח השוק המצרפי של שני הבנקים הגדולים במערכת עמד בשנת 2024 על 56%, ונתח השוק של חמשת הבנקים הגדולים במערכת עמד על 99%.

העסקים הקטנים והבינוניים מהווים קטר צמיחה משמעותי למשק הישראלי. על פי דוח מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, בשנת 2023 כ-960% מהמועסקים במשק עבדו בעסקים קטנים ובינוניים, והם היו אחראיים ל-55% מהתוצר במגזר העסקי. מגזר זה צומח באופן רציף ועקבי על פני השנים, גם לצד משברים אקסוגניים, ואילו עלויות האשראי והנגישות לאשראי עדיין מהוות אחד מחסמי הצמיחה המשמעותיים שלו. הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בכך ששיעור האשראי הניתן למגזר עסקי זה נמוך משמעותית משיעורו בתוצר העסקי.

לפי מחקר שנערך בבנק ישראל בשנת 2023, מאז שנחקק החוק והחל לפעול בשנת 2019 מאגר נתוני האשראי לגבי לקוחות יחידים, חלו תמורות חיוביות בצמצום היתרון התחרותי שהיה למערכת הבנקאית שהחזיקה בנתוני הלקוחות. השינוי אפשר גם לנתוני אשראי שאינם הבנק שבו מנהל הלקוח את חשבון העובר ושב (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – עו"ש), גישה לנתוניו של הלקוח באופן שתרם לתחרותיות בשוק האשראי. עד הקמת המאגר המידע על הלקוח היה נמצא כמעט בבלעדיות בידי הבנק שבו התנהל חשבון העו"ש של הלקוח, ובאמצעות מידע זה, הבנק היה יכול לתמחר את האשראי ללווה בהתאם לרמת הסיכון של לווה מסוים. לעומת זאת, מלווה שאין בידי מידע על רמת הסיכון של הלווה, היה צפוי לתמחר את האשראי לאותו לווה במחיר המבטא רמת סיכון ממוצעת של אוכלוסיית הלווים הפונים אליו לקבל אשראי ומסכימים לתנאי עסקת

פרק י"ח חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן בדברי בללי ההסבר לפרק זה – החוק) שם לו למטרה לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנתוני אשראי, תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם, ומניעת פגיעה בה במידה העולה על הנדרש, והכול למען המטרות שנקבעו בחוק – הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים, ויצירת בסיס מידע לא מוזהה שישימש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

החוק נכנס לתוקף ביום ט"ז בניסן התשע"ט (12 באפריל 2019), ומתוקף החוק, הקים בנק ישראל מערכת נתוני אשראי שעלתה לאוויר במועד האמור, אשר בין השאר אוספת נתונים ממקורות מידע המספקים אשראי ומרשויות ציבוריות, לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה, ומספקת מידע על אודות לקוחות לנתוני אשראי, בהתאם להוראות החוק, כדי לשכלל את שוק האשראי בישראל (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – מאגר היחידים).

לתקנים המוצעים בפרק זה שתי תכליות מרכזיות, כמפורט להלן.

התכלית הראשונה היא ליצור את התשתית אשר תאפשר, בהתאם לסמכויות הנגיד לפי סעיף 112 לחוק, להקים מאגר נתוני אשראי לגבי תאגידים (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – מאגר התאגידים) לטובת איסוף והנגשת נתוני אשראי לגבי גופים אלה, במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי לתאגידים, ובפרט לתאגידים קטנים ובינוניים, ולשכלל את הקצאת האשראי במערכת הפיננסית. במסגרת זו, מוצע גם לאפשר שימוש במידע רחב יותר לגבי תאגידים לצורכי בנק ישראל, למילוי תפקידיו על פי דין. לפי החוק הקיים, רשאי בנק ישראל לעשות שימוש במידע לא מוזהה שנמצא במאגר היחידים וזו גם אחת ממטרות החוק. לגבי תאגידים והפרטים המוזהים של בעלי זיקה לתאגידים, כהגדרתם המוצעת, מוצע להרחיב את השימוש של בנק ישראל במידע המצוי במאגר ולאפשר לו גם שימוש במידע מוזהה (ראו דברי ההסבר לסעיפים 54א ו-54ב, כנוסחם בסעיף 92(44) להצעת החוק).

התכלית השנייה היא לשפר ולטייב את אופן עבודת המאגר הקיים בכל הנוגע לנתוני אשראי לגבי יחידים. לשם הבטחת הפעילות היעילה של המערכת מוצע, בין השאר, לקבוע הוראות שיסדירו את אופן עבודת המאגר, הרחבת

²⁰⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 838; התשפ"ב, עמ' 329.

(א) בסעיף קטן (א) –

- (1) ברישה, הסיפה החל במילים "לקבוע הסדר כולל" תסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "פרטיות הלוקחות" יבוא "שהם יחידים, והסודות המסחריים של לקוחות שהם תאגידים" ובמקום "פגיעה בה" יבוא "פגיעה בהם";
- (2) פסקה (1) תסומן כפסקת משנה (א), ובה, המילה "הקמעונאי" – תימחק;

דברי הסבר

מטרה נוספת של החוק בנוסחו היום היא יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישימש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו (ראו סעיף 1(א)(4) לחוק). בשים לב לאפשרות הרחבת המאגר כך שיכלול גם נתוני אשראי לגבי תאגידים, מוצע לעדכן ולהרחיב מטרה זו כך שתחול על מידע מזוהה על תאגידים לצורכי בנק ישראל. נוסף על כך מוצע לאפשר לבנק ישראל לעשות שימוש במידע מזוהה לגבי בעלי זיקה לתאגידים ובכלל זה לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד מהותי כהגדרתו המוצעת.

נוסף על כך מוצעים כאמור תיקונים ושיפורים בהסדר הקבוע לעניין מאגר היחידים, שנובעים מהניסיון שנצבר בהפעלת החוק בשנים האחרונות מאז כניסתו לתוקף, הכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 92 לפסקה (1)

סעיף 1(א) בחוק קובע כי מטרת חוק זה היא לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי. סעיף 1(ב) לחוק קובע כי לצד ההסדר הכולל, חוק זה נועד לקבוע הסדר לעניין איסוף, ניהול והחזקה, דרך עיסוק, של נתוני אשראי על יחידים בפעילותם כעוסקים בלבד, לשם מסירתם לאחר. בפסקה זו מוצע להתאים את מטרות החוק להקמת מאגר התאגידים ולניהולו, ולטייב את נוסח הסעיף כך שיובהר שהדרישה לשמור על פרטיות הלוקחות עניינה בלקוחות שהם יחידים ואילו לגבי לקוחות שהם תאגידים הדרישה תהיה שמירה על סודותיהם המסחריים. כמו כן, לנוכח התיקונים המוצעים לעניין שימושי בנק ישראל במידע על אודות תאגידים, לרבות מידע מזוהה, מוצע לתקן את המטרה הקבועה כיום בפסקה (4) לסעיף קטן (א) ולהפרידה לפסקה נפרדת, כך שיובהר כי אחת ממטרות החוק היא קביעת הסדר שעניינו יצירת בסיס מידע – מזוהה ובלתי מזוהה – שישימש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו וזוהי מטרה נפרדת שעומדת בפני עצמה (ראו דברי ההסבר לסעיפים 54א ו-54ב לחוק, כנוסחם המוצע בפסקה (44)).

נוסף על כך מוצע למחוק מהמטרות את ההתייחסות למידע על עוסקים בסעיף קטן (ב), בשים לב לביטול הייחוד לעניין מידע על עוסקים בחוק כפי שיפורט להלן.

לפסקאות (2), (11)(א)(2) ו-(ב), (29), (64)(א)(2) ו-(74)

סעיף 2 לחוק קובע את ההגדרות לחוק. מוצע לתקן הגדרות קיימות ולהוסיף הגדרות למונחים חדשים הנדרשים לצורך התיקונים המוצעים בפרק זה.

האשראי המוצעים. פער זה אפשר לבנק המנהל את העו"ש להציע הצעת ערך אופטימלית ללקוח (כמו ריבית נמוכה יותר). בשונה מנותן האשראי שאינו בעל המידע. מחקר של בנק ישראל בנושא מצא שפרמיית 'לקוח-שבו' ששילמו לקוחות שנוטלים אשראי מבנק שבו הם מנהלים את חשבון העובר ושב היחיד שלהם, הצטמצמה באופן מובהק לאחר הקמת המאגר ממצאים אלה מהווים אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך המאגר מוביל לצמצום הפערים במחיר האשראי על ידי הקטנת התלות של לקוחות בבנק שבו הם מנהלים את חשבון העובר ושב שלהם.

בניגוד לתחום הקמעונאי אשר, כאמור, נהנה מהיתרונות של חקיקת החוק, מסקרים שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עולה ששיעור גבוה של עסקים כאמור אינו מקבל מענה לבקשת האשראי וחווה מחנק אשראי שהביא לצמצום היקף הפעילות של אותם עסקים עד כדי סגירה. זאת, על אף שהעסקים הקטנים והבינוניים מהווים קטר צמיחה משמעותי למשק הישראלי. לנוכח האמור, יש חשיבות להרחבת המאגר כך שיכלול גם מידע על תאגידים.

בסיס מסוים לאפשרות הרחבת המאגר כאמור קיים היום בסעיף 112 לחוק, אשר מסמיק את נגיד בנק ישראל, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כללים בעניין העברת מידע על תאגידים למאגר עם זאת, החוק היום נעדר פירוט הכרחי ביחס לאופן החלת הוראות החוק לגבי מידע על תאגידים, וכמו כן לא נקבע בחוק אילו הוראות ממנו יחולו לעניין מאגר נתוני האשראי לגבי תאגידים, ובאיזה אופן. לפיכך מוצעים בפרק זה תיקונים שנועדו ליצור תשתית טובה יותר שתאפשר לנגיד לבחון את הפעלת סמכותו לפי סעיף 112 לחוק ולהקים מאגר נתוני אשראי גם לגבי תאגידים. במסגרת התיקון המוצע, פורט, ביחס לכל סעיף בחוק שבו הדבר נדרש, השינויים בהסדר שיחול לעניין תאגידים משיוקם מאגר התאגידים. מדובר בשינויים שנובעים מההבדל באופי מאגר התאגידים, כגון התייחסות לחובת סודיות מסחרית במקום להגנה על הזכות לפרטיות שאינה קיימת ביחס לתאגידים, וכן התייחסות להעברה ושימוש במידע על מי שאינו הלקוח בעסקת אשראי מסוימת, לנוכח המבנה התאגידי שבו לעיתים נדרש מידע לא רק על התאגיד עצמו אלא גם ביחס לבעלי זיקה לתאגיד כהגדרתם המוצעת, לדוגמה בעלי שליטה בתאגיד.

- (3) פסקאות (2) ו-(3) יסומנו כפסקאות משנה (ב) ו-(ג), בהתאמה;
- (4) פסקה (4) – תימחק;
- (5) אחרי פסקה (1) יבוא:
- ”(2) לקבוע הסדר שעניינו יצירת בסיס מידע מזוהה ולא מזוהה שישימש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו;”
- (ב) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (2) בסעיף 2 –
- (א) לפני ההגדרה ”בעל עניין” יבוא:
- ””בעל זיקה”, לתאגיד – אחד מאלה:
- (1) לוזה, במשותף עם התאגיד, בעסקת אשראי;
- (2) ערב להתחייבויות התאגיד בעסקת אשראי;
- (3) מי שהתאגיד ערב להתחייבויותיו בעסקת אשראי, ובלבד שהתאגיד אינו נותן ערבות כאמור דרך עיסוק;

ד ב ר י ה ס ב ר

- (ד) בעל שליטה בתאגיד, כהגדרתו המוצעת (ראו הסבר להלן).
- נתונים על אודות גורמים אלה, שמוצע להגדיר כבעלי זיקה לתאגיד, עשויים להיות בעלי משמעות לבחינת יכולת החזר האשראי של התאגיד הקשור יצוין כי בעל הזיקה במקרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) יכול להיות לקוח בעצמו בעסקת האשראי, שכן הוא לוזה או ערב, והוא יכול להיות גם מי שאינו הלקוח, במצבים שבהם הוא לוזה או ערב בעסקת אשראי אחרת.
- כדי ליצור ודאות בנוגע לזהות בעל שליטה בתאגיד, מוצע לקבוע, לעניין זה, שיחיד או תאגיד יוגדר כ”בעל שליטה” כאשר מתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981 (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – חוק הבנקאות (רישוי), אמצעי שליטה בתאגיד);
- (2) מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, 25% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, ואין אדם אחר המחזיק במחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;
- (3) מי שבידו היתר שליטה בתאגיד שניתן לו לפי דין מאת הגורם המוסמך לפי דין לפקח על פעילותו (להלן בדברי ההסבר לפסקה זו – גורם מפקח), כאשר מובהר כי ”היתר שליטה” כולל גם אישור מכל סוג להעברת השליטה בתאגיד;
- (4) מי שגוף מפקח דיווח לגביו לגורם מפקח כי הוא בעל שליטה בו. לעניין זה מוצע לציין במפורש בעל שליטה בתאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968;
- להגדרות ”בעל זיקה” ו”בעל שליטה” – במטרה לטייב את יכולת הערכת פירעון התשלומים של תאגידים, מוצע שיתאפשר לנותן אשראי, בכפוף להסדרים הקבועים בחוק והמפורטים להלן, לקבל מידע על אודות מי שהוא ’בעל זיקה’ לתאגיד, והמידע על אודותיו רלוונטי לעניין מתן ההלוואה. לשם כך מוצע לקבוע כי בעל זיקה יהיה יחיד או תאגיד שהוא אחד מאלה:
- (א) לוזה במשותף עם התאגיד בעסקת אשראי, לדוגמה במצב שבו ניתנה הלוואה לשני תאגידים במשותף, או לתאגיד וליחיד במשותף;
- (ב) ערב להתחייבות התאגיד בעסקת אשראי; ויובהר כי לא יראו בממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, כבעלי זיקה לפי החוק, גם בנסיבות שבהן אחד מגופים אלה ערב להתחייבות של תאגיד, כמו למשל בפעילות הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה או במצבים אחרים, ובמקרה זה ייתכן שבמקרה זה יפורט לצד עסקת האשראי הרלוונטית כי היא ניתנה בערבות המדינה, כחלק מנתוני האשראי שיימסרו לגבי התאגיד;
- (ג) מי שהתאגיד ערב להתחייבויותיו בעסקת אשראי, ובלבד שהתאגיד אינו נותן ערבות כאמור דרך עיסוק; מוצע למעט מההגדרה תאגידים שעיסוקם הוא מתן ערבות, כדי להימנע מהעברת מידע בהיקף רחב לגבי לקוחות רבים של אותו תאגיד, כאשר מידע זה אינו נדרש בהכרח או אינו מהותי לצורכי חיתום של התאגיד, למשל במצב של בנק המנפיק ערבות בנקאית ללקוח במסגרת פעילותו הרגילה, ויצוין כי במקרים אלה, הנפקת הערבות כן תופיע בנתוני האשראי של בעל הזיקה עצמו;

(4) בעל שליטה בתאגיד; לענין זה, "בעל שליטה" – אחד מאלה:

(1) מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי) (בהגדרה זו – אמצעי שליטה בתאגיד);

(2) מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, 25% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, ואין אדם אחר המחזיק במחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;

(3) מי שבדיו היתר שליטה בתאגיד שניתן לו לפי דין מאת הגורם המוסמך לפי דין לפקח על פעילותו (בסעיף זה – גורם מפקח); לענין זה, "היתר שליטה" – לרבות אישור מסוג אחר להעברת השליטה בתאגיד;

(4) מי שגוף מפקח דיווח לגביו לגורם מפקח כי הוא בעל שליטה בו, ובכלל זה בעל שליטה בתאגיד מדרווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²⁰⁹; לענין זה, "גוף מפקח" – גורם שחלה עליו אסדרה כהגדרתה בחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021²¹⁰;

(4) אדם שמתקיימים לגביו תנאים שקבע הנגיד, בהסכמת השר, בהתבסס על יכולתו לכוון את פעילותו של התאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים²¹¹;

(ב) אחרי ההגדרה "בעל עניין" יבוא:

"בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי" – מי שבדיו רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי כהגדרתו בסעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי);

"גוף ממשלתי" – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם או תאגיד שהוקם לפי חוק, למעט בנק ישראל²¹²;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "גוף ממשלתי" – מוצע להגדיר "גוף ממשלתי" כגוף הנמנה עם הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, או תאגיד שהוקם לפי חוק, למעט בנק ישראל. הגדרה זו נדרשת לנוכח הצורך בקבלת הסכמת השר הממונה על מקור המידע הממשלתי לכללים שיקבע הנגיד בדרך הקבועה בסעיף 112 לחוק, כתיקונו המוצע בפרק זה, אשר יחולו על מקור מידע כאמור.

מוצע לתקן את ההגדרות "דוח ריכוז נתונים רגיל" ו"דוח ריכוז נתונים מלא", ולקבוע שאלה לא יכללו מידע אשר נאסף במאגר לגבי תאגידים לטובת שימוש בידי בנק ישראל לצורך מילוי תפקידיו בהתאם למטרה האמורה בסעיף 1(2) לחוק, כנוסחו המוצע בפסקה (1). עוד מוצע להקנות לנגיד סמכות לקבוע את התקופה שלגביה יתייחס המידע בדוח ריכוז נתונים מלא ובכלל שתקופה זו לא תעלה על 10 שנים מהמועד שבו הועבר המידע לגבי הלוקח למאגר.

(5) מי שעמד בתנאים שקבע הנגיד, בהסכמת המשפטים, בהתבסס על יכולתו להכווין את פעילותו של התאגיד. כאמור, יובהר כי לא יראו בממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, כבעלי זיקה לפי החוק.

בהתאמה למונחים שנקבעו בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 (להלן "בדברי ההסבר לפרק זה – חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום"), מוצע למחוק את ההגדרה "מנפיק אמצעי תשלום", שזו לשונה:

"מנפיק אמצעי תשלום" – תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), הנותן שירות של הנפקה של אמצעי תשלום, כהגדרתם בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019²¹³;

במקום הגדרה זו, מוצע להוסיף לחוק את ההגדרה "בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבותי". זאת, בהתאם לשינוי המונחים שנקבע בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בהתאם למונחים המעודכנים כאמור, מוצע גם תיקון להגדרה "מקור מוסמך".

²⁰⁹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

²¹⁰ ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

- (ג) בהגדרה "דוח ריכוז נתונים רגיל", בסופה יבוא "ולעניין לקוח שהוא תאגיד – למעט נתונים לשימוש ייעודי של בנק ישראל";
- (ד) בהגדרה "דוח ריכוז נתונים מלא", בסופה יבוא "בתקופה שיקבע הנגיד ושלא תעלה על 10 שנים מהמועד שבו הועבר המידע לגבי הלקוח למאגר, ולעניין לקוח שהוא תאגיד – למעט נתונים לשימוש ייעודי של בנק ישראל";
- (ה) ההגדרה "חברת חשמל" – תימחק;
- (ו) אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא:
- "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018²¹¹;
- (ז) במקום ההגדרה "חיווי אשראי" יבוא:
- "חיווי אשראי" – חיווי כמשמעותו בסעיף 33(א);
- (ח) במקום ההגדרה "לקוח" יבוא:
- "לקוח" – כל אחד מאלה:
- (1) יחיד שאינו קטין (בחוק זה – יחיד);
- (2) תאגיד שהוראות החוק חלות לגביו מכוח כללים שקבע הנגיד לפי סעיף 112 (בחוק זה – תאגיד);
- (ט) ההגדרה "לשכת מידע על עוסקים" – תימחק;
- (י) ההגדרה "מנפיק אמצעי תשלום" – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

שלא יהיה לגביהם מידע במאגר מכיוון שאינם פעילים במערכת הפיננסית לא התממש. כמו כן, מבדיקות שנערכו מול חברת החשמל ורשות החשמל ממועד חקירתו של החוק, עולה כי הנתונים הנמצאים כיום בידי חברת החשמל אכן אינם מטויבים ואינם מדויקים או מהימנים דיים. עובדה זו עשויה להוביל לפגיעה בלקוחות. כמו כן, מבדיקות מול לשכות האשראי ומול המשתמשים בדוחות האשראי עולה כי חוסר המהימנות של המידע צפוי לפגוע ביכולת של גופים אלה להסתמך עליו, וכמו כן, לנוכח העובדה שמדובר בשירות חיוני כלל לא ברור שניתן ללמוד ממנו לגבי מידת העמידה של לקוחות בהתחייבויות שנטלו על עצמם. בשל כל האמור לעיל, מוצע לבטל את ההסדר שנקבע בחוק לעניין חברת החשמל, הן לגבי היותה מקור מידע והן לגבי האפשרות שלה לקבל מידע מהמאגר ולעשות בו שימוש כקבוע בחוק.

להגדרה "לקוח" – לנוכח האפשרות להרחבת המאגר גם לתאגידים, מוצע להחליף את ההגדרה הקיימת ללקוח אשר זו לשונה:

"לקוח" – יחיד שאינו קטין, לרבות בפעילותו כעוסק.

במקום הגדרה זו, ובשל הצורך בהוספת ההתאמות הנדרשות בחוק למקרה שבו הנגיד יפעיל את סמכותו לפי סעיף 112 לחוק והמאגר יכלול גם נתוני אשראי לגבי

מוצע לבטל את החובה המוטלת היום על חברת החשמל להעביר נתונים למאגר, ובכך למעשה היא לא תיחשב למקור מידע לפי החוק. לשם כך מוצע למחוק את ההגדרה "חברת החשמל" וכן לתקן, בפסקאות (11)(א) ו-(29), (64)(א) ו-(74), סעיפים נוספים בחוק הנוגעים לחובה המתוארת לעיל של חברת החשמל. הטלת החובה על חברת החשמל להעביר מידע למאגר נועדה להביא להרחבת המידע שבמאגר ולהפחתת התלות של הלקוחות במידע שבידי הבנקים. ואולם כבר בעת חקיקת החוק עלו הסתייגויות הנוגעות להכללתה של חברת החשמל כמקור מידע במאגר לנוכח הסתייגויות אלה, וכן החשש כי המידע המצוי בידי חברת החשמל אינו מטויב דיו ואינו מדויק ולכן לא יוכל לסייע בהשגת המטרה, נקבע בסעיף 123(ג) לחוק כי שר המשפטים, שר האוצר או הנגיד, יוכלו לדחות בצו את מועד התחילה לעניין חברת החשמל בתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת. סמכות זו הופעלה כבר פעמיים וצפויה להיות מופעלת שוב, כך שעד היום החוק עדיין לא נכנס לתוקף לעניין חברת החשמל וצפוי להיכנס לתוקף רק באפריל 2027.

נכון להיום המאגר כולל נתונים לגבי כ-7 מיליון אזרחים, מהמערכת הבנקאית אך גם מנותני אשראי אחרים. נתון שמעיד על כך שיש במאגר מידע ביחס לאוכלוסייה רחבה, כך שהחשש כי יהיה שיעור משמעותי של לקוחות

²¹¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

(יא) לפני ההגדרה "מקור מוסמך" יבוא:

"מספר זהות" – כמשמעותו בסעיף 2(ב) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965²¹², ואם אין מספר זהות כאמור – מספר דרכון לרבות פרטים לגבי המדינה שבה הונפק הדרכון;

(יב) בהגדרה "מקור מוסמך", במקום "מנפיק אמצעי תשלום וחברת חשמל" יבוא "ובעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבות";

(יג) בהגדרה "מקור מידע", במקום "לפי סעיף 19" יבוא "לפי סעיפים 19 או 54א";

(יד) אחרי ההגדרה "מקור מידע" יבוא:

"מקור מידע פיננסי" – מקור מידע החייב בהעברת מידע למאגר לפי סעיף 19(א)(6) עד 9(9);

(טו) בהגדרה "משתמש בנתוני אשראי", במקום "ואם קבע השר לפי סעיף 32" יבוא "ואם קבעו השר או הנגיד לפי סעיף 32(א) או (ב), בהתאמה";

(טז) בהגדרה "נותן אשראי", בסופה יבוא "ואם הלווה הוא תאגיד – מסוג שקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112";

(יז) בהגדרה "נתוני אשראי" –

(1) ברישה, אחרי "כפי שקבע השר לפי סעיף 107" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד, ואם קבע הנגיד כללים לפי סעיף 112 – כפי שקבע הנגיד בכללים כאמור לגבי לקוח שהוא תאגיד";

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור – מספר דרכון לרבות פרטים לגבי המדינה שבה הונפק הדרכון. הגדרה זו נדרשת לצורך הפרטים שיעברו לעניין יחיד בעל זיקה לתאגיד כפי שיפורט להלן בהגדרה "נתוני אשראי".

להגדרה "מקור מידע פיננסי" – מקור מידע פיננסי הוא על פי המוצע מקור מידע החייב בהעברת מידע למאגר לפי סעיף 19(א)(6) עד 9(9) לחוק. מדובר במקור מידע שהוא גוף פרטי, שמוצע להחיל ביחס אליו הוראות מסוימות בסעיפים 56 ו-78 לחוק, הנוגעים לתיקון מידע לבקשת לקוח ולבירור תלונות הציבור, בהתאמה.

ההגדרה "נתוני אשראי" קובעת מהם נתוני האשראי שיועברו בהתאם לחוק לגבי יחידים, וקובעת כי הם כוללים, בין השאר, פרטים מזהים ששר המשפטים מוסמך לקבוע לפי סעיף 107 לחוק. מוצע לקבוע שביחס לנתוני אשראי לגבי תאגידים, הנגיד יהיה מוסמך לקבוע את פרטי הזיהוי של התאגיד, במנגנון הקבוע היום בסעיף 112 לחוק, כלומר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה. נוסף על כך מוצע להעניק לנגיד סמכות לקבוע בכללים, באותו אופן, נתונים נוספים אשר דרושים להערכת הסיכוי שהתאגיד יעמוד בפירעון תשלומים שבהם הוא מתחייב, ובכללם נתונים הקשורים לבעל זיקה לתאגיד. לגבי בעל זיקה לתאגיד שהוא תאגיד, יוכל הנגיד לקבוע בכללים כאמור אילו נתוני האשראי של בעל הזיקה יכללו בנתוני האשראי של התאגיד שהוא הלקוח. לגבי בעל זיקה

תאגידים, מוצע לקבוע כי לקוח יהיה אחד משניים – יחיד שאינו קטין, או תאגיד שהוראות החוק חלות לגביו מכוח כללים שיקבע הנגיד לפי סעיף 112 לחוק. כלומר, לקוח יהיה יחיד, ומשיקבע הנגיד כללים לפי סעיף 112 לחוק ולפיהם מקורות המידע יידרשו להעביר מידע גם לעניין תאגידים, אזי לקוח לעניין הוראות החוק יהיה גם תאגיד.

יובהר כי הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם אינם נכללים בהגדרה "לקוח" והוראות החוק לא יוחלו ביחס למידע על אודותיהם. לעניין מחיקת ההתייחסות לעוסק בהגדרה "לקוח", יובהר כי יחיד שאינו קטין, בהגדרה זו, כולל גם את היחיד בפעילותו כעוסק, וגם בעל זיקה לתאגיד שהוא יחיד, ככזה. התיקון המוצע להגדרה אינו משנה את ההסדר הקיים כיום לגבי לקוח יחיד שהוא גם עוסק, ובהתאם לכך יחולו על יחיד בפעילותו זו כל ההוראות החלות על יחידים.

מוצע למחוק את ההגדרה "לשכת מידע על עוסקים" העוסקת במי שבידו רישיון שירות מידע על עוסקים, כפי שיפורט בהמשך וזו לשונה:

"לשכת מידע על עוסקים" – מי שבידו רישיון שירות מידע על עוסקים";

להגדרה "מספר זהות" – מוצע להגדיר את המונח "מספר זהות" על דרך ההפניה למשמעותו בסעיף 2(ב) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ולעניין מי שאין לו מספר זהות

²¹² ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) לעניין לקוח שהוא תאגיד – גם נתונים נוספים שקבע הנגיד בכללים לפי סעיף 112, ובכלל זה נתונים כאמור לגבי בעל זיקה לתאגיד, ולעניין בעל זיקה כאמור שהוא יחיד (להלן – יחיד בעל זיקה) – פרטים אלה בלבד:

(1) שם;

(2) מספר זהות;

(3) פרט מזהה אחר שקבע הנגיד, בהסכמת השר";

(יח) אחרי ההגדרה "נתוני אשראי" יבוא:

"נתונים לשימוש ייעודי של בנק ישראל" – נתונים שקבע הנגיד, לפי סעיף 54א;

"סוד מסחרי" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999²¹³;

(יט) בהגדרה "פרט מזהה" –

(1) האמור בה יסומן כפסקה (1), ובה, לפני "שם פרטי" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד –", ובמקום "לקוח מסוים" יבוא "יחיד מסוים";

(2) לפני פסקה (1) יבוא "אחד מאלה, לפי העניין";

(3) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לגבי לקוח שהוא תאגיד – שם התאגיד, מספר התאגיד, וכל מידע אחר שיש בו כדי להביא, במישרין או בעקיפין, לזיהוי תאגיד מסוים";

ד ב ר י ה ס ב ר

לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחרי, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. ההגדרה נדרשת כדי להבהיר מהו האינטרס של תאגיד שעליו יש להגן אגב העברת המידע לגביו למאג. בשונה מיחידים, שחלה חובה לשמור על פרטיותם.

מוצע לתקן את ההגדרה "פרט מזהה" כך שתכלול גם את פרטי המידע הרלוונטיים לגבי תאגידים, והם שם התאגיד, מספר התאגיד, וכל מידע אחר שיש בו כדי להביא, במישרין או בעקיפין, לזיהוי תאגיד מסוים.

מוצע למחוק את ההגדרה "רישיון שירות מידע על עוסקים" שעניינה רישיון להפעלת שירות מידע על עוסקים הניתן לפי פרק י' לחוק, וכן מוצע למחוק את ההגדרה "שירות מידע על עוסקים" שעניינה איסוף, ניהול והחזקה של נתוני אשראי לגבי לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לשם מסירה לאח, כדרך עיסוק. וזו לשונן של ההגדרות האמורות:

"רישיון שירות מידע על עוסקים" – רישיון להפעלת שירות מידע על עוסקים הניתן לפי פרק י';

לתאגיד שהוא יחיד (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – יחיד בעל זיקה). יהיה ניתן לכלול בנתוני האשראי של התאגיד רק את שם בעל הזיקה, מספר הזהות שלו, כהגדרתו לעיל, ופרט מזהה אחר שקבע הנגיד בהסכמת שר המשפטים (אם יקבע). ביחס לנתונים מזהים כאמור לגבי יחיד בעל זיקה, הוראות החוק יחולו על בעל הזיקה כאילו היה לקוח, וזאת בהתאמות הנדרשות. כך למשל, ההוראות הקבועות בסעיף 22 לחוק לעניין בקשת לקוח לאי-הכללת נתוני אשראי במאג, יחולו לגביו כך שאותו יחיד (בעל זיקה) יוכל לבקש כי אותם פרטים לא ייכללו במאגר התאגידים, אף שנתונים אלה מהווים חלק מנתוני האשראי של התאגיד המתקשר בעסקת האשראי. לעומת זאת, ביחס להוראות לפי סעיף 26 לחוק, שעניינן תנאים להעברת נתוני אשראי לשם עריכת דוח אשראי, מוצע כי לא תידרש הסכמה של אותו יחיד בעל זיקה למסירת הנתונים האמורים לגביו ללשכת האשראי לשם הכללתם בדוח אשראי של התאגיד.

להגדרה "סוד מסחרי" – מוצע להגדיר את המונח "סוד מסחרי" על דרך ההפניה להגדרה הקבועה בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999, שלפיה סוד מסחרי הוא "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן

²¹³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 146.

- (4) ההגדרות "רישיון שירות מידע על עוסקים" ו"שירות מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (3) בסעיף 4 –
- (א) בסעיף קטן (ב), פסקה (2) – תימחק;
- (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות לאסוף ולהחזיק בכל מידע שהתקבל כדין על לקוח שהוא יחיד בפעילותו כעוסק בלבד, או על לקוח שהוא תאגיד, לרבות נתוני אשראי על לקוח בפעילותו כאמור, ולמוסרו לאחר";
- (4) סעיף 6 – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

- "שירות מידע על עוסקים" – איסוף, ניהול והחזקה של נתוני אשראי לגבי לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לשם מסירה לאחר, כדרך עיסוקו;
- לפסקה (3)**
- מוצע למחוק את ההוראות בחוק המתייחסות לפעילות לשכות מידע על עוסקים. זאת, בין השאר מאחר שבהתאם להסדר הקבוע כיום בחוק, לשכות אלה אינן מקבלות את נתוני האשראי לגבי עוסק מהמאגר אלא הן רשאיות לאסוף ולהחזיק במידע שהן קיבלו כדין, משכך בחלוף הזמן מחקיקתו של החוק, נמצא כי אין הצדקה לקבוע לגביהן הסדר מיוחד בחוק נתוני אשראי, ואין הצדקה לכך שהממונה על שיתוף בנתוני אשראי יפקח על פעילותן.
- כך מוצע למחוק את ההתייחסות ללשכת מידע על עוסקים בפסקה (2) של סעיף 4(א) לחוק, שזו לשונה:
- "(2) לשכת מידע על עוסקים רשאית להפעיל שירות מידע על עוסקים"
- לצד זאת, מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק כך שיובהר שאין בהוראות אותו סעיף כדי לגרוע מהאפשרות להחזיק בכל מידע שהתקבל כדין על לקוח שהוא יחיד בפעילותו כעוסק בלבד, או על לקוח שהוא תאגיד, לרבות נתוני אשראי על לקוח בפעילותו כאמור, ולמוסרו לאחר, כלומה להבהיר שהסעיף לא אוסר על איסוף מידע שהתקבל כדין, למשל מידע פומבי או מידע שהתקבל בהסכמה, ביחס ליחיד בפעילותו כעוסק או ביחס לתאגיד, ועל מסירתו לאחר
- לפסקאות (4), (8), (48) עד (50), (51)א, (52), (55), (58), (59) ו-(64) עד (66)**
- בהמשך לאמור בדברי ההסבר לפסקה (3), מוצע למחוק את ההתייחסויות הקבועות בחוק ללשכות מידע על עוסקים. בין השאר מוצע, בפסקה (4), לבטל את סעיף 6 לחוק, שזו לשונו:
- "6. הפעלת שירות מידע על עוסקים
- לא יפעיל אדם שירות מידע על עוסקים, אלא אם כן הוא לשכת מידע על עוסקים ובהתאם לתנאי הרישיון שניתן לה."

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) במקום פסקה (2) יבוא:

”(2) הוא או בעל עניין בו –

(א) אינו בעל שליטה או בעל עניין בנותן אשראי או במיובה כוח בתמורה;

(ב) אינו נשלט בידי נותן אשראי או מיובה כוח בתמורה או בידי בעל שליטה או בעל עניין באחד מאלה;

(ג) לגבי בעל עניין במבקש – הוא אינו נותן אשראי או בעל עניין בנותן אשראי;

בפסקה זו, ”נותן אשראי” – למעט אחד מאלה:

(1) נותן אשראי אשר נותן את האשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות, בלבד, ואינו מפקח על פי דין לעניין מתן האשראי;

ד ב ר י ה ס ב ר

(5) ביכולתו להפעיל מערכת טכנולוגית שתמזער את הסיכון לפגיעה בפרטיות הלקוחות ואת הסיכון לפגיעה באבטחת המידע שבידי המבקש.

(ב) הממונה לא ייתן רישיון שירותי מידע על עוסקים למבקש אם ראה כי לא התקיימו התנאים כאמור בסעיף קטן (א) או מטעמים שבטובת הציבור.

(ג) היה לממונה יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא למטרות חוק זה או שלא יעמוד בדרישות לפי החוק, לא ייתן לו רישיון.

(ד) הנגיד יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף זה, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה.

(ה) הוראות סעיפים 8 עד 11 יחולו, בשינויים המחויבים, על רישוי שירות מידע על עוסקים.

הפעלת שירות מידע על עוסקים

62. לשכת מידע על עוסקים רשאית, במסגרת הפעלת שירות מידע על עוסקים, לאסוף ולהחזיק בכל מידע שקיבלה כדין על לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לרבות נתוני אשראי על לקוח בפעילותו כאמור (בפרק זה – נתוני אשראי על עוסק), ולמסרם לאחר, והכול בכפוף לתקנות שקבע השר לפי סעיף 64, ככל שקבע.

נתונים שלשכת מידע על עוסקים אינה רשאית להביא בחשבון

63. לעניין דירוג אשראי של עוסק, לא תביא לשכת מידע על עוסקים בחשבון נתונים בדבר מינו, גילו, נטייתו המינית, גזע, דת, ארץ מוצא, לאומיות, מקום מגוריו ומצבו המשפחתי או הבריאותי.

תקנות לעניין הפעלת שירות מידע על עוסקים

64. השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הפעלת שירות מידע על עוסקים בידי לשכת מידע על עוסקים, בין השאר בעניינים אלה:

(1) סוג נתוני אשראי על עוסק שלשכת מידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף, להחזיק ולמסור;

(2) מקורות המידע שמהם לשכת המידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף נתוני אשראי;

(3) שימושים אסורים בנתוני אשראי על עוסק;

(4) אופן מסירת נתוני אשראי על עוסק.

החזקת מידע

65. לשכת מידע על עוסקים תחזיק במידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע על עוסקים לתקופה של שבע שנים לפחות מיום קבלת המידע.

בפסקה (50), מוצע לחוק את פסקה (5) של סעיף 67(א) לחוק, שעניינו במרשמים שינהל הממונה, וזה נוסחה:

”(5) מרשם של לשכות מידע על עוסקים.”

התאמות כאמור מוצעות גם בסעיפים 68, 78, 83, 85, 86 ו-89 עד 92 לחוק, בפסקאות (51), (52), (55), (58), (59) ו-(64) עד (66).

לפסקאות (5) ו-(6)

סעיף 7 לחוק קובע תנאי סף לקבלת רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי לפי סעיף 7(ב) לחוק, אחד מתנאי הסף הוא העדר זיקה (כפי שמפורטת בסעיף) למשתמש בנתוני אשראי, וזאת כדי למנוע ניגודי עניינים בין לשכת אשראי לבין משתמש בנתוני אשראי. מוצע להרחיב את הזיקה כך שתחול ביחס לכל נותן אשראי ולא רק ביחס

(2) לעניין מבקש רישיון למתן שירות נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, בלבד – נותן אשראי ללקוחות שהם יחידים, בלבד;

(3) לעניין מבקש רישיון למתן שירות נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים, בלבד – נותן אשראי ללקוחות שהם תאגידים, בלבד;

(2) בפסקה (5), במקום "הוא, בעל שליטה בו ונושא משרה בו" יבוא "הוא או בעל שליטה בו";

(3) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א) בנושאי המשרה במבקש הרישיון מתקיימים התנאים למינוי ולכהונה של נושא משרה בבעל רישיון לפי סעיפים 7א ו-7ג;

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הממונה רשאי, ברישיון שהוא נותן לפי סעיף זה, לקבוע כי הוא יוגבל להפעלת שירות נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים בלבד או לגבי לקוחות שהם תאגידים בלבד";

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל מתן האפשרות לנגיד לקבוע, בכללים לפי 112 לחוק, כי מאגר נתוני האשראי יורחב גם לנתוני אשראי לגבי תאגידים, מוצע להסמיך את הממונה לתת רישיון שירות נתוני אשראי לתאגידים וליחידים, או לקבוע כי הרישיון יוגבל להפעלת שירות נתוני אשראי לעניין לקוחות שהם יחידים בלבד או לעניין לקוחות שהם תאגידים בלבד.

כמו כן מוצע להוסיף לחוק, בסעיפים 7א עד 7ג בנוסחם המוצע, הסדר לעניין כשירות נושאי משרה בלשכת אשראי וסמכויות הממונה להתנגדות למינויים, זאת בדומה להסדרים אחרים שקיימים לעניין זה בפקודת הבנקאות, חוק הבנקאות (רישוי), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – חוק שירותים פיננסיים מוסדרים), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

בהתאם לכך מוצע לקבוע כי לא ימונה לנושא משרה בלשכת אשראי ולא יכהן כנושא משרה כאמור מי שלא עומד בתנאים המוצעים הקבועים בסעיף 7א המוצע, לרבות היעדר הרשעה בעבירה שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כנושא משרה ואי-הגשת כתב אישום בשל עבירה כאמור (כשהחליף המשפטי טרם הסתיים).

מוצע להקנות לממונה סמכות להוסיף על ההגדרה הקבועה בחוק החברות לגבי "נושא משרה", ולכלול בה בעלי תפקידים נוספים בלשכה אשר נדרש כי יתקיימו לגביהם התנאים למינוי ולכהונה בלשכת אשראי, לרבות היעדר הרשעה ואי-הגשת כתב אישום כאמור. סמכויות של הממונה תוגבל לשבעה בעלי תפקידים. גמישות זו נדרשת כדי לוודא שבעלי תפקידים מסוימים בלשכות האשראי, שהממונה ימצא שקיים אינטרס ציבורי חיוני

למשתמש בנתוני אשראי. הרחבה זו נדרשת כדי לשמור על הניטרליות של לשכת האשראי, וזאת כחלק מיצירת האמון של המשתמשים האחרים בשירות שלשכת האשראי מספקת להם והצורך למנוע כניסה של הלשכה לפעילות שיכולה לשים אותה בניגוד עניינים ובעימות בין אינטרסים שונים. כמו כן, יש חשיבות לכך שליבת הפעילות של לשכת האשראי, והמיקוד שלה, יהיו במתן שירות נתוני אשראי. יש למנוע מצב שבו לשכת אשראי תמנף את פעילות שירות נתוני האשראי שלה כיתרון לפעילות אחרת שלה – מתן אשראי, ותמקד את המאמצים והעיסוק שלה בכך.

החוק רואה את לשכות האשראי כגורם בלעדי שרשאי להחזיק את המידע שנאסף במאגר לנתוני אשראי, ועל כן יש חשיבות גדולה בשמירה על פעילות התקינה. לעניין זה, מוצע למעט מההגדרה "נותן אשראי" את מי שנותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות בלבד, וכן אינו מפוקח לעניין פעילות מתן האשראי, שכן במקרים אלה, ככלל, מתן האשראי טפל לעיסוק העיקרי של מכירת נכס או שירות, והחשש לניגוד עניינים קטן יותר.

במצב שבו משתמש בנתוני אשראי נותן אשראי רק לסוג אחד של לקוחות – יחידים או תאגידים – ואילו הוא מבקש לקבל רישיון להפעלת שירותי נתוני אשראי רק ביחס לסוג השני, לא מתעורר חשש לניגוד עניינים, ולכן מוצע למעט מההגדרה "נותן אשראי", בהקשר זה, גם את שנותן אשראי ללקוח מסוג מסוים (יחיד או תאגיד). ומבקש רישיון למתן שירות נתוני אשראי לעניין לקוחות מסוג השני. כלומר, הממונה רשאי לתת רישיון להפעלת שירותי נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים למי שנותן אשראי לתאגידים, ולהיפך – רשאי לתת רישיון לגבי לקוחות שהם תאגידים לנותן אשראי ליחידים.

(ג) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) בסעיף זה ובסעיפים 7 עד 17, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, וכן בעלי תפקידים נוספים שקבע הממונה, שמספרם לא יעלה על שבעה";

(6) אחרי סעיף 7 יבוא:

"כשירות לכהונה
כנושא משרה
בלשכת אשראי
7א. לא ימונה לנושא משרה בלשכת אשראי ולא יכהן כנושא משרה כאמור אלא מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא בגיר;

(2) הוא לא הוכרז פסול דין ולא ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי;
(3) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לשמש נושא משרה בלשכת אשראי, ולא הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי;

(4) לשכת האשראי מסרה לממונה הודעה על הכוונה למנות, כאמור בסעיף 7ב(א), והממונה לא הודיע על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף 7ב(ב) או לא הורה על הפסקת כהונה כאמור בסעיף 7ב(ג).

7ב. (א) לשכת אשראי תמסור לממונה הודעה על הכוונה למנות נושא משרה, 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו של נושא המשרה.

התנגדות למינוי
נושא משרה
בלשכת אשראי
והפסקת כהונה

(ב) הממונה רשאי, בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), להתנגד למינוי נושא משרה בלשכת האשראי, ובלבד שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו; לעניין זה יביא הממונה בחשבון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, ובכלל זה את ניסיונו, יושרו ויושרתו וכן את קשריו, מכל סוג שהוא, עם לשכת אשראי או עם נושא משרה בה.

ד ב ר י ה ס ב ר

למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו. לעניין זה מוצע להתוות את השיקולים שהממונה יביא בחשבון בבואו לבחון את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע. בין השאר, יביא הממונה בחשבון את ניסיונו, יושרו ויושרתו של המועמד וכן את קשריו, מכל סוג שהוא, עם לשכת אשראי או עם נושא משרה בה.

כמו כן, מוצע לקבוע במפורש כי לא ימונה ולא יכהן כנושא משרה בלשכת אשראי מי שתפקידו או עיסוקו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כנושא משרה בלשכה או אם יש בתפקיד או בעיסוק אחר כאמור כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד בלשכה.

בבדיקת עמידתם בתנאי כשירות למינוי ולכהונה, ייכללו בהגדרה זו ויהיו נתונים לבחינה הנדרשת שתבטיח שמירה על האינטרסים הציבוריים כאמור ועל האינטרסים המוגנים בחוק. מדובר בבעלי תפקידים אשר לתפקידם השפעה משמעותית על פעילותה התקינה של לשכת האשראי בהיבטים שונים, כגון: היבטים הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הסייבר או היבטי ציות וניהול סיכונים או היבטים הקשורים לטיפול נאות בפניות של לקוחות.

מוצע לחייב את לשכת האשראי למסור לממונה הודעה על הכוונה למנות נושא משרה 60 ימים לפחות לפני תחילת כהונתו, כדי שתהיה לממונה ההזדמנות הנדרשת לבחון את כשירותו לתפקיד. הממונה יוכל, בתוך התקופה האמורה, להתנגד למינוי נושא המשרה, ובלבד שנתן

(ג) מונה נושא משרה ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לעניין השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי הממונה, לאחר שניתנה לנושא המשרה הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הממונה או לפני מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדיו, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.

ניגוד עניינים של נושא משרה בלשכת אשראי 27. לא ימונה ולא יכהן כנושא משרה בלשכת אשראי מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו האמור או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד;

(7) בסעיף 11(א)6, המילים "ציווה על הקפאת הליכים" יימחקו, ובסופה יבוא "או שתלוי ועומד לגביה צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(8) בסעיף 12, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי, בידי לשכת אשראי, כאמור בסעיף 13.13";

(9) בסעיף 13 –

(א) בפסקה (1), ברישה, אחרי "לנותן אשראי" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) שירותים כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ג) של פסקה (1), לנותן

אשראי, לגבי לקוח שהוא תאגיד, על בסיס נתוני אשראי שהתקבלו מהמאגר

או על בסיס מקורות נוספים, לשם עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי";

(10) בסעיף 16 –

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (3), במקום "מידע לא מזוהה" יבוא "מידע מזוהה ולא מזוהה",

במקום "חוק בנק ישראל" יבוא "דין" ובמקום "סעיף 44" יבוא "סעיף 54ב";

ד ב ר י ה ס ב ר

היווה את הבסיס לקביעת המגבלה הקבועה בסעיף 13(1) לחוק לגבי לקוח שהוא יחיד, כמפורט לעיל.

לפסקאות (10)(א) ו-(34)(ב)

בפסקה (34) מוצע לתקן את סעיף 45 לחוק באופן שיאפשר ללשכת אשראי לקבל גישה למידע לא מזוהה הכלול במאגר, הדרוש לה לצורך שימוש סטטיסטי, לרבות פיתוח מודל סטטיסטי, וזאת לצרכים שונים, ובין השאר כדי לשקף לנתוני אשראי או ללקוחות נתונים סטטיסטיים שיוכלו לאפשר להם לפעול בצורה מושכלת יותר. כך, בין השאר, תוכל לשכת אשראי לשקף לנתוני אשראי נתונים מצרפיים, כגון: נתונים על אודות שיעורי ריבית או נתוני החזר הלוואות, כדי לאפשר להם לשפר את החלטותיהם העסקיות, ובכך לשכלל את שוק האשראי. נוסף על כך, יוכלו לשכות אשראי לספק שירותים נוספים על בסיס נתונים מצרפיים כאמור, כפי שהותר להן בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לחוק.

לפסקה (7)

מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק ולהתאים את המונחים הקבועים בו למונחים המעודכנים, כפי שעוגנו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – חוק חדלות פירעון). אשר נחקק ונכנס לתוקפו לאחר חקיקת חוק נתוני אשראי.

לפסקה (9)

מוצע לקבוע כי המגבלה לעניין מתן שירותים לנותן אשראי על בסיס דוח נתוני אשראי שהתקבל מהמאגר, בלבד, לפי סעיף 13(1) לחוק, תחול רק לגבי לקוח שהוא יחיד. לגבי לקוח שהוא תאגיד, מוצע לאפשר מתן שירותים כמפורט בסעיף זה על בסיס נתוני אשראי שהתקבלו ממאגר התאגידים או ממקורות נוספים. זאת, מאחר שלגבי תאגידים עשויים להיות מקורות נוספים שיהיו רלוונטיים לשם קבלת מידע הנדרש לנתוני אשראי לשם מתן אשראי, ולא מתקיים לגביהם השיקול של הגנת הפרטיות אשר

(2) בפסקה (4), במקום "לשם פיתוח מודלים סטטיסטיים למתן חיוויי אשראי ושירותים המתבססים על נתוני אשראי" יבוא "לשם מתן חיוויי אשראי, לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי ולשם עיסוק נוסף שהותר לה לפי סעיף 12(ב), לרבות באמצעות פיתוח מודל סטטיסטי";

(3) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) אם קבע הנגיד כללים לפי סעיף 112 – יצירת בסיס מידע לא מוזהה שישמש משתמשים בנתוני אשראי למתן אשראי, לרבות באמצעות פיתוח מודל סטטיסטי";

(ב) בסעיף קטן (ג) –

(1) במקום "בפרטיות הלוקחות" יבוא "בפרטיותם של לוקחות שהם יחידים, את הסיכון לפגיעה בסודות מסחריים של לוקחות שהם תאגידים", במקום "שבמאגר ותעוצב" יבוא "שבמאגר; המערכת האמורה תעוצב", ובסופו יבוא "בכל הנוגע למניעת פגיעה בפרטיותם של לוקחות שהם יחידים";

(11) בסעיף 19 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "כונס הנכסים הרשמי" יבוא "הממונה כהגדרתו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(2) פסקאות (4) ו-(5) – יימחקו;

(3) במקום פסקה (8) יבוא:

"(8) בעל רישיון נותן שירותי תשלום יציבות";

ד ב ר י ה ס ב ר

ראשית, מוצע לערוך התאמות במונחים בהתאם לחוק חדלות פירעון ולחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, אשר נחקקו ונכנסו לתוקפם לאחר חקיקת חוק נתוני אשראי.

שנית, מוצע לתקן את סעיף 19(א) עד (ג) לחוק ולקבוע כי, בהתאם למצב בפועל, בתי המשפט לא יימנו על מקורות המידע, ובהתאם לא יעבירו מידע למאגר זאת, מאחר שהרלוונטיות של הנתונים שנקבע כי בתי המשפט יעבירו, לשאלת מוסר התשלומים של הלוקח, היא מועטה.

כאמור לעיל, מוצע, בהתאם למחיקת ההגדרה "חברת החשמל" בסעיף 2 לחוק, כמוצע בפסקה (2), למחוק גם את ההתייחסות לחברת החשמל מסעיפים קטנים אלה של סעיף 19 לחוק.

מוצע להוסיף למקורות מידע הקבועים בסעיף 19(א) לחוק, אשר יעבירו מידע למאגר התאגידים, את רשות התאגידים והמוסד לביטוח לאומי, וזאת בשל חשיבות המידע אשר נמצא בידי גופים אלה להשגת מטרות החוק.

נוסף על כך, מוצע לקבוע שסוגי נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע למאגר התאגידים ייקבעו בידי נגיד בנק ישראל, בכללים, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 112 לחוק, כלומר בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. כללים כאמור לגבי מקור מידע שהוא גוף ממשלתי ייקבעו על פי המוצע גם

עוד מוצע כי הנגיד, בכללים בדרך האמורה בסעיף 112 לחוק, יוכל להתיר גישה למידע כאמור למשתמשים בנתוני אשראי, או לסוגי משתמשים כאמור.

בעקבות התיקון המוצע כאמור לסעיף 45 לחוק, מוצע להתאים גם את הוראות סעיף 16 לחוק המפרט את מטרות המאגר, ובפרט את סעיף קטן (ב)(4) של הסעיף האמור, המפנה להוראות סעיף 45 לחוק, ולעגן בו, בין מטרות המאגר את האפשרות ליצור בסיס מידע לא מוזהה שיימסר למשתמשים בנתוני אשראי לשם מתן אשראי לתאגידים, בהתאם לכללים שיקבע הנגיד לפי סעיף 112 לחוק.

כמו כן, מוצע להתאים את נוסחו של סעיף 16(ג) לחוק להיבטים הנוגעים למידע לגבי תאגידים, אשר לגביהם הדגש הוא מניעת פגיעה בסודות המסחריים שלהם, ולהבהיר כי ההתייעצות עם ראש הרשות להגנת הפרטיות בכל הנוגע לעיצוב מערכות המאגר ועדכון, תהיה לגבי מניעת פגיעה בפרטיותם של לוקחות שהם יחידים.

לפסקה (11)

סעיף 19 לחוק הוא אחד הסעיפים המרכזיים בחוק. סעיף זה קובע, בין השאר, מי הם מקורות המידע החייבים בהעברת מידע למאגר מי הם מקורות המידע הרשאים להעביר מידע למאגר, מהו המידע שאלה יעבירו למאגר ובאילו תנאים. מוצעים כמה תיקונים לסעיף זה, כמפורט להלן.

(4) בפסקה (9), במקום "אשראי קמעונאי בהיקף שנתי" יבוא "אשראי בהיקף", ובמקום "ההיקף השנתי של גוף מוסדי" יבוא "היקף האשראי שנותן גוף מוסדי";

(5) אחרי פסקה (9) יבוא:

"(10) אם נקבעו כללים לפי סעיף 112 – רשות התאגידים;

(11) אם נקבעו כללים לפי סעיף 112 – המוסד לביטוח לאומי";

(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע לפי סעיף קטן (א) לגבי לקוח שהוא יחיד יהיו כפי שקבע השר בהסכמת הנגיד ושר האוצר, ובלבד שהנתונים שיעביר בנק ישראל יהיו נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981²¹⁴."

(ב1) נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע לפי סעיף קטן (א) לגבי לקוח שהוא תאגיד יהיו כפי שקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, ובלבד שלעניין מקור מידע שהוא גוף ממשלתי, סוג נתוני האשראי שיועברו כאמור ייקבע בהסכמת השר הממונה על מקור המידע, ולעניין קביעת הנתונים שיעביר בנק ישראל יחולו הוראות סעיף קטן (ב) סיפה.

(ב2) הנתונים שיעבירו מקורות המידע המנויים בסעיף קטן (א)(10) ו-(11) יהיו נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, בלבד";

(ג) בסעיף קטן (ג) –

ד ב ר י ה ס ב ר

נוספים שיהיו רשאים להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי תאגידים (ראו סעיף קטן (ד)(3) בנוסחו המוצע).

בכל הנוגע להוספת מקורות מידע שיהיו חייבים להעביר למאגר נתוני אשראי, מוצע שקביעת מקורות מידע לגבי נתוני אשראי של יחידים תהיה בסמכות שר המשפטים ובהסכמת שר האוצר ונגיד בנק ישראל, וקביעת מקורות מידע לגבי נתוני אשראי של תאגידים תהיה בסמכות הנגיד, בכללים, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה (ראו התיקון המוצע לסעיף 19(ה) לחוק, בפסקה (11)(ה)).

בפסקה (11)(ד) מוצעים כמה תיקונים בסעיף קטן (ד) של סעיף 19 לחוק, שעניינו בנתוני אשראי שמקור מוסמך כהגדרתו בחוק רשאי להעביר למאגר.

בפסקת משנה (1), מוצע לקבוע כי רק מקור מוסמך המפוקח על פי דין לעניין מתן האשראי, יהיה רשאי להעביר נתוני אשראי למאגר ההוראה מוצעת כדי להבטיח כי המידע הנמסר למאגר יימסר בידי נותן אשראי שהתנהלותו מפוקחת על פי דין באמצעות מאסר שיש בפעולות האסדרה והפיקוח הנערכות על ידיו כדי להגן על הלקוחות, שלגביהם ושביחס לשירות הניתן להם נמסר המידע. פיקוח כזה מאפשר לוודא גם כי המידע אשר נמסר על ידי גופים אלה למאגר הוא מידע מדויק ומדויק. יצוין כי החוק חוקק בטרם חקיקתו של חוק

בהסכמת השר הממונה על מקור המידע (ראו סעיף קטן (ב2) בנוסחו המוצע). לעניין הנתונים שיעביר בנק ישראל לגבי תאגידים, מוצע, בדומה לקבוע לגבי הנתונים שהוא מעביר לגבי יחידים, בסעיף 19(ב) סיפה לחוק, כי אלה יוגבלו לנתונים בדבר היותו של הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור כמשמעות מונחים אלה בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.

במסגרת התיקון המוצע לעיל, מוצע להחליף את סעיף קטן (ב), וזה נוסחו:

"(ב) נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע לפי סעיף קטן (א) יהיו כפי שקבע השר בהסכמת הנגיד ושר האוצר, ובכפוף להוראות אלה:

(1) הנתונים שיעביר בנק ישראל יהיו נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

(2) הנתונים שיעביר בית המשפט יהיו נתונים בדבר צו הגבלה שנתן לפי סעיף 7 לחוק החברות;

(3) הנתונים שתעביר חברת חשמל יהיו נתונים בדבר תשלומים בעד צריכת חשמל."

נוסף על כך, מוצע לאפשר לנגיד לקבוע, גם זאת בכללים בדרך הקבועה בסעיף 112 לחוק, מקורות מידע

²¹⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 136.

- (1) ברישה, במקום "(א) ו-(ב)" יבוא "(א) עד (ב)";
- (2) בפסקה (1), במקום "בהעברת נתוני אשראי למאגר" יבוא "להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים";
- (3) אחרי פסקה (1) יבוא:
- "(1א) הנגיד רשאי לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, כי מקור מידע מהמקורות המנויים בסעיף קטן (א), שמתקיימים לגבי תנאים שיקבע, לא יהיה חייב להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים";
- (4) פסקה (2) – תימחק;
- (ד) בסעיף קטן (ד) –
- (1) בפסקה (1), אחרי "מקור מוסמך" יבוא "המפוקח על פי דין לעניין מתן אשראי", במקום "נתוני אשראי" יבוא "למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים", המילה "למאגר" – תימחק, ובסופה יבוא "ורשאי הוא להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, כפי שקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112";
- (2) בפסקה (2), אחרי "מקורות מידע נוספים" יבוא "לרבות מקורות מוסמכים שאינם מפוקחים על פי דין לעניין מתן האשראי", במקום "להעביר נתוני אשראי כפי שקבע למאגר" יבוא "להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים, כפי שקבע", ובמקום "בפסקה (4)" יבוא "בפסקה (2)";
- (3) אחרי פסקה (2) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקת משנה (3) מוצע להקנות לנגיד, בדרך האמורה בסעיף 112 לחוק, סמכות דומה לקביעת מקורות מוסמכים נוספים שיוכלו להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי תאגידים. עוד מוצע לתקן את סעיף קטן (ה) של סעיף 19 לחוק, שלפיו שר המשפטים, בהסכמת הנגיד, מוסמך לקבוע כי מקור ממקורות המידע הרשאים להעביר נתוני אשראי למאגר לפי סעיף קטן (ד), יהיה חייב לעשות זאת. מוצע לחדר ולדייק סמכות זו כך שהיא תעוגן כסמכות נפרדת מהסמכות לפי סעיף קטן (ד), בלא תלות בהפעלת הסמכות לפי אותו סעיף קטן. כך שר המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר, יהיה רשאי לקבוע מקורות נוספים שיהיו חייבים להעביר נתוני אשראי (לגבי לקוחות יחידים) למאגר, אם יש בכך צורך להשגת מטרת החוק, ובלבד שהוספת מקור המידע לא נדרשת רק לשם מילוי תפקידי בנק ישראל. ביחס לנתוני אשראי לגבי תאגידים, מוצע כי הסמכות להוסיף מקורות מידע כאמור תהיה נתונה בידי הנגיד, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

שירותים פיננסיים מוסדרים, אשר מחייב כל אדם העוסק במתן אשראי (או שירותים אחרים שנקבעו במסגרתו) לקבל רישיון, אלא אם כן נקבע לפי אותו חוק כי הוא פטור מרישיון כאמור משכך, קביעת ההגבלה המוצעת בעת חקיקתו של חוק נתוני אשראי הייתה מביאה לרשימה מצומצמת מאוד של גופים אשר יכולים היו להעביר מידע למאגר – שלא כמו המצב היום.

בפסקת משנה (2) מוצע, כדי להבטיח אפשרות לגישה למידע גם אצל גופים קטנים יותר שאינם מפוקחים, ולאור התיקון המוצע לסעיף 19(ד)(1) לחוק, כמפורט לעיל, שאם הדבר יידרש, השר בהסכמת הנגיד ושר האוצר יוכל לקבוע כי מקורות מידע נוספים, לרבות מקורות מוסמכים שאינם מפוקחים על פי דין, יהיו רשאים להעביר מידע למאגר (בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף).

"(3) הנגיד רשאי לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, מקורות מידע נוספים, לרבות מקורות מוסמכים שאינם מפוקחים על פי דין לעניין מתן האשראי, שיהיו רשאים להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, כפי שקבע, אם מצא כי מתקיים האמור בפסקה (2) סיפה, ובלבד שכללים כאמור לעניין מקור מידע שהוא גוף ממשלתי ייקבעו גם בהסכמת השר הממונה עליו";

(ה) בסעיף קטן (ה) –

(1) הסיפה החל במילים "השר, בהסכמת הנגיד" תסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "בהסכמת הנגיד" יבוא "ושר האוצר", ובמקום הסיפה החל במילים "כי מקור ממקורות המידע" יבוא "מקורות מידע נוספים שיהיו חייבים להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים, כפי שקבע, אם מצא כי מתקיים האמור בסעיף קטן (ד)(2) סיפה, ובלבד שכללים כאמור לעניין מקור מידע שהוא גוף ממשלתי ייקבעו בהסכמת השר הממונה עליו";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) הנגיד, בהסכמת השר ושר האוצר, ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע בכללים מקורות מידע נוספים שיהיו חייבים להעביר למאגר נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, כפי שקבע, אם מצא כי מתקיים האמור בסעיף קטן (ד)(2) סיפה, ובלבד שכללים כאמור לעניין מקור מידע שהוא גוף ממשלתי ייקבעו בהסכמת השר הממונה עליו";

(ו) בסעיף קטן (ז), במקום "סעיפים קטנים (ב) ו-(ד)" יבוא "סעיפים קטנים (ב), (ד)(1) ו-(ד)(2) ו-(ה)(1) ולכללים שקבע הנגיד לפי סעיפים קטנים (ב), (ד)(1) ו-(ד)(2)";

(12) בסעיף 20, אחרי "בנסיבות חריגות" יבוא "בין השאר לעניין מהימנות המידע שבמאגר, אבטחת המידע שבו ושמירה על פרטיות הלקוחות", ובמקום "עשה כן, יפרסם הממונה הודעה" יבוא "עשה כן הממונה לגבי מקור מידע שכבר העביר נתוני אשראי למאגר, יפרסם הודעה";

(13) בסעיף 22 –

(א) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

למאגר ודיווחו הוגבל או הופסק, שכן בנסיבות אלה יש חשיבות לכך שהציבור ידע על כך.

לפסקאות (13) ו-(20)

סעיף 22 לחוק מסדיר את בקשת הלקוח שלא ייכללו לגביו נתוני אשראי במאגר סעיף זה נועד להגן על פרטיותו של לקוח שאינו רוצה שהמידע עליו ייאסף ויוחק במאגר הסעיף נדרש כיוון שאיסוף המידע נעשה בדרך של OPT OUT (איסוף מידע על כלל האזרחים, למעט לגבי אלה שביקשו במפורש שלא להיכלל במאגר). עם זאת, הנתונים שבידי בנק ישראל מעידים על כך שיש מעט מאוד אנשים שמבקשים שלא להיכלל במאגר מטעמים של שמירה על

לפסקה (12)

מוצע לתקן את סעיף 20 לחוק ולהבהיר כי סמכות הממונה לפי סעיף 20 לחוק נתונה לו גם כדי לאסור על מקור מידע להתחבר למאגר לשם העברת נתוני אשראי למאגר וגם כדי להגביל חיבור כאמור, וזאת על אף האמור בסעיף 19 לחוק. הממונה יפעיל סמכות זאת בנסיבות חריגות, הכוללות נסיבות הנוגעות לחשש מפני פגיעה במהימנות המידע במאגר, באבטחת המידע של המאגר או בשמירה על פרטיות הלקוחות. כמו כן, מוצע לצמצם את החובה לפרסם את שמו של מקור מידע אשר הוגבל או נאסרה עליו העברת המידע, רק ביחס למקור מידע שדיווח

”(ב) הגיש לקוח בקשה לאי-הכללת נתונים, יחולו הוראות אלה:

(1) בנק ישראל לא ימסור את נתוני האשראי לגביו ששמורים במאגר במועד הגשת הבקשה או במועד אי-הכללת הנתונים בפועל, לפי המאוחר וכן את נתוני האשראי לגביו שיעברו למאגר לאחר המועד האמור; ואולם, רשאי בנק ישראל למסור את הנתונים האמורים לכל אחד מאלה:

(א) ללשכת אשראי לצורך מתן שירות כאמור בסעיף 13(2),

או לפי בקשת לקוח כאמור בסעיף 39;

(ב) ללקוח, לבקשתו, לרבות לפי סעיף 38;

(ג) למיזם כוח בתמורה באמצעות לשכת אשראי, לפי

סעיף 40;

דברי הסבר

הלקוח בכל זאת הגיש בקשה לאי-הכללת נתונים, ניתנת לו אפשרות לבקש שהנתונים לא יכללו במאגר באופן עתידי, כך שבקשתו לאי-הכללת הנתונים נשמרת במערכת ומבוצעת אוטומטית בתום שלוש השנים ממועד העברת הנתונים בדבר אי-הפירעון. בתקופה זו, יוכל בנק ישראל למסור את נתוני האשראי של הלקוח ללשכת אשראי לצורך מתן שירות ללקוח לפי סעיפים 13(2) או 39 לחוק; ללקוח, לפי בקשתו בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק; או למיזם כוח בתמורה, באמצעות לשכת אשראי, לפי סעיף 40 לחוק. זאת, כדי שהלקוח עצמו יוכל לקבל שירות על בסיס הנתונים לגביו שבמאגר אם יהיה ברצונו לעשות כן, וכדי לא לפגוע באוטונומיה של הלקוח לבחור לעשות שימוש בנתונים לגביו בתקופה זו.

בסעיף קטן (ג) כנוסחו המוצע, מוצע לקבוע שאם הלקוח יבקש לשוב ולהיכלל במאגר במהלך אותה שנה, המידע שנאסף על אודותיו יימסר לנותני האשראי לפי החוק, לרבות מידע שנאסף עליו לפני בקשת אי-הכללה (וכן מידע שנאסף בתקופת אי-הכללה). הסדר מוצע זה מאזן בין בקשת אי-הכללה של הלקוח (כאמור, באותה תקופה המידע לא יימסר לגביו, וכן בחלוף שנה הוא יימחק), לבין ניצול לרעה של ההסדר באופן שפוגע בתכליות המאגר ומבטיח כי יעשה בו שימוש למטרה לשמה נחקק.

מוצע לתקן את נוסח סעיף קטן (ה) של סעיף 22 לחוק, כך שנתוני האשראי שאינם מאפשרים ללקוח להגיש

פרטיותם, משום שהם לא רוצים שהמידע עליהם ייאסף ויישמר (נכון להיום יש סך הכול 809 אנשים שהגישו בקשת אי-הכללה, ולא ביקשו לשוב למאגר סמוך לאחר מכן). לעומת זאת, רבים מן המבקשים שלא להיכלל במאגר חוזרים למאגר בסמוך מאוד לבקשת אי-הכללה (כ-12 אלף בקשות). זאת, ככל הנראה, כדי למחוק את הנתונים הקיימים לגביהם במאגר. יציאה מן המאגר רק לשם מחיקת הנתונים חוטאת לתכלית ההסדר הקבוע בסעיף 22 לחוק, פוגעת במדיניות המידע במאגר ובמידע שמועבר לנותן האשראי, ואף פוגעת בלקוח, אשר בלא היסטוריית אשראי עשוי לקבל סירוב לבקשה שלו, או שהאשראי שיינתן לו יהיה בתנאים פחות טובים מהתנאים שהיו ניתנים לו אילו הייתה לגביו היסטוריית אשראי כאמור.

לנוכח האמור לעיל מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב) כנוסחו המוצע, מעין ”תקופת השהיה“, אשר במהלכה אם לקוח ביקש שהמידע על אודותיו לא ייכלל במאגר, אזי לא יימסר במהלכה מידע לגביו לנותני האשראי, אך מחיקת הנתונים מהמאגר תיעשה רק בחלוף שנה ממועד בקשת אי-הכללה או מיום אי-הכללה בפועל, לפי המאוחר. הוספת ההתייחסות בסעיף למועד אי-הכללה בפועל נועדה לשקף את פער הזמנים אשר יכול שיהיה בין הגשת הבקשה על ידי הלקוח לבין ביצוע בקשתו בפועל. כך למשל, במצב שבו יש במאגר נתונים לגבי לקוח בדבר אי-פירעון ולכן הלקוח לא זכאי להגיש בקשה לאי-הכללת נתונים עד תום שלוש שנים ממועד העברת הנתונים. אם

(2) בחלוף שנה ממועד הגשת הבקשה או מיום אי-ההכללה בפועל, לפי המאוחר (בסעיף זה – תקופת השמירה) – לא ישמור עוד בנק ישראל את נתוני האשראי לגביו שיעברו למאגר בחלוף תקופת השמירה, וימחק מהמאגר את הפרטים המזהים של הלקוח הכלולים בנתוני האשראי לגביו שבמאגר, למעט פרטים מזהים כאמור הכלולים בנתוני אשראי שנמסרו ללשכת אשראי לפי פרק ז' לפני מועד הגשת הבקשה או אי-ההכללה בפועל, לפי המאוחר, שיישמרו במאגר לשם תיעוד בלבד בהתאם להוראות סעיף 23; מחיקת הפרטים המזהים לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר בין נתוני האשראי שבהם נמחקו הפרטים המזהים ובין הלקוח.

(ג) ביקש לקוח מבנק ישראל לחזור בו מבקשה לאי-הכללת נתונים, יחולו הוראות אלה:

(1) ביקש בטרם חלפה תקופת השמירה – ישוב וימסור בנק ישראל את נתוני האשראי לגביו, לרבות נתוני האשראי שנשמרו במאגר עד למועד הגשת הבקשה לאי-הכללת נתונים;

(2) ביקש לאחר שחלפה תקופת השמירה – ישמור בנק ישראל במאגר את נתוני האשראי לגביו שיעברו למאגר לאחר המועד שבו ביקש כאמור;

(ב) בסעיף קטן (ד), אחרי "לגבי הלקוח" יבוא "או שלא ניתן למסור אותם לפי סעיף קטן (ב)";

(ג) בסעיף קטן (ה) –

ד ב ר י ה ס ב ר

נתונים אלה. בהיעדר הגמישות ולנוכח הקביעה בחוק כיום כי יש למנות את תקופת ההגבלה ממועד העברת הנתונים למאגר, נפגעים כיום לקוחות, למשל במקרה שבו נסגר תיק הוצאה לפועל, ניתן הפטר או הושלם הסדר חוב – נתונים המהווים אינדיקציה לכך שחדל להתקיים נתון המעיד על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים – מטבע הדברים נוצר פער בין מועד סגירת התיק, מתן ההפטר או השלמת הסדר החוב לבין מועד הדיווח.

נוסף על כך מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ח) כנוסחו המוצע, כי הוראות סעיף 22 לחוק, המסדירות את זכותו של לקוח לבקש כי נתונים לגביו לא ייכללו במאגר לא יחולו על לקוח שהוא תאגיד. עם זאת, מוצע להבהיר כי הוראות הסעיף יחולו לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד, כיוון שהוראות סעיף 22 האמור נקבעו מתוך הכרה בחשיבות ההגנה על פרטיותו של היחיד. כך לקוח שהוא יחיד בעל זיקה לתאגיד, אשר ביקש שנתונים לגביו לא ייכללו במאגר לא יישמרו לגביו גם הנתונים אשר נקבעו בהגדרה "נתוני אשראי".

ואולם, יצוין כי תאגיד יוכל לבקש כי נתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר לא יימסרו לשם עריכת דוח אשראי בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק, והנגיד רשאי לקבוע, בכללים לפי סעיף 112, כי בקשה של תאגיד לאי-מסירת

בקשה לאי-הכללה יכוננו "נתונים היכולים להעיד על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב", ולא "נתונים המעידים באופן מובהק" על כך שכן אין זה נכון שהחוק ינקוט עמדה באשר ליכולת הפירעון של החייב על בסיס הנתונים. הערכת הסיכוי באשר ליכולת הפירעון של החייב נעשית על ידי לשכת האשראי ונתון האשראי, בהתאם לנתונים שבפניהם ולמודלים שפיתחו. יצוין כי כאשר השר מפעיל את סמכותו בעניין זה, הנתונים שהוא קובע הם כאלה שמצדיקים להכליל את הלקוח במאגר על אף בקשתו לאי-הכללה במאגר.

כמו כן, מוצע להסמיך את הנגיד, בהסכמת השר, לקבוע הוראות לעניין תקופת ההגבלה שבמסגרתה לא ניתן להגיש בקשה לאי-הכללה במאגר, כך שלגבי מקורות מידע מסוימים תחל תקופת שלוש השנים האמורה בסעיף במועד אחר מהמועד הקבוע בסעיף כיום. זאת, כדי לאפשר את הגמישות הנדרשת בשל מאפייני הדיווח של מקורות המידע השונים והפער הקיים כיום בדיווחים של מקורות מידע מסוימים בין מועד היווצרות נתון אשראי מסוים אשר יכול להעיד על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב, או שיכול להיות אינדיקציה לכך שחדל להתקיים נתון כאמור, לבין מועד הדיווח על

(1) בפסקה (1), במקום "המעידים באופן מובהק" יבוא "שיכולים להעיד" ואחרי "ממועד העברת הנתונים כאמור" יבוא "ורשאי הנגיד, בהסכמת השה, לקבוע כי תקופת שלוש השנים כאמור תחל ממועד אחר לגבי נתונים המועברים ממקורות מידע שקבע";

(2) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הועברו למאגר, בידי מקור מידע, נתונים בדבר אי-פירעון, לאחר שהלקוח הגיש בקשה לאי-הכללת נתונים, יחולו הוראות אלה:

(א) הועברו בטרם חלפה תקופת השמירה – ישוב וימסור בנק ישראל את נתוני האשראי לגביו, לרבות נתוני האשראי שנשמרו במאגר עד מועד העברת הנתונים כאמור למאגר;

(ב) הועברו לאחר שחלפה תקופת השמירה – ישמור בנק ישראל במאגר, ממועד העברת הנתונים כאמור למאגר ואילך, על אף הגשת הבקשה, את כל נתוני האשראי לגביו שיועברו למאגר;

(ג) הלקוח יהיה רשאי לבקש שהחל מתום תקופת ההגבלה לא ייכללו במאגר נתוני אשראי לגביו";

(ד) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין לקוח שהוא תאגיד ונתוני אשראי לגביו, למעט פרטים מזהים של יחיד בעל זיקה כמפורט בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי" שבסעיף 2.2";

(14) בסעיף 23 –

(א) בסעיף קטן (ב) –

ד ב ר י ה ס ב ר

לה לאחת המטרות הקבועות בסעיף קטן (ב), או אם הנתונים דרושים לה לשם שיחזור חיווי האשראי שנתנה לנותן האשראי והוא זקוק לאותו חיווי לאחת המטרות הקבועות בסעיף קטן (ב) (כתיקונו המוצע), בשינויים המחויבים.

סעיף 23(א) לחוק מחייב את בנק ישראל לשמור את המידע שבמאגר לתקופה של 10 שנים, לשימושים ולמטרות המפורטות במסגרתו. בתום תקופה זו רשאי בנק ישראל להמשיך ולשמור את המידע שבמאגר, בכפוף להוראה הקבועה היום בסעיף 23(ג) לחוק, שלפיה בתום תקופת 10 השנים האמורה, ימחק בנק ישראל מהמאגר את הפרטים המזהים של הלקוח, המתייחסים למידע שחלפה לגביו התקופה האמורה, באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר בין המידע האמור ובין אותו הלקוח. זאת, בשל שיקולים של הגנת פרטיותו של הלקוח. שיקולים אלה לא מתקיימים לגבי תאגיד ולכן מוצע לקבוע כי הוראות סעיף קטן זה יחולו אך ורק לגבי מידע של לקוח שהוא יחיד, ואילו לגבי תאגיד, בנק ישראל רשאי לשמור נתונים מזהים או נתונים לא מזהים מעבר לתקופה של 10 שנים.

נתונים יכול שתוגש לגבי נתוני אשראי מסוימים, לגבי נתוני אשראי מסוג מסוים או לכלל נתוני האשראי, והוא יהיה רשאי לקבוע גם תנאים לבקשה כאמור (ראו דברי ההסבר לפסקה (20)).

לפסקה (14)

מוצע לתקן את סעיף 23 לחוק, ולהסמיך את הממונה לקבוע את האופן שבו תוגש בקשה של לשכת אשראי, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה לקבל מהמאגר נתונים שכבר נמסרו להם בעבר, אם המידע נדרש מהם לשם הליך משפטי בינם לבין הלקוח, או לצורך בקרה או פיקוח הנעשים על פי דין, או למטרות אחרות. זאת, כדי לאפשר נוהלי עבודה אחידים ומוסדרים לעניין אופן הגשת הבקשות. כמו כן, מוצע לחדד, בכל הנוגע לנתונים אשר נמסרו ללשכה לשם עריכת חיווי אשראי לפי סימן ג' בפרק ז' לחוק, כי לשכת אשראי תהיה רשאית לקבל מבנק ישראל, לבקשת נותן אשראי, את הנתונים השמורים במאגר שנמסרו לה בעבר לפי הסימן האמור אם הנתונים דרושים

(1) ברישה, במקום "סימנים ב' עד ה'" יבוא "סימנים ב', ד' ו-ה'", ואחרי "לאחד מאלה" יבוא "ובלבד שבקשתם הוגשה באופן ולפי הפרטים שקבע הממונה";

(2) בפסקה (3), בסופה יבוא "לעניין נתונים לגבי לקוח שהוא יחיד, או כפי שקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, לעניין נתונים לגבי לקוח שהוא תאגיד";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) לשכת אשראי רשאית לקבל מבנק ישראל, ביוזמתה או בעבור נותן אשראי, לבקשתו, בתקופת עשר השנים האמורה בסעיף קטן (א), את הנתונים השמורים במאגר כאמור באותו סעיף קטן שנמסרו לה בעבר לפי סימן ג' לשם מתן חיוויי אשראי, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) הנתונים דרושים ללשכת האשראי לאחת המטרות הקבועות בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב), ולעניין פסקה (1) – מתקיים האמור בה;

(2) הנתונים דרושים ללשכת האשראי לשם שחזור חיוויי האשראי שנתנה לנותן אשראי, ונותן האשראי זקוק לאותו חיווי לאחת המטרות הקבועות בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב), ולעניין פסקה (1) – מתקיים האמור בה:"

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "של הלקוח" יבוא "של לקוח שהוא יחיד" ואחרי "ובין" יבוא "אותו";

(15) לפני סעיף 24 יבוא:

"פרק ז' – הגדרה 23א. בפרק זה, "לקוח שהוא תאגיד" – למעט תאגיד מסוג שקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, לאחר שנוכח כי קיים קושי בזהויו באופן חד-ערכי, בין השאר בשל כך שאינו רשום במרשם המתנהל לפי דין";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקאות (15) ו-(18)(ב)

משמעות לבחינת יכולת החזר האשראי של התאגיד, ועל כן הם נדרשים כדי לבצע הערכת סיכון מיטבית של התאגיד הלווה. כדי לאפשר העברת מידע לגבי בעל זיקה לתאגיד – ממאגר התאגידים ללשכת אשראי ומלשכת אשראי לנותן אשראי – מוצע לקבוע, בסעיף 23 לחוק כנוסחו המוצע, שיראו בעל זיקה לתאגיד שהתקשר בעסקת אשראי, כלקוח לעניין אותה עסקת אשראי, ושיחולו לגביו הוראות החוק החלות לעניין לקוח כאמור. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי אם בעל הזיקה נתן את הסכמתו לכך במפורש, בהתאם להוראות סעיף 26(א)(4) לחוק, יהיה אפשר להעביר למאגר התאגידים גם נתונים לגבי בעל זיקה לאותו תאגיד, אם נתונים אלה דרושים לו לשם התקשרות בעסקת האשראי עם התאגיד או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה.

כאמור, מוצע לקבוע כי יראו בבעל זיקה לתאגיד המתקשר בעסקת אשראי כלקוח לעניין עסקת האשראי. כך, ביחס לבעל זיקה שהוא תאגיד, יחולו הוראות החוק החלות ביחס ללקוח שהוא תאגיד וביחס לבעל זיקה שהוא יחיד

פרק ז' לחוק עוסק בגישה למידע שבמאגר והשימושים במידע. ביחס ללקוח שהוא תאגיד, יש סוגים מסוימים של תאגידים, שאף אם נאסף מידע על אודותיהם במאגר, יהיה קושי בהפקת דוח אשראי בעבורם. הדבר נובע מכך שהמידע על אודותיהם לא יהיה שלם בשל קושי בזהויו חד-ערכי שלהם. קושי בזהויו כאמור יכול להיגרם, בין השאר, בשל היעדר מרשם שרלוונטי לתאגיד מאותו סוג, או בשל כך שלא נרשמו במרשם כאמור או מאחר שאופן הזיהוי שלהם במקורות המידע השונים המעבירים מידע למאגר אינו אחיד. לפיכך, מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע בכללים בדרך האמורה בסעיף 112, ובשל השיקולים האמורים של קושי בזהויו חד-ערכי, סוגי תאגידים שהוראות הפרק האמור המתירחות למסירת מידע לגבי לקוח לא יחולו עליהם.

פעמים רבות, במסגרת ביצוע חיתום לגבי תאגיד לווה, נתונים לעניין בעל זיקה לתאגיד עשויים להיות בעלי

דינו של בעל זיקה
לתאגיד שהתבקש
לגביו נתוני אשראי

223. (א) בעל זיקה לתאגיד המתקשר בעסקת אשראי, שהתבקש
לגביו נתוני אשראי לפי סעיף 26(א1), יראו אותו כלקוח לעניין
עסקת האשראי, ויחולו עליו ועל נתוני האשראי לגביו, הוראות
חוק זה החלות לעניין לקוח ונתוני אשראי של לקוח, למעט
סעיפים 26, 27, 31, 32א3, 33 ו-34, בשינויים המחויבים.

(ב) כללו נתוני אשראי לגבי תאגיד פרטים מזהים של
יחיד בעל זיקה כמפורט בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי"
שבסעיף 2, יחולו על היחיד בעל הזיקה, לעניין אותם פרטים,
הוראות חוק זה החלות לעניין לקוח שהוא יחיד ונתוני אשראי
לגבי לקוח כאמור, למעט סעיפים 22, 26 ו-45, בשינויים המחויבים;

(16) אחרי סעיף 24 יבוא:

24א. נותן אשראי לא יבקש מלקוח דוח ריכוז נתונים לגביו או דוח
אשראי שנמסר ללקוח מנותן אשראי אחר לפי חוק זה;

"הגבלת נותן
אשראי מלקבל
מלקוח דוח ריכוז
נתונים או דוח
אשראי מאת נותן
אשראי אחר

(17) בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

דברי הסבר

שנקבעו לפי החוק, אשר קובעות את התנאים להעברת דוח
אשראי לנותן אשראי ומגבילות את הכללתם של נתונים
שונים בדוח האשראי הנמסר לנותן האשראי, לעומת
הנתונים הנכללים בדוח ריכוז נתונים שהלקוח יכול לקבל
לפי החוק. כך למשל, בדוח ריכוז נתונים מופיעים תנאי
ההלוואה של הלקוח. הצגת תנאי ההלוואה לנותן אשראי
מתחרה עלולה לפגוע ביכולת של הלקוח לקבל ממנו הצעה
מתחרה שתואמת את סיכון האשראי שלו בלא קשר לתנאי
ההלוואה הקיימת שלו. כמו כן, מסירת המידע מן המאגר
לנותני האשראי מבוססת על עקרון ההדדיות, וזאת בין
השאר כדי לתמרץ נותני אשראי למסור מידע למאגר ובכך
להגדיל את היקף המידע הנמצא בו. מתן אפשרות לנותני
האשראי לקבל את המידע על אודות הלקוחות בדרך
עוקפת, פוגעת, בין השאר, בעקרון זה.

לפסקאות (17) ו-(41)

מוצע לתקן את סעיף 25 לחוק ולאפשר למשתמש
בנתוני אשראי להשתמש במידע שהופק מנתוני אשראי של
לקוח לצרכים סטטיסטיים, באופן שיסייע לו להעריך את
סיכון האשראי של לקוחותיו. זאת כדי לאפשר את פיתוח
המודלים הסטטיסטיים שעליהם מתבסס נותן האשראי
ובכך לשכלל את שוק האשראי. מידע זה יאפשר גם לנותני
האשראי לתקף את המודלים שעליהם הם מתבססים לצורך
קבלת החלטה אם לתת אשראי, ובאילו תנאים, ולהוביל
לשיפור אופן קבלת החלטות נותני האשראי, להרחיב את
מתן האשראי והנגישות לאשראי, בהתאם לתכלית החוק.
כדי לפתח מודלים ולתקף אותם, יש צורך לאפשר לנותן
האשראי לקשר בין נתוני האשראי של הלקוח לבין נתונים

יחולו ההוראות החלות על לקוח שהוא יחיד, הכול בשינויים
המחויבים. מוצע למעט מההוראות המוחלות בסעיף זה את
הוראות סעיפים 26, 27, 31, 33 ו-34 לחוק. בסעיפים המוזכרים
לעיל מוצעים הסדרים ספציפיים לעניין בעל זיקה, ועל כן
מה שיחול לעניין בעל הזיקה הם הסדרים אלה, ולא הגדרתו
כלקוח בעסקת האשראי בהתאם להסדר המוצע בסעיף
23ב האמור לעניין זה יצוין, כי כדי לקבל נתוני אשראי על
אודות בעל זיקה, נותן האשראי יצטרך לקבל את הסכמתו
המפורשת כנדרש לפי סעיף 26(א4) לחוק כתיקונו המוצע
(ראו דברי ההסבר לפסקה (18)(א3)).

לצד זאת, מוצע לקבוע ביחס לנתוני אשראי של
תאגיד, שהם הפרטים המזהים על בעל זיקה שהוא יחיד,
כמוגדר בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי" לעניין לקוח
שהוא תאגיד, כי יחולו על היחיד בעל הזיקה, לעניין אותם
פרטים, הוראות חוק זה החלות על לקוח שהוא יחיד, למעט
סעיפים 22, 26 ו-45, בשינויים המחויבים. בין השאר, מוצע
כי הדרישה לקבלת הסכמה, הקבועה בסעיף 26(א4) לחוק,
לא תחול לגבי הפרטים המזהים, וזאת כדי לאפשר לנותן
האשראי לזהות את אותו יחיד, וכמו כן מוצע למעט את
סעיף 22 לחוק בשל ההוראה הפרטנית הקבועה בו בעניין
זה, כמתואר לעיל.

לפסקה (16)

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 24א המוצע, שיאסור
על נותן אשראי לבקש מלקוח דוח ריכוז נתונים לגביו
או דוח אשראי לגביו, אשר נמסר ללקוח מנותן אשראי
אחר לפי החוק. זאת, במטרה למנוע את עקיפת ההוראות

”ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), משתמש בנתוני אשראי רשאי לעשות שימוש בנתוני אשראי לגבי לקוח, אשר נכללו בדוח אשראי שנמסר לו בידי לשכת אשראי, גם לשם פיתוח מודלים סטטיסטיים לצורך הערכת הסיכוי שלקוחותיו יעמדו בפירעון תשלומים שבהם הם מתחייבים, ובכלל זה לקשר בין נתוני אשראי לגבי לקוח לבין נתונים אחרים לגבי אותו לקוח, ובלבד שלעניין נתוני אשראי לגבי לקוח שהוא יחיד, יתקיימו גם שני אלה:

- (1) המשתמש בנתוני האשראי יסיר מהם פרטים מזהים של הלקוח בהתאם להוראות שיקבע הממונה לפי סעיף קטן (ד);
- (2) הלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לעניין השימוש האמור ברישה.
- (ד) הממונה יקבע הוראות לעניין סעיף קטן (ג), בין השאר בעניינים אלה:
 - (1) הפרטים המזהים של לקוח שהוא יחיד שיוסרו מנתוני האשראי;
 - (2) דרכי הסרת הפרטים המזהים של לקוח שהוא יחיד מנתוני האשראי;
 - (3) אופן קבלת ההסכמה של לקוח שהוא יחיד לשימוש האמור ברישה של אותו סעיף קטן;
 - (4) אופן השמירה של נתוני האשראי;

(18) בסעיף 26 –

(א) בסעיף קטן (א) –

- (1) בפסקה (2), במקום ”לא יעלה על שנה“ יבוא ”יהיה לא יאוחר משנתיים“ ובמקום ”השר, בהסכמת הנגיד“ יבוא ”הנגיד“;
- (2) בפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים ”לעניין זה“ יבוא ”לעניין זה, נותן אשראי בסיכון נמוך“ – אחד מאלה:

דברי הסבר

המידע שבו הוא עשה שימוש כאמור לתקופה הנדרשת, ובלבד שזו שלא תעלה על ארבע שנים, שבסיומה יידרש המשתמש בנתוני אשראי למחוק את המידע. כמו כן מוצע להקנות לשר, בהסכמת הנגיד, סמכות לקבוע תקופה שמירה אחרת.

עוד מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 53 יחולו גם לעניין דוח אשראי ונתוני אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, בשינויים המחויבים, וכי הסמכות לקבוע תקופה שונה (קצרה משישים ימים ממועד קבלת דוח האשראי), הנתונה לשר המשפטים בסעיף קטן (א), כמו גם הסמכות לקבוע תקופת שמירה שונה, הנתונה לשר בהסכמת הנגיד בסעיף קטן (ב), יהיו נתונות לנגיד.

לפסקאות (18)(א), (ג) ו-(ד) ו-(23)

סעיף 26 לחוק עניינו בתנאים להעברת נתוני אשראי ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי. מוצע לתקן את סעיף קטן (א)(2) של הסעיף האמור ולהאריך את התקופה המרבית שבמהלכה נדרש משתמש בנתוני אשראי להעביר נתונים למאגר, כך שבמקום שנה תוארך התקופה המרבית כאמור לשנתיים. כמו כן, מוצע כי הסמכות הנתונה כיום

אחרים שיש לנותן האשראי לגביו. כך למשל, כדי לדעת אם מודל חיתום האשראי מנבא נכון, אם לקוח עם נתוני אשראי מסוימים יעמוד בהחזר האשראי, יש צורך לבדוק האם, בפועל, לקוחות עם אותם נתונים עמדו בהחזר האשראי או לא. עם זאת, בשל רגישות המידע, בעיקר בכל הנוגע ליחידים, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות אשר יחולו על שימוש זה במידע לגבי לקוח שהוא יחיד. לגבי לקוח כאמור, מוצע שהשימוש במידע יתאפשר רק אם תינתן הסכמתו המפורשת של לקוח שהוא יחיד לעניין השימוש האמור, ובנוסף שמירת המידע וההחזקה בו יהיו באופן שהפרטים המזהים של הלקוח יוסרו.

כמו כן, מוצע להסמיך את הממונה לקבוע הוראות שונות ליישום הסעיף, לרבות בעניין הפרטים המזהים של הלקוח היחיד אשר יוסרו מנתוני אשראי ואופן קבלת הסכמת הלקוח, וכן לגבי אופן השמירה של נתוני האשראי מובהר כי שמירת הנתונים על ידי נותן האשראי, כפופה גם לכל דין רלוונטי אחר, ובתוך כך לדיני הגנת הפרטיות.

במקביל מוצע, בפסקה (41), לתקן את סעיף 53 לחוק ולקבוע כי משתמש שעשה שימוש בנתוני אשראי של לקוח שהוא יחיד לצורכי פיתוח ותיקוף מודלים, יוכל לשמור את

(א) עוסק הנותן אשראי ללקוח שהוא יחיד אגב מכירת נכס או מתן שירות, לתקופות קצרות או בסכומים נמוכים, כפי שיקבע השר, בהתייעצות עם הנגיד;

(ב) עוסק הנותן אשראי ללקוח שהוא תאגיד, אגב מכירת נכס או מתן שירות, למעט שירות תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019²¹⁵;

(3) בפסקה (4), במקום "רק לגבי עסקת אשראי מסוימת" יבוא "לשם התקשרות בעסקת האשראי או לשם הבטחת קיום תנאיה";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) נותן אשראי שמתקיימים לגביו התנאים להעברת נתונים לשם עריכת דוח אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, רשאי, על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), לבקש כי יועברו לו, נוסף על הנתונים כאמור בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי" שבסעיף 2, שהועברו לו לצורך עריכת דוח אשראי לגבי התאגיד, גם נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לאותו תאגיד, ובלבד שנתוני האשראי לגבי בעל הזיקה לתאגיד דרושים לנותן האשראי לשם התקשרות בעסקת האשראי עם התאגיד או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה; על העברת נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, לפי הוראות סעיף קטן זה, יחולו הוראות אלה:

(1) ההוראות לפי סעיף קטן (א)(4), בשינוי זה: במקום "הלקוח" יקראו "בעל הזיקה לתאגיד";

ד ב ר י ה ס ב ר

כומר הפירעון של הלקוח באופן כוללני, הבוחן את כל תיקי האשראי שלו במאומה. הדרישה לעשות שימוש בנתוני האשראי רק ביחס לעסקת אשראי מסוימת יוצרת הפרדה מלאכותית אצל נותן האשראי בין מה שהוא יודע לגבי הלקוח ביחס לעסקת האשראי המסוימת לבין שאר עסקאות האשראי של אותו לקוח. על כן, מוצע לאפשר לנותן האשראי לקבל את הסכמת הלקוח באופן רחב יותר כך שהיא תחול גם ביחס להבטחת קיום תנאי העסקה ולא רק לשם ההתקשרות בעסקת האשראי, ותאפשר לנותן האשראי להשתמש גם בנתוני אשראי לגבי עסקאות אשראי אחרות של אותו לקוח, ובלבד שהן נכרתו עם הלקוח טרם קבלת הסכמתו למסירת נתוני האשראי, ושהלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לשימוש זה.

עוד מוצע לתקן את סעיף קטן (ב) של סעיף 26 לחוק, כך שבמקום ההסמכה הנתונה כיום לשר, בהסכמת הנגיד, יהיה זה הנגיד שיוסמך לקבוע כי נתוני אשראי, מסוג שיקבע, יוכלו לבקש דוח אשראי מלשכת האשראי אף שאינם מעבירים או מתחייבים להעביר נתוני אשראי למאגר מדובר בנושא מהותי לניהול מאגר נתוני האשראי, ומקצועי באופיו, ולכן מתאים שיהיה בסמכות הנגיד.

לשר המשפטים, בהסכמת הנגיד, להאריך תקופה זו, תוקנה לנגיד. זאת, מאחר שהניסיון מראה שנדרשת בהקשר זה התייחסות ספציפית לכל מקרה ומקרה לגופו, והפעלת שיקולים מקצועיים בעיקרם.

כמו כן מוצע לחדד את ההגדרה "נותן אשראי בסיכון נמוך" (בסעיף קטן (א)(3) של סעיף 26 לחוק), שלא יוכל לקבל דוח אשראי, ולהבהיר מי ייכנס לגדרה לגבי כל אחד מסוגי הלקוחות. על פי המוצע, לגבי לקוח שהוא יחיד מדובר במי שנותן אשראי ללקוח שהוא יחיד אגב מכירת נכס או מתן שירות לתקופות קצרות או בסכומים נמוכים, כפי שקבע השר, בהסכמת הנגיד, בתקנות. לעומת זאת, לגבי תאגיד מוצע לקבוע כי מדובר במי שנותן אשראי לתאגיד אגב מכירת נכס או מתן שירות, למעט כאשר השירות בו מדובר הוא שירות תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. זאת, מאחר שבכל הנוגע ללקוח שהוא תאגיד, התייחסות לנותן אשראי לתקופות קצרות או בסכומים נמוכים אינה רלוונטית.

כמו כן, מוצע לתקן את המגבלה הקיימת כיום בסעיף 26(א)(4) לחוק, שלפיה הסכמת לקוח בהתאם לדרישות הסעיף יכולה להינתן רק לגבי עסקת אשראי מסוימת. המגבלה הקיימת היום אינה מתאימה לאופי שוק האשראי ולפעילותם של נתוני האשראי. נותן האשראי מעריך את

²¹⁵ ס"ח התשע"ט, עמ' 201.

- (2) לעניין העברת נתוני אשראי כאמור לגבי בעל זיקה יחיד – גם ההוראות לפי סעיף קטן (ג);
- (ג) בסעיף קטן (ב), במקום "השר בהסכמת הנגיד" יבוא "הנגיד";
- (ד) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) סיפה, נותן אשראי רשאי לעשות שימוש בנתוני אשראי שנמסרו לו ברוח אשראי לפי הוראות סעיף קטן (א) גם לצורך עסקאות אשראי אחרות של הלקוח, ובלבד שעסקאות אלה נכרתו קודם לקבלת הסכמתו של הלקוח למסירת נתוני האשראי, והלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לשימוש האמור";
- (ה) בסעיף קטן (ג), במקום "בידי הלקוח כאמור בסעיף קטן (א)(4)" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א)(4) בידי לקוח שהוא יחיד" ובסופו יבוא "לגבי לקוח כאמור";
- (19) בסעיף 27, אחרי "הכלולים במאגר" יבוא "ולעניין לקוח שהוא תאגיד – גם נתונים לגבי בעל זיקה לתאגיד כאמור בסעיף 26(א1)";
- (20) בסעיף 30(א), אחרי "כי בקשה לאי-מסירת נתונים" יבוא "של לקוח שהוא יחיד" ובסופו יבוא "הנגיד רשאי, בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, לקבוע הוראות כאמור לעניין בקשה לאי-מסירת נתונים של לקוח שהוא תאגיד";
- (21) בסעיף 31 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "ושינה לרעה את תנאי עסקת האשראי עם הלקוח" – יימחקו, ובסופו יבוא "קיבל נותן אשראי, לפי הוראות סעיף 26(א1), נתוני אשראי לגבי יחיד בעל זיקה, יודיע על כך וימסור את הפרטים כאמור גם לבעל הזיקה";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "ללקוח" יבוא "שהוא יחיד";

דברי הסבר

לפסקה (21)

מוצע למחוק את התנאי הקבוע בסעיף 31(א) לחוק שלפיו מסירת הודעה ללקוח על ידי נותן האשראי לפי אותו סעיף תידרש רק במקרה שבו נותן האשראי שינה לרעה את תנאי עסקת האשראי עם הלקוח. באופן זה, יידרש נותן האשראי להודיע ללקוח על כל קבלת דוח אשראי, כמובן, שאין בכך כדי לפגוע בחובת נותן האשראי להודיע ללקוח על שינוי לרעה של תנאי עסקת האשראי בהתאם לדיון הכללי ולחובות הגילוי מכוח הוראות חוק אחרות. יובהר כי נותן אשראי יהיה מחויב להודיע גם ליחיד בעל זיקה על קבלת דוח אשראי לגביו, גם אם הוא אינו מתקשר עם אותו בעל זיקה בעסקת אשראי.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי הוראות שיקבע שר המשפטים לעניין מסירת הודעה ללקוח כאמור בסעיף קטן (א), והתנאים למסירתה, ייקבעו רק לגבי לקוח שהוא יחיד.

לפסקה (19)

בהמשך לדברי ההסבר לפסקאות (15) ו-(18), בעניין התיקון המוצע לסעיפים 23 ו-26(א1) לחוק, מוצע לקבוע במפורש, כי נותן אשראי יוכל לבקש גם נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, בהתאם לאמור בסעיף 26(א1) לחוק בנוסחו המוצע, כך שיהיה ניתן להעביר נתוני אשראי כאמור בהסכמתו של בעל הזיקה, במסגרת הבקשה לקבל דוח אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד.

לפסקה (20)

בסעיף 30(א) לחוק מעוגנת האפשרות של הלקוח לבקש שנתונים לגביו מהמאגר לא יימסרו לנותני אשראי מוצע כי הסמכות לקביעת הוראות ביחס לאפשרות זו תהיה נתונה לשר המשפטים רק ביחס ללקוח שהוא יחיד, והסמכות לקביעת הוראות בעניין לקוח שהוא תאגיד תהיה נתונה לנגיד בכללים בדרך האמורה בסעיף 112, כלומר, בהתייעצות עם שר המשפטים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

(א) האמור בו יסומן בסעיף קטן (א), ובו, אחרי "רשאי לקבל מלשכת אשראי דוח אשראי" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד", ובמקום "את ההוראות" יבוא "ההוראות";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הסמכות לקבוע הוראות לעניין קבלת דוח אשראי, הנתונה לשר בסעיף קטן (א) לגבי לקוח שהוא יחיד, תהיה נתונה לנגיד לגבי לקוח שהוא תאגיד; הנגיד רשאי לקבוע את ההוראות כאמור באותו סעיף קטן בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, ואם קבע כאמור, יחולו על מי שקבע ההוראות החלות על נותן אשראי הזכאי לקבל דוח אשראי, בשינויים המחויבים ובשינויים שיקבע הנגיד";

(23) אחרי סעיף 32 יבוא:

"דירוג אשראי של 32א. (א) נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי, כי לשם עריכת דירוג אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, כאמור בסעיף 13(א), יובאו בחשבון גם נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, ובלבד שמתקיימים, לעניין התאגיד, התנאים להעברת נתונים לשם עריכת דוח אשראי לגבי לפי סעיף 26(א), ואם הבקשה כוללת נתוני אשראי לגבי יחיד בעל זיקה – הוא נתן את הסכמתו לכך.

(ב) הוגשה ללשכת אשראי בקשה לקבל דירוג אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, שלשם עריכתו יובאו בחשבון גם נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, כאמור בסעיף קטן (א), והתקיימו התנאים להעברת הנתונים לשם עריכת דירוג האשראי כאמור, רשאית הלשכה, לשם עריכת הדירוג, לבקש מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, הכלולים במאגז

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (22)

סעיף 32 לחוק מסמין את שר המשפטים, בהסכמת הנגיד ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע גופים נוספים שיוכלו לקבל דוח אשראי מלשכת אשראי, גם אם הם אינם נותני אשראי, בתנאים שיקבע. מוצע כי ביחס לדוח אשראי לגבי תאגידים, סמכות זו תהיה נתונה לנגיד, בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, כלומר בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

לפסקה (23)

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 32א כנוסחו המוצע ולקבוע בו הוראות בעניין קבלת דירוג אשראי של תאגיד, אשר כולל גם נתונים לגבי בעלי הזיקה לתאגיד (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – דירוג אשראי משוקלל). מוצע לקבוע כי נותן אשראי יוכל לבקש מלשכת אשראי לקבל דירוג אשראי משוקלל, ובלבד שהתקיימו התנאים להעברת הנתונים לגבי התאגיד לפי סעיף 26(א) לחוק, ואם הבקשה

כוללת יחיד בעל זיקה – התקבלה הסכמתו לשם כך. מובהר כי לא תידרש הסכמתו של תאגיד בעל זיקה לשם הכללת נתוני האשראי שלו בדירוג האשראי המשוקלל של התאגיד. לכן, בשלב ראשון, על נותן האשראי שמגיש בקשה לקבלת דירוג אשראי כאמור לוודא שאכן התקיימו כל התנאים לקבלת דוח אשראי לגבי התאגיד, ואם ברצונו לכלול בדירוג האשראי המשוקלל של התאגיד גם נתונים של יחיד בעל זיקה – לוודא כי התקבלה הסכמתו לכך. בשלב השני, לשכת האשראי תידרש לבדוק את התקיימות התנאים כאמור כדי לפנות לבנק ישראל בבקשה לקבל את הנתונים כאמור על התאגיד, שכוללים גם נתוני אשראי לגבי בעל הזיקה לתאגיד עם זאת, לשכת האשראי לא תוכל להעביר את נתוני האשראי של בעלי הזיקה – תאגידים או יחידים – אם לא התקבלה הסכמתם לכך. על דירוג אשראי לא משוקלל, המתייחס רק לנתונים לגבי התאגיד, יחולו הדינים הרגילים לפי סעיף 13 לחוק.

(ג) הוגשה לבנק ישראל בקשה לקבל נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, לשם עריכת דירוג אשראי של לקוח שהוא תאגיד, כאמור בסעיף קטן (ב), ימסור בנק ישראל ללשכת האשראי, נתוני אשראי לגבי בעל הזיקה לתאגיד, הכלולים במאגר.

(ד) לשכת אשראי לא תמסור לנותן אשראי שהגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יחד עם דירוג האשראי של לקוח שהוא תאגיד, נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, אלא אם כן בעל הזיקה הסכים למסירת נתונים כאמור לגביו בהתאם להוראות סעיף 26(א1);

(24) בסעיף 33 –

(א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "בשאלה אם לתת אשראי ללקוח" יבוא "לגבי הערכת הסיכוי כי לקוח שהוא יחיד יעמוד בפירעון התשלומים שבהם הוא מתחייב", אחרי "עם אותו לקוח" יבוא "או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה", ובסופו יבוא "נותן אשראי או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, דרך עיסוק, רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי כאמור לגבי לקוח שהוא תאגיד, כפי שיקבע הנגיד בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (24)

להיקף המידע הנמסר בעת העברת דוח אשראי. כך, למשל, נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי במצב שבו נדרש שינוי אמצעי התשלום ביחס לעסקה קיימת, או לשם שינוי מסגרת אשראי לעניין חוזה קיים לשימוש באמצעי תשלום. חיווי האשראי יינתן בתנאי שנותן האשראי עמד בחובת היידוע הקבועה בסעיף 33 לחוק.

עוד מוצע לקבוע כי אם הנגיד יפעיל את סמכותו לפי סעיף 112 לחוק ויקבע כי מאגר נתוני האשראי יכלול גם נתונים לגבי תאגידים, הוא יקבע באותם כללים את השימושים שיוכל נותן אשראי לעשות בחיווי אשראי לגבי תאגיד ואת התנאים לקבלת חיווי אשראי על ידם. לעומת קבלת חיווי אשראי לגבי לקוח שהוא יחיד, שדורש יידוע של הלקוח, מוצע שלגבי לקוח שהוא תאגיד לא תיקבע חובה של יידוע, זאת בשל השונות ביחס לתאגידים בהיבטי פרטיות, וכן בשל הצורך לשמור על גמישות עסקית ביחס לתאגידים.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את השה בהתייעצות עם הנגיד ושר האוצר, או לפי הצעת אחד מהם, לקבוע נסיבות ותנאים שבהם נותן אשראי, לרבות מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, דרך עיסוק, יהיה רשאי לבקש חיווי אשראי גם לגבי יחיד שהוא אינו הלקוח שלו נתן האשראי, ובלבד שהדבר נדרש לצורך מתן האשראי ללקוח.

מוצע לתקן את סעיף 33 לחוק המסדיר את האפשרות לקבל חיווי אשראי ראשית, מוצע להרחיב את משמעות המונח חיווי אשראי, כך שזה יתייחס באופן רחב יותר להערכת הסיכוי כי הלקוח יעמוד בפירעון התשלומים שבהם הוא התחייב, ולא רק בשאלה אם לתת ללקוח אשראי או לא. הרחבה זו תאפשר מנעד רחב יותר של תשובות לנותן האשראי ולא רק תשובה בינארית של כן או לא. בתקופת הפעילות של המאגר התברר כי יש לקוחות אשר סובלים מהבינאריות הזו, שכן אם יש לגביהם מידע "שלילי" מסוים במאגר לצד מידע "חיובי", לרוב ניתנת לגביהם תשובה שלילית (ביחס לשאלה אם לתת להם אשראי). שכן החוק לכאורה לא מאפשר לתת תשובה מורכבת יותר.

כמו כן, מוצע להרחיב את קשת המקרים שבהם יהיה אפשר לקבל חיווי אשראי גם לשם הבטחת קיום תנאי העסקה ולא רק לשם התקשרות עם הלקוח בעסקה חדשה. זאת, לנוכח הצורך העולה מהשוק לקבל חיווי אשראי גם לשם הבטחת קיום תנאי העסקה, ובשל ההבנה כי חיווי אשראי יסייע ללקוחות לקבל אשראי בסוגי עסקאות אשראי מורכבות יותר מסוגי העסקאות שהמחוקק ראה לנגד עיניו בעת חקיקתו של החוק. חיווי אשראי, במובחן מדוח נתוני אשראי, מבטיח כי הפגיעה בפרטיות הלקוח תהיה קטנה יותר, בהשוואה

(1) השה, בהתייעצות עם הנגיד ושר האוצר, או לפי הצעת אחד מהם, רשאי לקבוע נסיבות ותנאים שבהתקיימם נותן אשראי בעסקת אשראי, לרבות מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, דרך עיסוק, יהיה רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי גם לגבי יחיד שאינו הלקוח שעימו הוא מתקשר בעסקה כאמור, ובלבד שהדבר נדרש לצורך העסקה האמורה; נקבעו תקנות לפי פסקה זו, והוגשה ללשכת אשראי בקשה כאמור, יראו את אותו יחיד כלקוח לעניין הוראות סעיפים 34 עד 36;

(2) הנגיד רשאי לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, נסיבות ותנאים שבהתקיימם נותן אשראי לתאגיד או מי שהתחייבותו של תאגיד במסגרת עסקה להספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, יהיה רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי גם לגבי תאגיד שאינו הלקוח שעימו הוא מתקשר בעסקה כאמור, ובלבד שהדבר נדרש לצורך העסקה האמורה; נקבעו כללים לפי פסקה זו, והוגשה ללשכת אשראי בקשה כאמור, יראו את התאגיד האמור כלקוח לעניין הוראות סעיפים 34 עד 36.

(ג) בלי לגרוע מההוראות לפי סעיף קטן (ב)(2), רשאי הנגיד לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, נסיבות ותנאים שבהתקיימם נותן אשראי או מי שהתחייבותו של הלקוח במסגרת עסקה להספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי גם לגבי בעל זיקה ללקוח שהוא תאגיד, שעימו הוא מתקשר בעסקה כאמור, ובלבד שהדבר נדרש לצורך העסקה האמורה; נקבעו כללים לפי פסקה זו, והוגשה ללשכת אשראי בקשה כאמור, יראו את בעל הזיקה האמור כלקוח לעניין הוראות סעיף קטן (א) וסעיפים 34 עד 36;

דברי הסבר

תוך השארת גמישות לקבוע תנאים לקבלת החיווי, כמו למשל יידוע הגורם שאינו הלקוח בדבר חיווי האשראי, בנסיבות שבהן הדבר אפשרי, וכן לקבוע נסיבות נוספות שבהן נמצא כי מוצדק לאפשר הסדר זה. מוצע להבהיר כי אם התבקש חיווי אשראי לגבי יחיד כאמור שאינו הלקוח, יראו את אותו יחיד כלקוח לעניין הוראות סעיפים 34 עד 36 לחוק בכל הנוגע להגשת הבקשה לקבלת חיווי, אופן העברת הנתונים מהמאגר לשם כך והנתונים שיהיה ניתן למסור יחד עם החיווי.

נוסף על כך מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112 לחוק, הוראות מקבילות כאמור בנוגע לקבלת חיווי אשראי לגבי מי שאינו הלקוח, כשהלקוח הוא תאגיד. לדוגמה, במקרה של עסקת ניכיון שטר כאמור, כשמי שהשטר שלו הוסב הוא תאגיד, או במקרה של עסקת פקטורינג כאמור, כאשר מי שחובו הומחה הוא תאגיד.

בנוסף, וכאמור לעיל, לצורך חיתום האשראי של תאגיד נדרש מידע גם על אודות בעל זיקה לתאגיד. על כן מוצע שנותן אשראי והגופים הנוספים המפורטים בסעיף

בהתאם לצורך שעלה מהשוק, יש עסקאות אשראי, דוגמת ניכיון שיקים, אשר החיווי שנדרש לשם כריתתן אינו רק לגבי לקוחו של נותן האשראי שקיבל את המימון מנותן האשראי, אלא גם לגבי הגורם שהתחייב לפני הלקוח. דוגמה אחרת היא עסקה של המחאת חובות לקוחות (Factoring) (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – עסקת פקטורינג). לדוגמה, בית עסק שיש לו התחייבות של קונים שרכשו מוצרים או שירותים מבית העסק ועדיין לא פרעו את חובם לבית העסק. בעסקאות מסוג זה, בית העסק (הלקוח) מבקש מימון מגוף פיננסי בתמורה להמחאת החובות של אותם קונים לגוף הפיננסי. יודגש כי בעסקאות אלה לעיתים המחאת החובות נעשית בדרך של מתן בטוחה לפירעון ההלוואה, ולעיתים היא נעשית בדרך של מכר מלא, תלוי בתנאי העסקה. לפיכך, נדרש להתייחס לעניין זה של המחאת חובות במפורש, בשם לב להגדרה "עסקת אשראי" שכוללת ניכיון שטר אך לא מתייחסת במפורש לעסקת פקטורינג.

ההסמכה המוצעת לעיל נועדה לאפשר קבלת חיווי אשראי גם על מי שאינו הלקוח שקיבל את המימון במצבים אלה, כדי לאפשר הערכה של הסיכון שבעסקה,

(25) בסעיף 34, אחרי "הוגשה ללשכת אשראי בקשה" יבוא "בידי נותן אשראי או מי שהתחייבותו של הלקוח במסגרת עסקה להספקת נכס או שירות הומחנה לטובתו", אחרי "לגבי לקוח" יבוא "והתקיימו התנאים להעברת חיווי האשראי לפי סעיף 33" ובסופו יבוא "ולעניין לקוח שהוא תאגיד – לרבות נתונים כאמור לגבי בעל זיקה לתאגיד";

(26) בסעיף 35 –

- (א) בסעיף קטן (א) אחרי "לקבל נתוני אשראי מהמאגר" יבוא "בעניינו של לקוח שהוא יחיד", במקום "מעידים באופן מובהק" יבוא "יכולים להעיד" ובמקום "שיש בהן כדי להעיד באופן מובהק" יבוא "שיכולות להעיד";
- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח" יבוא "שיכולים להעיד על כך שלקוח שהוא יחיד";
- (ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הגישה לשכת אשראי לבנק ישראל בקשה לקבל נתוני אשראי מהמאגר בעניינו של לקוח שהוא תאגיד, לשם מתן חיווי אשראי, ימסור בנק ישראל ללשכת האשראי את נתוני האשראי לגבי הלקוח הכלולים במאגר, לרבות נתונים כאמור לגבי בעל זיקה לתאגיד, ולעניין נתונים כאמור לגבי יחיד בעל זיקה – יפעל בנק ישראל לגבי מסירת הנתונים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).";

ד ב ר י ה ס ב ר

33(ג) לחוק. כך למשל, אם מדובר בבעל זיקה שהוא יחיד – יידרש נותן האשראי ליידע את בעל הזיקה כי הוא מבקש לקבל חיווי אשראי לגביו.

לפסקה (26)

לפי ההסדר הקיים היום בסעיף 35 לחוק, בנק ישראל ימסור ללשכת אשראי נתוני אשראי מהמאגר לשם מתן חיווי אשראי לגבי לקוח, רק אם קיימים במאגר נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב. בדומה לתיקון המוצע של סעיף 22(ה) לחוק, בפסקה (13), מוצע לתקן את סעיף 35 לחוק ולשנות את המינוח שנקבע לגבי התנאי המאפשר להעביר את כלל המידע על הלקוח ללשכת האשראי, כך שבמקום קיומם של נתונים אשר "מעידים באופן מובהק" על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב, תנאי זה יתייחס לקיומם של נתונים אשר "יכולים להעיד" על כך.

כאמור, אין זה נכון שהחוק ינקוט עמדה באשר ליכולת הפירעון של החייב על בסיס הנתונים הנמצאים במאגר הערכת הסיכוי באשר ליכולת הפירעון של החייב נעשית בידי לשכת האשראי ונותן האשראי, בהתאם לנתונים שלפניהם ולמודלים שפיתחו. זוהי דרך נוספת שבאה לסייע לאותם לקוחות שנפגעו מהבינאריות של חיווי האשראי. הנוסח הקיים הקשה על לשכות אשראי לתת חיווי אשראי שאינו שלילי ביחס ללקוח שיש לגביו נתונים אשר לפי החוק בנוסחו כיום הם "נתונים המעידים באופן מובהק על

יוכלו לבקש ולקבל חיווי אשראי גם לגבי בעל זיקה – יחיד או תאגיד – לתאגיד שנוטל אשראי, ובלבד שהדבר נדרש לצורך העסקה האמורה. יובהר, כאמור לעיל, שהוראות החוק לגבי החיווי יחולו בהתאם לזהותו של אותו בעל זיקה: אם מדובר ביחיד בעל זיקה, יחולו הוראות החוק החלות על חיווי אשראי לגבי יחיד, ואם מדובר בבעל זיקה שהוא תאגיד, אזי יחולו לגבי החיווי הוראות החוק החלות על תאגיד.

לפסקה (25)

בהמשך לתיקונים המוצעים בפסקה (24), מוצע לתקן את סעיף 34 לחוק כך שהוראותיו יתייחסו לכלל הגורמים הרשאים לבקש חיווי אשראי לפי סעיף 33 לחוק בתיקונו המוצע, וכן לאפשרות לקבל חיווי אשראי גם לגבי בעל זיקה לתאגיד, וכן להבהיר כי לשכת אשראי יכולה לבקש מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי מהמאגר רק אם התקיימו התנאים להעברת חיווי האשראי, ועל כן היא נדרשת לוודא את התקיימותם.

כמו כן, מוצע שאם מדובר בחיווי אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, ונותן האשראי מעוניין לקבל חיווי אשראי הכולל בתוכו גם את נתוני האשראי של בעל הזיקה לתאגיד (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – חיווי אשראי משוקלל), תוכל הלשכה לבקש לקבל נתוני אשראי גם לגבי בעל הזיקה לתאגיד. יובהר כי אם נותן האשראי יהיה מעוניין לקבל חיווי אשראי נפרד לגבי בעל הזיקה לתאגיד, הוא יידרש להראות כי התקיימו התנאים הקבועים בסעיף

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד";

(ב) אחרי "חיווי האשראי לגבי לקוח" יבוא "שהוא יחיד";

(28) אחריו סעיף 36 יבוא:

"הוראות מיוחדות 36א. (א) הנגיד רשאי לקבוע, בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, נתונים לגבי לקוח שהוא תאגיד, שלשכת אשראי תהיה רשאית לצרף לחיווי אשראי לעניין אותו לקוח, ובכלל שנתונים כאמור לא יכללו כל מידע לגבי יחיד בעל זיקה ובכלל זה חיווי אשראי או נתוני אשראי לגבי יחיד כאמור.

(ב) הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתכונת חיווי האשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, ובכלל זה לעניין אופן הצגת החיווי";

(29) סעיף 37 – בטל;

דברי הסבר

בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112 לחוק, נתונים לגבי לקוח שהוא תאגיד שלשכת אשראי תהיה רשאית לצרף לחיווי אשראי לעניין אותו לקוח, ובכלל שנתונים אלה לא יכללו כל מידע לגבי יחיד בעל זיקה, ובכלל זה חיווי אשראי או נתוני אשראי לגבי יחיד כאמור. כלומר, בנוגע לחיווי שניתן לגבי לקוח שהוא תאגיד, לא יהיה ניתן למסור פרטים על אודות יחיד שהוא בעל זיקה ללקוח, אך הדבר אינו גורע מהאפשרות לבקש חיווי אשראי נפרד לגבי בעל הזיקה, בהתאם למוצע בתיקון סעיף 33 לחוק (ראו פסקה (24)). אם התקיימו התנאים לכך.

כמו כן, מוצע להסמיך את הממונה לקבוע הוראות לעניין המתכונת ואופן ההצגה של חיווי אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים.

לפסקה (29)

מוצע, בהתאם למחיקת ההגדרה "חברת החשמל" בסעיף 2 לחוק, כמוצע בפסקה (2), וכמבואר בדברי ההסבר לאותה פסקה, לבטל את סעיף 37 לחוק, וזה נוסחו:

"מתן חיווי לחברת חשמל בדבר נקיטת אמצעי גבייה

37. (א) פיגר לקוח בתשלומיו לחברת חשמל בעד צריכת חשמל, כפי שקבע השה, רשאית חברת חשמל לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי בשאלה אם לנקוט אמצעי גבייה לגבי אותו לקוח, ובכלל ששלחה ללקוח הודעה על כוונתה לקבל חיווי לגבי ועל כך שלשם קבלת החיווי תגיש לשכת האשראי לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגבי הכלולים במאגר, והכול כפי שקבע הנגיד.

(ב) על חיווי לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סימן זה החלות על חיווי אשראי, בשינויים המחויבים.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על חברת חשמל אם אינה מעבירה נתוני אשראי למאגר בשל ההוראות לפי סעיפים 19(ג) או 20.

כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים בהם התחייב". לעומת זאת, על פי התיקון מוצע, יועברו נתוני האשראי לגבי הלקוח ללשכת האשראי ולנותן האשראי, והם אלה שיעריכו את יכולת הפירעון של הלקוח.

לבסוף, מוצע לייחד את ההסדר הקבוע כיום בסעיף 35 לחוק ללקוח שהוא יחיד, ולגבי תאגיד – לקבוע כי העברת נתוני אשראי לגבי ללשכת אשראי, לשם מתן חיווי אשראי, לרבות נתונים כאמור לגבי בעל זיקה לתאגיד, לא תהיה תלויה בשאלת קיומם במאגר של נתוני אשראי שיכולים להעיד על כך שהתאגיד אינו עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב. עם זאת, מוצע, שבכל הנוגע לנתונים כאמור לגבי יחיד בעל זיקה, בנק ישראל יפעל לגבי מסירתם ללשכת אשראי בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 53 בתיקונו המוצע לעניין נתוני אשראי לגבי יחידים, ויעביר את המידע רק אם קיימים נתונים כאמור לגבי בעל הזיקה שיכולים להעיד על כך שהוא לא עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב. עם זאת, מוצע כי כאשר מדובר בחיווי אשראי משוקלל, והמידע לגבי היחיד בעל הזיקה מועבר רק ללשכת האשראי כדי שתוכל לשקלל את הנתונים לגביו במסגרת החיווי שיימסר לגבי התאגיד, הרי שלא יהיה צורך ליידע את היחיד בעל הזיקה לתאגיד על העברת הנתונים. כך, לנותן האשראי שמקבל את חיווי האשראי לא תהיה יכולת לדעת אם נמסרו ללשכה נתונים לגבי יחיד בעל זיקה, ואיזה משקל ניתן לאותם נתונים במסגרת חיווי האשראי.

לפסקאות (27) ו-(28)

מוצע לייחד את הוראות סעיף 36 לחוק, שעוסקות בנתוני אשראי שניתן לצרף לחיווי אשראי, ללקוחות שהם יחידים, ולקבוע, בסעיף 36א לחוק כנוסחו המוצע, הוראות מיוחדות לעניין נתונים שאפשר לצרף לחיווי אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד. על פי המוצע, הנגיד יהיה רשאי לקבוע,

- (א) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "המעידים באופן מובהק" יבוא "שיכולים להעיד";
- (ב) בסעיף קטן (ג), במקום "לקוח רשאי" יבוא "לקוח שהוא יחיד רשאי" ואחרי "ביקש לקוח" יבוא "כאמור";
- (ג) בסעיף קטן (ד), בכל מקום, אחרי "ללקוח" יבוא "שהוא יחיד" ואחרי "ללקוחות" יבוא "שהם יחידים";
- (ד) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ד1) דוח ריכוז נתונים יימסר ללקוח שהוא תאגיד, לבקשתו, תמורת תשלום וכפי שיקבע הנגיד";

- (ה) בסעיף קטן (ה), במקום "תמורת תשלום וכפי שיקבע הנגיד" יבוא "הנגיד רשאי לקבוע תשלום בעד מסירת מידע כאמור וכן תנאים שבהתקיימם יחול פטור מתשלום";

- (א) בסעיף קטן (ב), אחרי "לקוח" יבוא "שהוא יחיד" ובסופו יבוא "לגבי לקוח כאמור";
- (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הנגיד רשאי, בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, לקבוע הוראות לעניין אופן מתן ייפוי הכוח בידי לקוח שהוא תאגיד, כאמור בסימן זה, ולעניין אופן הוכחת קיומם של התנאים להעברת דוח ריכוז נתונים לשם מסירת דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח כאמור";

- (32) בסעיף 43, במקום "הנגיד, בהסכמת השר ובאישור הוועדה, יקבע" יבוא "הנגיד יקבע בכללים" ובסופו יבוא "כללים לפי סעיף זה לעניין לקוח שהוא יחיד ייקבעו בהסכמת השר ובאישור הוועדה, וכללים כאמור לעניין לקוח שהוא תאגיד ייקבעו בדרך האמורה בסעיף 112";

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצג ללקוח באופן נגיש באזור האישי באתר האינטרנט של בנק ישראל, וכן במקומות מונגשים או מרכזיים נוספים.

לפסקאות (31) ו-(32)

בשל המאפיינים השונים של השירותים הניתנים ליחידים לעומת השירותים הניתנים לתאגידים, וכחשלמה להוראות סעיף 112 לחוק, מוצע לקבוע כי סמכות שר המשפטים לקבוע הוראות בעניין אופן מתן ייפוי כוח למיזם כוח בתמורה ובעניין אופן הוכחת קיומם של התנאים להעברת דוח ריכוז נתונים למיזם כוח בתמורה, תהיה נתונה לו לגבי לקוחות שהם יחידים, ואילו לגבי לקוחות שהם תאגידים – תוקנה סמכות דומה לנגיד, שיקבע הוראות אלה בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112.

עוד מוצע כי הדרישה הקבועה היום בסעיף 43 לחוק להסכמת שר המשפטים ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת לקביעת תנאים שמיזם כוח בתמורה יידרש לעמוד בהם כדי לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח, ולקביעת השימושים שמיזם הכוח יוכל לעשות במידע, בכללים

לפסקה (30)

מוצע לתקן את סעיף 38 לחוק בהתאם לתיקון סעיף 35 לחוק, המוצע בפסקה (26), לעניין נתונים היכולים להעיד על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב, ומאותם נימוקים אשר פורטו לעיל בדברי ההסבר לאותה פסקה.

כמו כן, מוצע כי הוראות החוק שלפיהן לקוח רשאי לבקש כי דוח ריכוז הנתונים יהיה בשפה העברית או הערבית, ולקבל מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים בלא תשלום, אחת לשנה, יחולו רק לעניין לקוחות שהם יחידים. לגבי לקוחות שהם תאגידים, מוצע כי דוח ריכוז נתונים יימסר להם, לבקשתם, תמורת תשלום וכפי שיקבע הנגיד בכללים.

עוד מוצע לתקן את סעיף קטן (ה) של סעיף 38 לחוק, באופן שיקנה לנגיד שיקול דעת שלא לקבוע תשלום או לקבוע תנאים שבהתקיימם לא ייגבה תשלום, בעד מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים, כגון אם המידע

(33) סעיף 44 – בטל;

(34) בסעיף 45 –

(א) בכותרת השוליים, אחרי "לשכת אשראי" יבוא "ומשתמש בנתוני אשראי";

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "הדרוש לה לפיתוח מודל סטטיסטי לשם מתן חיוויי אשראי ושירותים המתבססים על נתוני אשראי" יבוא "לעניין לקוחות שהם יחידים הדרוש לה לשם מתן חיוויי אשראי, לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי, וכן לשם מתן שירות נוסף שהותר לה לעסוק בו לפי סעיף 12(ב), לרבות באמצעות פיתוח מודל סטטיסטי";

(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

התשמ"א-1981 (להלן בדברי ההסבר לפרק זה – חוק הגנת הפרטיות). לגבי מקור מידע שהוא גוף ממשלתי, מוצע כי הכללים ייקבעו גם בהסכמת השר הממונה עליו.

יצוין כי כלל הנתונים – נתוני האשראי והנתונים הנוספים – יימסרו גם ביחס לתאגיד שלא ניתן להפיק לגבי דוח אשראי או דוח ריכוז נתונים, כגון תאגידים שנמצאים במרשם חסרי ישויות משפטיות של רשות המסים וכן תאגידים שאין אפשרות לזהותם באופן חד-ערכי, כאמור לעיל בדברי ההסבר לסעיף 23א לחוק כנוסחו המוצע בפסקה (15). תאגידים אלה הוחרגו אמנם מפרק ז' לחוק, בשל הקושי להפיק בעניינם דוח אשראי. עם זאת, קיימת חשיבות להעברת נתונים לגבי גופים אלה לצורכי בנק ישראל, בין השאר מאחר שאלה נדרשים כדי לאמוד ולנתח את כלל החשיפות לאשראי במשק. לפיכך מוצע שלא להחריג תאגידים אלה מתחולת ההסדר המוצע, כאמור בפרק ז' לחוק לעניין המידע הדרוש לבנק ישראל למילוי תפקידיו לפי דין.

מוצע לקבוע באופן מפורש כי נתונים אלה, אשר נמסרו למאגר לצורך שימוש ייעודי של בנק ישראל, לא יימסרו על ידי בנק ישראל לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק או לשם מתן חיוויי אשראי לפי סעיף 35 לחוק, וכן לא ייכללו במידע הלא מיועד לפי סעיף 45 לחוק. נתונים אלה לא ייכללו גם בדוח ריכוז נתונים רגיל או מלא בהתאם להגדרות המתוקנות של מונחים אלה בסעיף 2 לחוק, כמפורט בפסקה (2) של סעיף זה.

סעיף 54ב המוצע עניינו באופן השימוש במידע שבמאגר נתוני האשראי לצורכי שימושי בנק ישראל. מוצע לעגן בו הן את ההוראה שקבועה היום בסעיף 44(א) לחוק, המאפשרת לבנק ישראל לעשות שימוש במידע לא מיועד שבמאגר לגבי לקוחות שהם יחידים (ראו סעיף 54ב(א) המוצע), והן את ההוראה הקבועה היום בסעיף 44(ב) לחוק לגבי העברה והצלבה של מידע על יחידים לשם הפקת מידע לא מיועד.

כמו כן, לנוכח הרחבת המאגר ביחס לתאגידים, מוצע לקבוע כי לשם מילוי תפקידיו, בנק ישראל יהיה רשאי לעשות שימוש במידע מיועד של תאגיד, לרבות הצלבת המידע האמור עם מידע מיועד אחר המצוי בידיו לפי דין

של הנגיד, תיחיד לתנאים כאמור שיקבע הנגיד לעניין לקוח שהוא יחיד.

לפסקאות (33) ו-(44)

לנוכח הרחבת השימוש של המידע במאגר לצורכי בנק ישראל, בפרט ביחס למידע מיועד על תאגידים כפי שיפורט להלן, מוצע להפריד את ההתייחסות לשימושים של בנק ישראל במידע אשר נמצא במאגר המעוגנת היום בין השאר בסעיף 44 לחוק, כך שזו תעוגן בפרק נפרד – פרק ז' המוצע – שבמסגרתו ייקבעו הוראות הנוגעות להעברת המידע למאגר, שמירתו, גישה אליו ושימוש בו לשם מילוי תפקידיו של בנק ישראל. בתוך כך, מוצע לבטל את סעיף 44 לחוק, שזה נוסחו:

"שימוש במידע לא מיועד בידי בנק ישראל"

44. (א) בנק ישראל רשאי לעשות שימוש במידע לא מיועד הכלול במאגר לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל.

(ב) בנק ישראל רשאי להעביר למאגר מידע מיועד לגבי לקוחות, הנמצא בידיו מכוח סמכויותיו לפי דין (בסעיף קטן זה – מידע חיצוני), לשם הצלבתו עם מידע מיועד הכלול במאגר והפקת מידע לא מיועד הדרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל, ובלבד שהמידע החיצוני יימחק מהמאגר מיד לאחר הפקת המידע הלא מיועד; הצלבת המידע לפי סעיף קטן זה תיעשה, ככל האפשר, באופן שלא ייחשף במסגרתה מידע מיועד בפני מורשי הגישה למידע מיועד בהתאם להוראות סעיף 60(ג), מעבר לחשיפה הדרושה לצורך הצלבת המידע.

בסעיף 54א המוצע, מוצע להרחיב את האפשרות של בנק ישראל לקבל מידע נוסף על תאגידים לצורך מילוי תפקידיו לפי דין. לצורך כך, מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע בכללים, בדרך הקבועה בסעיף 112, כי מקורות המידע יעבירו נתונים ייעודיים למאגר ביחס לתאגידים, אשר לא ישמשו לצורך מתן אשראי או לצרכים אחרים שבהם נעשה שימוש בנתוני אשראי לפי החוק. יובהר כי אין הכרח שנתונים אלה יהיו נתוני אשראי בהגדרתם בסעיף 2 בחוק. עם זאת, מוצע להחריג מההוראה המוצעת העברת מידע אישי בהגדרתו בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות.

"(א1) בנק ישראל רשאי לתת ללשכת אשראי גישה למידע לא מזוהה הכלול במאגר לגבי לקוחות שהם תאגידים ולגבי יחידים בעלי זיקה לתאגיד, הדרוש לה לשם מתן חיווי אשראי ושירותים כאמור בסעיף קטן (א), לרבות באמצעות פיתוח מודל סטטיסטי; גישה כאמור יכול שתניתן על בסיס הצלבה שיבצע עובד בנק ישראל שהורשה לכך בידי הנגיד, של המידע הכלול במאגר לגבי תאגידים עם המידע הכלול במאגר לגבי יחידים בעלי זיקה; גישה כאמור למידע לא מזוהה לגבי יחיד בעל זיקה תינתן רק לגבי מידע שמועד הכללתו במאגר חל בעשר השנים שקדמו למועד שבו ניתנה הגישה אליו.

(א2) הנגיד רשאי, בכללים בדרך האמורה בסעיף 112, להתיר למשתמש בנתוני אשראי, או לסוגי משתמשים כאמור, גישה למידע לא מזוהה הכלול במאגר לגבי לקוחות שהם תאגידים, כאמור בסעיף קטן (א1), לשימושים ובתנאים שיקבע כאמור.

(א3) הנגיד, בהסכמת השר, רשאי לקבוע בכללים כי גם למשתמש בנתוני אשראי או לסוגי משתמשים כאמור, תינתן גישה למידע כאמור בסעיף קטן (א1) הנוגע ליחידים בעלי זיקה, ובכלל זה מידע שהתקבל על בסיס הצלבה כאמור באותו סעיף קטן, לשימושים ובתנאים שיקבע כאמור;

(ד) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לשכת אשראי ומשתמש בנתוני אשראי לא יעתיקו ולא ישמרו מידע לא מזוהה שיש להם גישה אליו לפי סעיפים קטנים (א) עד (א3); גורם המנוי בפסקאות (1) עד (3) להלן רשאי לקבוע נסיבות שבהן לשכת אשראי ומשתמש בנתוני אשראי יהיו רשאים להעתיק ולשמור חלק ממידע לא מזוהה, כאמור בסעיף הקטן המצוין לצידו, באופן ובתנאים שיקבע, וככל הדרוש לפיתוח מודל סטטיסטי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1):

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור, יהיה אפשר להמשיך לעשות שימוש במידע לגבי היחיד בעל הזיקה אליו, גם אם לאחר מכן ירד סך החשיפה של התאגיד לאשראי (והחלק היחסי שלו מתוך סך החשיפה כאמור של כלל התאגידים) מתחת לרף של 0.05%.

כמו כן, ביחס לשמירת מידע כאמור מוצע כי נוסף על שמירתו במאגר, בנק ישראל יהיה רשאי, לטובת ביצוע תפקידיו לפי דין, לשמור את המידע במאגרים נוספים. לעניין העברה או שמירה של נתונים הנוגעים ליחיד בעל זיקה לתאגיד מהותי העברת הנתונים תיעשה לאחר שהבנק שקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בשמירת הנתונים או בהעברתם, והגיע למסקנה כי הדבר נדרש לשם ביצוע תפקידיו, ובמידה שמצדיקה את הפגיעה ולתקופה הנדרשת. אם בנק ישראל ימצא כי אין הצדקה להעביר או לשמור את הנתונים כאמור, הם יימחקו בתום תקופת התיעוד בהתאם לקבוע בסעיף 23 לחוק.

לפסקה (34)(ג) ו-(ד)

מוצע לקבוע כי בנק ישראל יהיה רשאי לתת גישה למידע לא מזוהה הכלול במאגר לגבי לקוחות שהם תאגידים ולגבי יחידים בעלי זיקה לתאגיד, לשם מתן חיווי

והעברת המידע למאגרי מידע אחרים המשמשים אותו לצורך מילוי תפקידיו (ראו סעיף 54ב(ב) המוצע).

נוסף על כך, מוצע כי בנק ישראל יהיה רשאי לעשות שימוש במידע מזוהה כאמור לגבי יחיד בעל זיקה, לרבות מידע כאמור שמקורו במאגר היחידים. ואולם על פי המוצע, הדבר יתאפשר רק לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד, שבעת הוצאת המידע מהמאגר היה בעל זיקה לתאגיד מהותי. לעניין זה מוצע להגדיר תאגיד מהותי על בסיס סך החשיפה לאשראי שלו, של השולט בו ושל תאגידים שבשליטתו ובשליטת השולט בו, ביחס לסך האשראי שניתן לכלל התאגידים שקיימים לגביהם נתונים במאגר נתוני האשראי לגבי תאגידים. צמצום זה רק ביחס לתאגידים מהותיים – שסך החשיפות שלהם לאשראי הוא גבוה – נועד לאזן בין הצורך של בנק ישראל לעשות שימוש במידע לשם מילוי תפקידיו ומטרותיו לבין הצורך להגן על פגיעה בפרטיות של יחידים בעלי זיקה.

יובהר כי התקיימות התנאים האמורים לצורך שימוש במידע לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד מהותי, תיבחן בעת הוצאת המידע מהמאגר, שהוא המועד הקובע לעניין זה. כך למשל, אם תאגיד נחשב לתאגיד מהותי במועד הקובע

- (1) השר, בהסכמת הנגיד – סעיף קטן (א);
- (2) הנגיד – סעיף קטן (א1) לענין מידע לא מזוהה לגבי תאגידים, וסעיף קטן (א2);
- (3) הנגיד, בהסכמת השר – סעיף קטן (א1) לענין מידע לא מזוהה לגבי יחיד בעל זיקה, וסעיף קטן (א3);
- (35) בסעיף 46 –

- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "מידע שאין לכלול בנתוני אשראי הנמסרים מהמאגר";
- (ב) במקום "בסעיף 19(א)(1) עד (5)" יבוא "בסעיף 19(א)(1) עד (3), (10) ו-(11)", אחרי "בנתוני האשראי הנמסרים" יבוא "לגבי לקוחות שהם יחידים", ובסופו יבוא "הנגיד רשאי לקבוע פרטי מידע נוספים שאין לכלול בנתוני האשראי הנמסרים כאמור לגבי לקוחות שהם תאגידים, דרך כלל או לסוגי לקוחות כפי שיקבע";
- (36) בסעיף 47 –

- (א) בסעיף קטן (ב), אחרי "לקבוע" יבוא "לענין נתוני אשראי של לקוחות שהם יחידים" ואחרי "אשראי" יבוא "כאמור";
- (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בהסכמת הנגיד, רשאי לקבוע נסיבות שבהן תהיה לשכת אשראי רשאית להעתיק ולשמור חלק ממידע לא מזוהה כאמור, באופן ובתנאים שיקבע, וככל הדרוש לפיתוח מודל סטטיסטי כאמור בסעיף קטן (א).

לפסקה (35)

מוצע לתקן את סעיף 46 לחוק בהתאמה לתיקונים המוצעים בפסקה (11), ברשימת מקורות המידע שבסעיף 19(א) לחוק. כמו כן, מוצע להבהיר כי סמכות שר המשפטים לקבוע פרטי מידע נוספים שאין לכלול בנתוני האשראי הנמסרים לשם עריכת דוח אשראי, חיווי אשראי או דוח ריכוז נתונים רגיל, לשם מסירתו למיפוח כוח בתמורה, תיוחד לנתוני אשראי הנמסרים לגבי לקוחות שהם יחידים. לגבי לקוחות שהם תאגידים, מוצע כי הנגיד יהיה רשאי לקבוע פרטי מידע נוספים כאמור, דרך כלל או לסוגי תאגידים, כפי שיקבע. סמכות זו משלימה את סמכותו של הנגיד לקבוע כללים לפי סעיף 112 לחוק, אך מוצע שכללים שהנגיד קובע לפי סעיף זה לא יהיו טעונים התייעצות עם שר המשפטים ואישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

לפסקה (36)

סעיף 47 לחוק עניינו בתקופה שלגביה יימסרו נתוני אשראי מהמאגר. בשל מתן הסמכות לנגיד לפי סעיף 112 לחוק, לקבוע בכללים הוראות בנוגע למסירת נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, מוצע להבהיר כי הסמכות הנתונה היום לשר המשפטים בסעיף 47(ב) לחוק, לקבוע לענין זה תקופה קצרה מהתקופה האמורה בסעיף 47(א) לחוק, נוגעת ללקוחות שהם יחידים, ואילו לגבי לקוחות שהם תאגידים, יהיה הנגיד מוסמך לקבוע תקופה קצרה

אשראי ושירותים אחרים בהתאם לסעיף 45(א) לחוק, לרבות באמצעות פיתוח מודלים סטטיסטיים. כדי לבצע חיתום מושכל, ישנו ערך גבוה לפיתוח מודלים סטטיסטיים, המבוססים על נתונים אגרגטיביים של לקוחות רבים. בכל הנוגע למידע לא מזוהה לגבי יחיד בעל זיקה, מוצע כי גישה למידע כאמור יכול שתינתן על בסיס הצלבה שיבצע עובד בנק ישראל, שהורשה לכך בידי הנגיד, של המידע הכלול במאגר לגבי תאגידים עם המידע הכלול במאגר לגבי יחידים בעלי זיקה. זאת, כדי להבטיח ככל האפשר שמירה על פרטיותם של יחידים אלה. כמו כן, מוצע כי הגישה למידע לגבי יחיד בעל זיקה תוגבל למידע כאמור שמועד הכללתו במאגר חל בעשר השנים שקדמו למועד שבו ניתנת הגישה אליו.

עוד מוצע להסמיך את הנגיד להתיר גם למשתמשים בנתוני אשראי או לסוגי משתמשים כאמור, בכללים שיקבע בדרך האמורה בסעיף 112 לחוק, גישה למידע לא מזוהה על תאגידים הכלול במאגר ואולם ביחס ליחידים בעלי זיקה, הוא יהיה רשאי לעשות כן רק בהסכמת שר המשפטים.

במסגרת השינויים והתיקונים המוצעים בסעיף 45 לחוק, ובמיוחד בשל הצורך לחדד מיהו הגורם המוסמך לקבוע את הנסיבות שבהן לשכת אשראי ומשתמש בנתוני אשראי יהיו רשאים להעתיק ולשמור חלק ממידע לא מזוהה שניתנה להם גישה אליו, ולקבוע את האופן ואת התנאים להעתיקה, זאת בהתאם לגורם שלגביו ניתנה גישה כאמור, מוצע להחליף את סעיף קטן (ב) של סעיף 45 לחוק, וזה נוסחו:

"(ב) לשכת אשראי לא תעתיק ולא תשמור מידע לא מזוהה שיש לה גישה אליו לפי סעיף קטן (א); השר,

"(ג) הנגיד רשאי לקבוע לעניין נתוני אשראי של לקוחות שהם תאגידים תקופות קצרות מהתקופה שבסעיף קטן (א) לגבי סוגי נתוני אשראי כאמור שיקבע, ורשאי הוא לקבוע תקופות שונות לסוגי תאגידים שונים";

(37) בסעיף 48(א), אחרי "המידע הכלול במאגר" יבוא "לגבי לקוחות שהם יחידים";

(38) בסעיף 49 –

(א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לעניין נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים, או מהתקופה שקבע הנגיד לעניין נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים או בעלי זיקה לתאגידים, לפי העניין";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "להחזקת נתוני אשראי" יבוא "לגבי לקוחות שהם יחידים", ובסופו יבוא "הנגיד יקבע, בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, את התקופה המרבית להחזקה כאמור של נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים או בעלי זיקה לתאגידים";

(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) כללים שהנגיד קובע לפי סעיף זה, שעניינם פרטים מזהים של יחיד בעל זיקה, כאמור בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי" שבסעיף 2, ייקבעו בהסכמת השר";

(39) בסעיף 51 אחרי "של לקוח" יבוא "שהוא יחיד" ואחרי "על לקוח" יבוא "כאמור";

(40) בסעיף 52(ג), במקום "קבע השר" יבוא "נקבעה", ובסופו יבוא "בידי השר לעניין דוח אשראי או חיווי אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים, או בידי הנגיד לעניין דוח אשראי או חיווי אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים או בעלי זיקה לתאגידים";

(41) בסעיף 53 –

(א) האמור בו יסומן כסעיף קטן (א), ובו, אחרי "בדוח אשראי" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד";

ד ב ר י ה ס ב ר

49 לחוק, לקבוע את התקופה המרבית להחזקת נתוני אשראי בידי לשכת אשראי או מיופה כוח בתמורה, תיחוד ללקוחות שהם יחידים, והנגיד הוא אשר יקבע תקופה זו לגבי תאגידים או בעלי זיקה לתאגידים. ואולם כללים שהנגיד קובע לפי סעיף זה, שעניינם פרטים מזהים של יחיד בעל זיקה, כאמור בפסקה (5) להגדרה "נתוני אשראי" שבסעיף 2 לחוק כנוסחה המוצע, ייקבעו בהסכמת השר המשפטים.

לפסקה (39)

מוצע לייחד את הוראות סעיף 51 הנוגעות לנתונים שלשכת אשראי אינה רשאית להביא בחשבון, כגון דת, גזע ומין, ליחידים.

לפסקאות (40) עד (42)

סעיף 53 לחוק קובע את הזמן המרבי שבמהלכו משתמש בנתוני אשראי רשאי להחזיק בדוח אשראי לגבי לקוח, בין שנכרתה עסקת האשראי ובין אם שלא. בהתאם לתיקון המוצע לסעיף 25(ג) לחוק, המאפשר למשתמש אשראי לשמור נתוני אשראי לטובת פיתוח

מהתקופה שנקבעה כאמור קביעתו של הנגיד כאמור יכול שתתייחס לסוגים מסוימים של נתוני אשראי כאמור והוא יוכל לקבוע תקופות שונות לעניין סוגים שונים של תאגידים. סמכות זו של הנגיד אינה טעונה התייעצות עם השר המשפטים ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

לפסקה (37)

לנוכח הסמכות הנתונה לנגיד, בסעיף 112 לחוק, לקבוע בכללים הוראות לעניין מסירת נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, מוצע לתקן את סעיף 48 לחוק כך שיובהר כי סמכות השר המשפטים הקבועה בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור לקבוע הוראות לעניין מסירת המידע הכלול במאגר לרבות תנאים למסירה כאמור, תהיה נתונה לו לגבי יחידים בלבד.

לפסקה (38)

לנוכח הסמכות הנתונה לנגיד, בסעיף 112 לחוק, לקבוע בכללים הוראות שונות בנוגע למאגר התאגידים, לרבות לעניין שימוש בנתוני אשראי לגבי לקוחות אלה, מוצע להבהיר כי הסמכות הנתונה לשר המשפטים בסעיף

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), משתמש בנתוני אשראי, אשר עשה שימוש בנתוני אשראי לגבי לקוח שהוא יחיד, אשר נמסרו לו על ידי לשכת אשראי בדוח אשראי לשם פיתוח מודלים סטטיסטיים כאמור בסעיף 25(ג), רשאי לשמור את נתוני האשראי שבהם הוא עשה שימוש כאמור לתקופה המזערית הנדרשת לשם פיתוח המודלים כאמור, ובלבד שלא תעלה על ארבע שנים מיום העברתם לנותן האשראי, אלא אם כן קבע הש, בהסכמת הנגיד, תקופה אחרת.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו לענין נתוני אשראי ודוח אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, בשינויים המחויבים; ואולם הסמכות הנתונה לשר בסעיף קטן (א), והסמכות הנתונה לש, בהסכמת הנגיד, בסעיף קטן (ב), יהיו נתונות לנגיד";

(42) אחרי סעיף 53 יבוא:

"שמירת חיווי 53א. נותן אשראי וכל אדם אחר שקיבל חיווי אשראי לפי סעיף 33 (בסעיף זה – מקבל החיווי), רשאי להחזיק בחיווי אשראי למשך שישים ימים מיום קבלתו; חלפה התקופה האמורה, ימחק מקבל החיווי את חיווי האשראי";

(43) בסעיף 54 –

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחיווי אשראי";

(ב) אחרי "הממונה רשאי" יבוא "אם מצא כי הדבר דרוש לשם שמירה על מטרות חוק זה והתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת –", הקטע החל במילים "לאסור או להגביל, לצמיתות" עד המילים "למיופה כוח בתמורה" יסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "וכן לאסור או להגביל" יבוא "כאמור" והסיפה החל במילים "אם מצא" – תימחק;

דברי הסבר

ימים מיום קבלתו, ובתום תקופה זו יהיה עליו למחוק את חיווי האשראי. זאת, לנוכח רגישותו של חיווי האשראי אשר מבוסס על נתונים שנמסרים מהמאגר.

לפסקה (43)

כיום קובע סעיף 54 לחוק כי הממונה מוסמך לאסור או להגביל, לצמיתות או לתקופה שיקבע, מסירת נתוני אשראי הכלולים במאגר ללשכת אשראי, וכן מוסמך לאסור או להגביל העברת נתוני אשראי שקיבלה לשכת אשראי למשתמש בנתוני אשראי או למיופה כוח בתמורה, וזאת אם מצא כי הדבר דרוש לשם שמירה על מטרות החוק והתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת. מוצע להרחיב את סמכות הממונה, כך שיוכל לאסור או להגביל, לצמיתות או לתקופה שיקבע, גם מסירה של חיווי אשראי על ידי לשכת אשראי, אם מצא כי התקיימו התנאים האמורים. זאת, למשל, במקרה שבו מצא הממונה שנותן האשראי עשה שימוש בחיווי האשראי שלא בהתאם להוראות החוק.

מודלים סטטיסטיים (ראו פסקה (17)), מוצע כי אם הלקוח נתן את הסכמתו, והנתונים ישמשו לשם פיתוח מודלים סטטיסטיים, אזי המשתמש בנתוני אשראי יוכל לשמור את הנתונים לתקופה המזערית הנדרשת לפיתוח המודלים, שלא תעלה על 4 שנים, אלא אם כן קבע שר המשפטים, בהסכמת הנגיד, אחרת.

כמו כן, מוצע לקבוע כי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בסעיף 53 לחוק יחולו גם לענין דוח אשראי ונתוני אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, בשינויים המחויבים, וכי הסמכות הנתונה לשר המשפטים בסעיפים הקטנים האמורים תהיה נתונה לנגיד.

תיקון דומה מוצע לערוך בסעיף 52 לחוק, לענין הסמכות לקבוע את התקופה שלאחריה ייחשבו דוח אשראי או חיווי אשראי לכאלה שאינם ערכניים.

לבסוף, מוצע לקבוע, בסעיף 53א לחוק כנוסחו המוצע, כי נותן אשראי וכל אדם אחר שקיבל חיווי אשראי לפי סעיף 33 לחוק, לא יוכל להחזיק בו למשך תקופה העולה על 60

(ג) אחרי פסקה (1) יבוא:

“(2) לאסור או להגביל, לצמיתות או לתקופה שיקבע, מסירה לפי פרק זה של חיוויי אשראי בידי לשכת אשראי”;

(44) אחרי סעיף 54 יבוא:

“פרק ז'1: העברת מידע למאגר, שמירתו ושימוש בו לצורכי בנק ישראל

נתונים הדרושים למילוי תפקידי בנק ישראל
54א. (א) הנגיד רשאי לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, כי מקורות מידע יעבירו למאגר גם נתוני אשראי לגבי תאגידים שאינם מועברים למאגר לפי סעיף 19, וגם נתונים שאינם נתוני אשראי, לגבי תאגידים, הדרושים לבנק ישראל לשם מילוי תפקידיו לפי דין, כפי שיקבע, ובלבד שסוג הנתונים שיעביר מקור מידע שהוא גוף ממשלתי ייקבע בהסכמת השר הממונה על מקור המידע, והנתונים לא יכללו מידע אישי כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות; על נתונים כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות החלות על נתוני אשראי לפי סעיף 19(ו) ו-19(ז).

(ב) על אף הוראות סעיפים 29, 35 ו-45, קבע הנגיד כללים כאמור בסעיף קטן (א), לא ימסור בנק ישראל, לפי סעיפים 29 ו-35, נתונים שנקבעו באותם כללים, ולא יראו, לענין סעיף 45, נתונים שנקבעו לגביהם כללים כאמור כמידע שכלול במאגר.

שימוש במידע הכלול במאגר לצורכי בנק ישראל
54ב. (א) בנק ישראל רשאי לעשות שימוש במידע לא מזוהה לגבי לקוחות שהם יחידים, הכלול במאגר, לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל.

(ב) בנק ישראל רשאי להעביר למאגר מידע מזוהה לגבי לקוחות שהם יחידים, הנמצא בידיו מכוח סמכויותיו לפי דין (בסעיף קטן זה – מידע חיצוני), לשם הצלבתו עם מידע מזוהה הכלול במאגר והפקת מידע לא מזוהה הדרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל, ובלבד שהמידע החיצוני יימחק מהמאגר מייד לאחר הפקת המידע הלא מזוהה; הצלבת המידע לפי סעיף קטן זה תיעשה, ככל האפשר, באופן שלא ייחשף במסגרתה מידע מזוהה בפני מורשי הגישה למידע מזוהה בהתאם להוראות סעיף 60(ג), מעבר לחשיפה הדרושה לצורך הצלבת המידע.

(ג) בנק ישראל רשאי לעשות שימוש במידע מזוהה לגבי לקוחות שהם תאגידים, הכלול במאגר, ובכלל זה להעביר מידע כאמור למאגרי מידע אחרים המשמשים אותו לצורך ביצוע תפקידיו, ולהצליבו עם מידע מזוהה אחר הנמצא בידיו לפי דין, וכן רשאי הוא לעשות שימוש כאמור במידע מזוהה הכלול במאגר לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד, שבעת הוצאת המידע מהמאגר לשם שימוש בו כאמור היה בעל זיקה לתאגיד מהותי, והכול לשם ביצוע תפקידי בנק ישראל לפי דין; הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף האמור בסעיף 21(א).

(ד) על אף האמור בסעיף 23(ג), כפי שהוחל לעניין יחיד בעל זיקה בסעיף 23ב, רשאי בנק ישראל להעביר מידע מזוהה הכלול במאגר לגבי יחיד בעל זיקה לתאגיד מהותי, או לשמור מידע כאמור גם לאחר תום תקופת התייעור האמורה בסעיף 23, אם מצא בנק ישראל, לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בשמירת המידע או העברתו, כי הדבר נדרש לשם ביצוע תפקידיו לפי דין, וכן במידה הנדרשת ולתקופה הנדרשת.

(ה) בסעיף זה –

”סך החשיפה לאשראי”, של תאגיד – האשראי שניתן לתאגיד, בצירוף האשראי שניתן לשולט בו ולתאגידים שבשליטתו ושבשליטת השולט בו, הכול לפי נתוני האשראי הכלולים במאגר לגבי התאגיד ולגבי אותם גורמים, ולעניין השולט בתאגיד יחד עם אחרים – ייחוס האשראי שניתן כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;

”תאגיד מהותי” – תאגיד שסך החשיפה שלו לאשראי עולה על 0.05% מסך האשראי שניתן לכלל התאגידים שקיימים לגביהם נתוני אשראי במאגר; הנגיד, בהסכמת השר, רשאי, בצו, לשנות את השיעור האמור;

(45) בסעיף 56 –

(א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ”ואולם, לקוח שהוא תאגיד לא יפנה לבנק ישראל בבקשה כאמור בעניין מידע לגביו שהועבר למאגר ממקור מידע פיננסי, אלא אם כן פנה קודם לכן למקור המידע בבקשה לתקן את המידע, ומקור המידע לא טיפל בבקשתו בתוך זמן סביר או דחה את הבקשה”;

(ב) בסעיף קטן (ג), המילים ”בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך שבעה ימים, אלא אם כן קבע הממונה תקופה אחרת” – יימחקו, אחרי ”המידע המעודכן” יבוא ”והכול, לרבות הליך הבירור”, ובמקום ”שבעה ימים” יבוא ”ארבעה עשר ימי עסקים”;

ד ב ר י ה ס ב ר

תיקון דומה מוצע לערוך גם בסעיף 78(א) לחוק בנוגע לבירור תלונת ציבור של לקוח שהוא תאגיד בעניין פעולה של מקור מידע פיננסי, לשכת אשראי, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה (ראו פסקה 52).

בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 56(ג) לחוק בכל הנוגע ללוח הזמנים הקבוע בו לבירור בקשת לקוח למחיקה, להשלמה או לתיקון מידע ומשלוח המידע המעודכן לבנק ישראל, כך שבמקום שתי תקופות של 7 ימים כל אחת (הראשונה – להעברת תוצאות הבירור למנהל המאגר, והשנייה – להעברת המידע המעודכן לבנק ישראל), ייקבע כי כלל ההליך צריך להסתיים בתוך 14 ימי עסקים. זאת, לאור הניסיון אשר הצטבר בטיפול בקשות כאמור של לקוחות והראה כי חלוקת התקופות הקבועה כאמור בסעיף אינה מעשית.

לפסקאות (45) ו-52)

לאור מאפייניהם של לקוחות שהם תאגידים, והמורכבות שעשויה להיות כרוכה בבדיקת הנתונים הנמסרים לגביהם למאגר, כמו גם התלונות של לקוחות אלה לגבי מקורות המידע, לשכות האשראי או המשתמשים בנתוני אשראי, מוצע לתקן את סעיף 56 לחוק ולקבוע כי בקשה לתיקון מידע הנוגעת למידע שנמסר לגבי לקוח כאמור ממקור מידע פיננסי תטופל רק לאחר שזה פנה קודם לכן למקור המידע בבקשה לתיקון מידע, ומקור המידע האמור לא טיפל בבקשתו בתוך זמן סביר, לא ענה לו בתוך זמן סביר או דחה את בקשתו, הכול לפי העניין.

(46) בסעיף 58, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הממונה רשאי לגלות ידיעה או להראות מסמך אם יראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי או הליך אכיפה מינהלי, לשם שמירה על עניינם של הלקוחות, או במקרה שבו קיים לדעת הממונה חשש לחיי אדם.";

(47) בסעיף 60 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) בדרך שתבטיח שנשמרת הפרדה בין מידע לגבי לקוחות שהם יחידים למידע לגבי לקוחות שהם תאגידים, בין השאר בכל הנוגע לשימושים המותרים במידע ולמורשי הגישה אליו.";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "הלקוחות" יבוא "שהם יחידים", בכל מקום, אחרי "על לקוח" יבוא "שהוא יחיד", ובמקום "לקוח מסוים" יבוא "יחיד מסוים";

(ג) בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום "בהסכמת השר" יבוא "ולעניין מידע על לקוח שהוא יחיד – בהסכמת השר";

(ד) בסעיף קטן (ד), אחרי "מאגר נתוני האשראי" יבוא "לגבי יחידים", ובסופו יבוא "ואולם, רשאי בנק ישראל, לאחר התייעצות עם ראש הרשות להגנת הפרטיות, להחזיק את המאגר שלא במיתקניו";

(48) פרק י' לחוק העיקרי – בטל;

(49) בסעיף 66(ב) –

(א) ברישה, במקום "פרטיות הלקוחות" יבוא "פרטיותם של לקוחות שהם יחידים ועל הסודות המסחריים של לקוחות שהם תאגידים";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (46)

לעניין ההפרדה ביחס למורשי הגישה למאגר, יובהר כי על אף שמוצע לקבוע כי תידרש הסמכה נפרדת לגישה למידע לגבי לקוחות שהם יחידים ולמידע לגבי לקוחות שהם תאגידים, הרי שאין מניעה שאותו אדם יהיה מורשה גישה לשני סוגי המידע.

זאת ועוד, לפי סעיף 60(ד) לחוק, על בנק ישראל להחזיק את המאגר במיתקניו. מוצע לקבוע כי חובה זו חלה רק על מאגר היחידים, בכפוף לכך שכאמור לעיל, במאגר התאגידים יוכלו להיכלל פרטים מזהים בלבד ביחס ליחידים שהם בעלי זיקה לתאגידים. כמו כן מוצע כי בנק ישראל יוכל להחזיק את המאגר לגבי תאגידים שלא במיתקניו, בכפוף להתייעצות עם ראש הרשות להגנת הפרטיות, בדומה לחובת ההיוועצות הקבועה בסעיף 16(ג) לחוק.

בשל המאפיינים השונים שיש לנתוני אשראי של תאגידים לעומת אלה של יחידים, ומאחר שהסדרים שנקבעו בסעיף 60(ב) עד (ד) לחוק מתאימים לשמירת נתוני אשראי לגבי יחידים, מוצע לתקן הוראות אלה כך שיובהר כי הן אכן חלות רק על יחידים, בעוד שלגבי תאגידים, מוקנית לנגיד סמכות, בסעיף 112 לחוק, לקבוע, בין השאר, את דרכי שמירתם של נתוני האשראי.

מוצע לתקן את סעיף 58 לחוק, העוסק בסודיות, ולהוסיף לו הוראה שתאפשר גילוי ידיעה או מסמך אשר יש בהם מידע על לקוח, אם הדבר נדרש, לדעתו של הממונה, לצורך הליך פלילי או הליך אכיפה מינהלי. הדבר נועד לסייע בהליך החקירה הפלילי ובהליך האכיפה המינהלי במקרה הצורך, אם הממונה סבור כי הדבר דרוש לשמירה על ענייני הלקוחות. כמו כן, מוצע לאפשר גילוי ידיעה או מסמך כאמור גם במקרה שבו קיים לדעת הממונה חשש לפגיעה בחיי אדם. הדבר נועד לאפשר לממונה לטפל באופן הטוב ביותר בפניות של לקוחות שמהם עולה חשש לחיי אדם, כגון מקרים שבהם הפונה מאיים בהתאבדות.

לפסקה (47)

סעיף 60 לחוק קובע הוראות שעניינן אבטחת מידע לגבי המידע המצוי במאגר מוצע לקבוע כי בנק ישראל ישמור את המידע במאגר בדרך שתבטיח הפרדה בין מידע לגבי לקוחות שהם יחידים למידע לגבי לקוחות שהם תאגידים, כך שמאגר התאגידים לא יכלול מידע על אודות יחידים, למעט הפרטים המזהים של יחיד בעל זיקה כפי שנקבעו בהגדרה "נתוני אשראי" שבסעיף 2 לחוק כתיקונה המוצע, וכמוסבר לעיל.

- (ב) בפסקה (1), המילים "ורישיונות שירות מידע על עוסקים" – יימחקו;
 (ג) בפסקה (2), המילים "ולשכות מידע על עוסקים" – יימחקו;
 (ד) בפסקה (4), המילים "וללשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
 (50) בסעיף 67(א) –

- (א) בפסקה (1), בסופה יבוא "והעיסוקים אשר הותרו להן";
 (ב) פסקה (5) – תימחק;
 (51) בסעיף 68, בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), המילים "וללשכות שירות מידע על עוסקים" – יימחקו, ובמקום "פרטיות הלקוחות" יבוא "פרטיותם של לקוחות שהם יחידים ועל הסודות המסחריים של לקוחות שהם תאגידים";
 (ב) בפסקה (2), במקום "פרטיות הלקוחות" יבוא "פרטיותם של לקוחות שהם יחידים ועל הסודות המסחריים של לקוחות שהם תאגידים";
 (52) בסעיף 78(א), המילים "לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו, ובסופו יבוא "ואולם, הממונה לא יברר תלונת ציבור של לקוח שהוא תאגיד בדבר פעולה של מקור מידע פיננסי, לשכת אשראי, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה, אלא אם כן המתלונן פנה קודם לכן בתלונה לנילון, וזה לא טיפל בתלונתו בתוך זמן סביר או דחה את התלונה";

(53) בפרק י"ב, בכותרת, בסופה יבוא "ובקרה";

(54) אחרי כותרת פרק י"ב יבוא:

"סימן א': הגדרות לפרק י"ב";

(55) בסעיף 83 –

(א) לפני ההגדרה "נתוני מערכת" יבוא:

"גוף מפוקח" – לשכת אשראי, מקור מידע המעביר מידע למאגר, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה";

(ב) בהגדרה "נתוני מערכת", בכל מקום, המילים "או לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;

(56) אחרי סעיף 83 יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

של לקוחות שהם יחידים, ואילו ביחס לתאגידים הן יינתנו לשם הגנה על סודות מסחריים.

לפסקאות (53) עד (56)

לנוכח הרחבת הסמכויות של הממונה, כמוצע במסגרת התיקונים לפרק י"ב לחוק, וכמפורט להלן, מוצע להוסיף לכותרת העוסקת בפיקוח גם "בקרה" ולחלק את הפרק לסימנים. כמו כן מוצע להעביר את ההגדרה "גוף מפוקח" מסעיף 85 לחוק לתחילתו של הפרק.

לפסקה (51)

סעיף 68 לחוק מסמיך את הממונה לתת הוראות ללשכות האשראי, למקורות מידע, למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח בתמורה, וזאת לשם ביצוע תפקידיו ובהתייעצות עם הוועדה המייעצת. כפי שמפורט בחוק, הוראות הממונה יינתנו לשם קיום מטרות החוק, לשם השמירה על עניינם של הלקוחות ושל המשתמשים בנתוני אשראי, ולשם ההגנה על פרטיות הלקוחות ואבטחת המידע. בשל מתן האפשרות להרחיב את המאגר גם לעניין נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם תאגידים, מוצע להבהיר כי הוראות אלה של הממונה יינתנו לשם הגנה על פרטיותם

"סימן ב': פיקוח ובקרה";

(57) בסעיף 84(א), הסיפה החל במילים "הודעה על מינוי מפקח" – תימחק;

(58) בסעיף 85 –

(א) ברישה, אחרי "רשאי" יבוא "הממונה וכן";

(ב) במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) לחדור לחומר מחשב של כל אחד מאלה, בהתאם להוראות סעיף 86:

(א) לשכת אשראי;

(ב) מיופה כוח בתמורה – אם סבר הממונה כי קיים חשש ממשי לפגיעה בפרטיות לקוחות או באבטחת המידע, מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חדירה לחומר מחשב ובמטרה לפקח על עמידתו של מיופה הכוח בתמורה בהוראות לפי החוק הנוגעות לפרטיות הלקוחות או לאבטחת מידע";

(ג) בפסקה (5), הסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק;

(59) בסעיף 86 –

(א) בכותרת השוליים, במקום "לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים" יבוא "לשכת אשראי או מיופה כוח בתמורה";

(ב) ברישה, במקום "או לשכת מידע על עוסקים" יבוא "ובהתקיים ההוראות לפי סעיף 85(4)(ב) – גם בידי מיופה כוח בתמורה", והמילים "שמתקיימות לגבי הוראות פסקאות (1) עד (4) של סעיף 77(ב)" – יימחקו;

(ג) בפסקאות (1) עד (3), בכל מקום, במקום "לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים" יבוא "לשכת אשראי או מיופה כוח בתמורה";

(60) בסעיף 87 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "מחיקת מידע מדגמי";

(ב) סעיף קטן (א) – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (57)

מוצע לתקן את סעיף 84(א) לחוק, ולקבוע כי לא יידרש פרסום הודעה על מינוי מפקח ועל שינוי לגבי מינוי באתר האינטרנט של בנק ישראל, וזאת מאחר שפרסום הודעות כאמור הקשה על גיוס מועמדים לתפקיד.

לפסקאות (58) ו-(59)

מוצע לתקן את סעיף 85 לחוק ולהבהיר כי הסמכויות של המפקח אשר נקבעו בסעיף מוקנות גם לממונה עצמו ולא רק למפקח אשר מונה והוסמך על ידו בהתאם להוראות סעיף 84 לחוק. כמו כן, מוצע להרחיב את הסמכויות המוקנות בסעיף לגבי חדירה לחומר מחשב גם למיופה כוח בתמורה. זאת, במקרים חריגים שייקבעו על ידי הממונה, כאשר קיים חשש של ממש לפגיעה בפרטיות של הלקוחות או באבטחת מידע. כאשר המטרה היא לפקח על עמידתו

של מיופה הכוח בהוראות לפי החוק.

בהתאמה מוצע לתקן את נוסחו של סעיף 86 לחוק כך שהוראותיו יחולו גם על מיופה כוח בתמורה.

לפסקאות (60) ו-(61)

במקום ההסדר אשר מגביל את האפשרות של הממונה להסתייע במומחה רק במקרים ובתנאים אשר נקבעו בסעיף 87(א) לחוק, מוצע הסדר גמיש ורחב יותר אשר יאפשר לממונה להסתייע בבודק שאינו עובד בנק ישראל לשם ביצוע כלל תפקידי הפיקוח והבקרה. בודק חיצוני יפעל מטעם הממונה, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו ותחת פיקוחו בהתאם להוראות סעיפים 87א עד 87 המוצעים.

יובהר כי בודק חיצוני אינו יכול להפעיל סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול דעת שניתן לממונה לפי דין. זאת, בין השאר, בהתאם לכללי המשפט המינהלי.

(ג) בסעיף קטן (ב), אחרי "מידע מדגמי" יבוא "לגבי לקוח שהוא יחיד", ובמקום הסיפה החל במילים "לאחר סיום הליכי הפיקוח" יבוא "כאשר אינו נדרש עוד באופן סביר להמשך הליכי הפיקוח ולכל היותר בתוך שלוש שנים ממועד מסירתו או איסופו, אלא אם כן המידע נדרש לצורך הליכים לפי פרקים י"ג וי"ד";

(61) אחרי סעיף 87 יבוא:

87א. (א) לשם ביצוע הפיקוח והבקרה לפי חוק זה, לרבות ביצוע הסמכויות לפי סעיף 85(3) ו-4), רשאי הממונה להסתייע בבודק, גם אם אינו עובד בנק ישראל (בחוק זה – בודק חיצוני), שיערוך בדיקות בהתאם להוראות שיקבע הממונה.

(ב) בודק חיצוני יפעל מטעם הממונה, בהתאם להנחייתו ולהוראותיו ותחת פיקוחו, לרבות באמצעות נוכחות של מפקח מעת לעת בזמן פעילותו של הבודק החיצוני.

(ג) בודק חיצוני לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול הדעת שניתן לממונה לפי דין.

(ד) הרואה את עצמו נפגע מבדיקה שערך בודק חיצוני, ממצאי בדיקתו או מכל פעולה אחרת שלו, רשאי לפנות בבקשה מנומקת בכתב לממונה.

(ה) הממונה רשאי, על פי בקשה כאמור בסעיף קטן (ד) או מיוזמתו, לתת לבודק חיצוני הוראות בעניין עריכת בדיקות, לעיין מחדש בממצאי הבדיקות, לערוך בדיקות נוספות בעצמו, למנות בודק חיצוני אחר, או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

(ו) דינו של בודק חיצוני ושל כל עובד המבצע בדיקות מטעמו לפי סעיף זה כדין עובד ציבור לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.²¹⁶

87ב. (א) הממונה רשאי לתת אישור לשמש בודק חיצוני למי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים או תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל, ובלבד שאין הגבלה על אחריות בעלי המניות או השותפים בתאגיד;

²¹⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(2) הוא לא הורשע בעבירה פלילית או משמעתית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל אישור לשמש בודק חיצוני, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות כאמור, ואם הוא תאגיד – התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, וכל עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא הורשעו בעבירה כאמור ולא הוגשו נגדם כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות כאמור;

(3) הוא, ואם הוא תאגיד – התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, וכל עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם לפי סעיף זה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר;

(4) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה הממונה, לרבות השכלה, ניסיון מקצועי והכשרה של בודקים חיצוניים;

(5) לעניין הסמכויות לפי סעיפים (4) ו-86 – הוא מיומן לביצוע פעולות של חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור.

(ב) בודק חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (א) או שמתקיימת לגביו עילה המונעת ממנו לשמש בודק חיצוני יודיע על כך מייד לממונה.

(ג) הממונה רשאי, מיוזמתו או על פי תלונה שהוגשה לו, לבטל אישור לשמש בודק חיצוני או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק החיצוני הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי, כי תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (א) הופר או חדל להתקיים או שקיימות נסיבות אחרות שבשלן אין הוא ראוי או מתאים לשמש בודק חיצוני.

(ד) הממונה יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל את הדרכים הייעודיות לפנייה לממונה לצורך בירור תלונות על בודקים חיצוניים.

(ה) הממונה יעדכן גוף מפקח בנוגע לבודק החיצוני אשר יבצע את פעילות הפיקוח והבקרה, אם הדבר ניתן בנסיבות העניין ואין בכך כדי לפגוע בפעילות הפיקוח והבקרה.

87. (א) בודק חיצוני רשאי לדרוש מגוף מפקח ומכל אחד מהגורמים שלהלן, למסור לו כל מידע או מסמך לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, הנוגעים לענייני הגוף המפוקח, אם הם נמצאים בידו, הכול כפי שיפרט בדרישה ובמועד שפורט בה:

- (1) נושאי המשרה בגוף המפוקח;
- (2) עובדי הגוף המפוקח;
- (3) גורם נוסף שיש לו זיקה לפעילות הגוף המפוקח, שאישר הממונה.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי גוף מפקח הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, רשאי הוא להורות לבודק החיצוני לדרוש מידע ומסמכים כאמור בסעיף קטן (א) גם ממי שהיה בארבע השנים שקדמו למועד הדרישה, אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן.

(ג) בודק חיצוני וכל עובד מטעמו ישמרו בסוד כל מידע שהגיע אליהם עקב או תוך כדי מילוי תפקידם, לא יעשו בו כל שימוש ולא יגלו אותו לאחר, אלא ככל הנחוץ לשם מילוי תפקידם.

(ד) הממונה רשאי לתת לבודקים חיצוניים הנחיות ליישום סעיף זה, ובכלל זה לעניין דרך שמירת מידע ומסמכים על ידי בודק חיצוני ותקופות שמירתם;

(62) בסעיף 88, אחרי המילה "מפקח" יבוא "או בודק חיצוני";

(63) אחרי סעיף 88 יבוא:

"סימן ב': הודעה על פגמים ונקיטת אמצעים למניעת פגיעה

ד ב ר י ה ס ב ר

לחוק (אכיפה פלילית ומינהלית). מטרת ההסדר המוצע היא שלא לפגוע בהליכי האכיפה אשר נקבעו בחוק. שכן נוסח הסעיף כנוסחו היום המחייב את מחיקת המידע המדגמי לא יאוחר משישה חודשים ממועד איסופו או מסירתו (או מועד מאוחר יותר שקבע השר – סמכות אשר טרם הופעלה על ידו). אינו עולה בקנה אחד עם הימנעות הליכי הפיקוח והבקרה, ומשכך, הוא אינו מאפשר למעשה את שמירת הראיות הנדרשות לצורך הליכים אלה.

לפסקה (62)

בהמשך לתיקונים המוצעים לעניין הבודק החיצוני, מוצע לתקן את סעיף 88 לחוק ולהחיל את חובת ההזדהות גם עליו.

לפסקה (63)

מוצע להוסיף לחוק את סעיפים 88 ו-88ב כנוסחם המוצע, שיאפשרו מתן הוראות על ידי הממונה בנוגע לתיקון פגמים שהתגלו בפעילותם של לשכת נתוני אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מיופה כוח בתמורה, מקור מידע או נתון אשראי. סעיפים אלה נועדו, בין השאר, להבנות את

מוצע לקבוע בסעיף 87 לחוק מהם תנאי הכשירות שצריך לעמוד בהם בודק חיצוני וכן להסמיך את הממונה לבטל אישור לשמש בודק חיצוני או להתלותו בהתקיים תנאים מסוימים.

כמו כן, מוצע, בסעיף 87 המוצע, להקנות לבודק סמכויות לדרוש מידע מגוף מפקח, וכן מגורמים נוספים הקשורים לגוף המפוקח בהווה או בעבר.

כמו כן, על אף שסעיף 58 לחוק מחייב גם את הבודק החיצוני בחובת הסודיות הקבועה באותו סעיף, מאחר שהסעיף מתייחס רק למידע לגבי לקוח בעוד שהמידע אליו נחשף בודק חיצוני הוא רחב יותר, מוצע לקבוע חובת סודיות ספציפית אשר תחול על בודק חיצוני (סעיף 87ג) המוצע) אשר הפרתה מהווה עבירה פלילית (בהתאם לסעיף 89ג(7) לחוק, כנוסחו המוצע בפסקה (64)ג(3)).

עוד מוצע לתקן את הוראת סעיף 87(ב) לחוק ולקבוע כי מידע מדגמי יימחק ממאגרי המידע של הבנק רק כאשר אינו נדרש עוד באופן סביר להמשך הליכי הפיקוח. עם זאת, מוצע לקבוע כי מידע מדגמי לא יישמר יותר משלוש שנים אלא אם כן הוא נדרש להליכים לפי פרקים י"ג וי"ד

הודעה על פגמים 88א. (א) סבר הממונה כי לשכת אשראי, מיופה כוח בתמורה, מקור מידע, נותן אשראי או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, עשה בעסקיו בדרך מפרה או העלולה להפר הוראות לפי חוק זה או בדרך הפוגעת או העלולה לפגוע בלקוח (בסעיף זה ובסעיף 88ב – המפר), ישלח לו הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש את תיקונם או מניעת פגיעתם בתוך תקופה שיקבע בהודעה, וייתן לו הזדמנות להגיש בתוך אותה תקופה, או בתוך תקופה קצרה מזו, כפי שיקבע בהודעה, את הערותיו או השגותיו לגבי הפגמים או הדרישות לתיקונם.

(ב) הגיש המפר הערות והשגות כאמור בסעיף קטן (א), יחליט בהן הממונה סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו למפר, ואם דרש את תיקונם של הפגמים או מניעת פגיעתם – יקבע בהחלטתו את התקופה שבה על המפר לעשות כאמור.

אמצעים למניעת פגיעה 88ב. (א) סבר הממונה, לאחר תום התקופה שקבע בהודעתו לפי סעיף 88א, כי המפר לא תיקן את הפגמים שעליהם הודיע לו לפי הסעיף האמור, או לא מנע את פגיעתם, או היה סבור, לאחר שנתן למפר הזדמנות להשמיע או להגיש את הערותיו והשגותיו, שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע מהמפר להפר את הוראות החוק או לפגוע בלקוחותיו, רשאי הוא להורות למפר או לכל אדם אחר הנוגע לעניין שיימנע מסוגי פעולות שפורטו באותה הוראה ובכלל זה –

- (1) הוראה לנותן אשראי שיימנע מלהגיש ללשכת אשראי בקשה לקבל נתוני אשראי מהמאגר;
- (2) הוראה לנותן אשראי או למי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו, שיימנע מלהגיש ללשכת אשראי בקשה לקבל חיווי אשראי;
- (3) הוראה ללשכת אשראי שתימנע מלמסור נתוני אשראי, חיווי אשראי או דוח ריכוז נתונים רגיל לאדם מסוים.

ד ב ר י ה ס ב ר

של הממונה, יהיה הממונה רשאי להטיל עליו עיצומים כספיים כפי שייקבע בסעיף 92(28) ו-29, כנוסחו המוצע בפסקה (66)(ב)(14).
סעיפים דומים קיימים בדברי חקיקה אחרים, למשל בסעיפים 8א ו-18 לפקודת הבנקאות, 1941.

תהליך האכיפה לגבי גופים שעליהם הממונה אינו מפקח באופן ישיר, כגון נותני אשראי בסיכון נמוך, כך, למשל, במקרה שבו הממונה סבור כי נותן אשראי מגיש ללשכה בקשה לקבלת נתוני אשראי מהמאגר או חיווי אשראי שלא בהתאם להוראות החוק, רשאי הממונה להורות לו להפסיק זאת. במקרה שבו המפר לא מילא אחר הוראותיו

(ב) היה הממונה סבור שנסיונות העניין וטובת הציבור מחייבות עשיית פעולה לפי סעיף קטן (א) בלא דיחוי, רשאי הוא לתת הוראה בהתאם לסעיף קטן (א) בלי שנתן הזדמנות למפר להגיש את הערותיו או השגותיו או להשמיע את טענותיו, ובלבד שישמע את המפר סמוך ככל האפשר לאחר שפעל לפי סעיף קטן (א).";

(64) בסעיף 89 לחוק –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "נותן אשראי שביקש" יבוא "מי שביקש";

(2) פסקה (2) – תימוך;

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (1), אחרי "שקיבל מהמאגר" יבוא "או בחיווי אשראי";

(2) בפסקה (2), במקום "שהעתיקה או שמרה" יבוא "או משתמש בנתוני אשראי שהעתיקו או שמרו", ולפני "סעיף" יבוא "לפי";

(3) בפסקה (4), במקום "סעיף 53" יבוא "סעיף 53(א)";

(4) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) משתמש בנתוני אשראי ששמר את נתוני האשראי שבהם

עשה שימוש כאמור, כאמור בסעיף 53(ב), לתקופה העולה על

התקופה לפי אותו סעיף;

(4ב) מי שקיבל חיווי אשראי ולא מחק אותו בתום התקופה

האמורה בסעיף 53א";

(5) פסקה (6) – תימוך;

(ג) בסעיף קטן (ג) –

(1) בפסקה (2), המילים "או לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו, ובמקום "סעיפים 5 או 6, לפי העניין" יבוא "סעיף 5";

(2) בפסקה (5), אחרי "על לקוח" יבוא "שהוא יחיד", המילים "או לשכת

מידע על עוסקים שהביאה בחשבון לעניין דירוג אשראי של עוסק" –

יימחקו, ובמקום "סעיף 51 או 63, לפי העניין" יבוא "סעיף 51";

(3) אחרי פסקה (6) יבוא:

דברי הסבר

לפסקה (64)

מהתקופה שנקבעה בסעיף 53א המוצע, ואי־מחיקתו בתום התקופה האמורה, תהווה עבירה שדינה קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 89 לחוק, ולהוסיף בו הוראה שלפיה גם בודק חיצוני שהפר את הוראות סעיף 87(ג) לחוק, יהיה נתון לעונש הקבוע בסעיף 89(ג) לחוק.

מוצע לתקן את סעיף 89 לחוק כך שהעבירה הקבועה בסעיף קטן (א)(1) תנוסח באופן שתואם את נוסחו המתוקן של סעיף 33 לחוק, לעניין הגופים השונים אשר רשאים לבקש חיווי אשראי. כמו כן מוצע, כמוסבר לעיל, למחוק את העבירה הפלילית הנוגעת לחברת החשמל. עוד מוצע לקבוע שהחוקת חיווי אשראי למשך תקופה ארוכה

"(7) בודק חיצוני שגילה מידע שהגיע אליו עקב או תוך כדי מילוי תפקידו או שעשה בו שימוש, בניגוד להוראות סעיף 87ג(ג);

(65) בסעיף 91 –

(א) בפסקה (1), המילים "לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לעניין נותן אשראי בסיכון נמוך – 5,000 שקלים חדשים;

(4) לעניין נותן אשראי שאינו מנוי בפסקאות (1) או (3) – 100,000 שקלים חדשים";

(66) בסעיף 92 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "או שירות מידע על עוסקים" – יימחקו, ובמקום "סעיפים 5 או 6" יבוא "סעיף 5";

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (1), המילים "או לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו, ובמקום "סעיפים 5 או 6, לפי העניין" יבוא "סעיף 5";

(2) בפסקה (6), במקום "סעיף 19" יבוא "סעיפים 19 או 54א", ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "הסעיפים האמורים";

(3) בפסקה (7), אחרי "מקור מוסמך" יבוא "או מקור מידע";

(4) אחרי פסקה (8) יבוא:

"(8א) נותן אשראי שביקש מלקוח דוח ריכוז נתונים לגבי בניגוד להוראות סעיף 24א;";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (65)

עיצום כספי, לשם פיקוח ואכיפה מיטביים. בהתאם לכך מוצע, בין השאר, למחוק את ההתייחסות בהפרות השונות ללשכת מידע על עוסקים.

לפסקת משנה (ב)(2)

מוצע להרחיב את הסמכות להטיל עיצום כספי גם לגבי מקור מידע שהנגיד קבע לפי סעיף 54א המוצע כי הוא חייב בהעברת מידע למאגר לצורכי בנק ישראל, ולא העביר מידע זה.

לפסקת משנה (ב)(3)

מוצע להרחיב את הסמכות להטיל עיצום כספי גם לגבי מקור מוסמך המדווח לפי סעיף 19(ד)(2) לחוק, שהעביר מידע למאגר שלא בהתאם להוראות הסעיף, וכמו כן מוצע להרחיב את הסמכות להטיל עיצום כספי גם לגבי הפרה, על ידי מקור מידע או מקור מוסמך, של הוראות הממונה שנקבעו בהתאם להוראות סעיף 19(ד)(3) לחוק.

לפסקת משנה (ב)(4)

מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על נותן אשראי אשר ביקש מלקוח לקבל דוח ריכוז נתונים לגבי בניגוד להוראת סעיף 24א לחוק, כנוסחו המוצע בפסקה (16).

מוצע לתקן את סעיף 91 לחוק אשר קובע את הסכום הבסיסי להטלת העיצום הכספי ולקבוע כי הסכום הבסיסי לעניין נותן אשראי בסיכון נמוך, כהגדרתו בסעיף 26(א)(3) לחוק, יעמוד על 5,000 שקלים חדשים. נותן אשראי בסיכון נמוך הוא גוף שאינו נדרש ברישיון ואינו מפוקח לעניין פעילות האשראי שלו, ולכן סכום העיצום המוטל עליו נמוך באופן יחסי.

עוד מוצע לקבוע שהסכום הבסיסי לעניין נותן אשראי שאינו מנוי בפסקאות (1) או (3) של אותו סעיף יהיה 100,000 שקלים חדשים. נותני אשראי אלה הם בעלי רישיון ומפוקחים לעניין פעילות האשראי שלהם. עם זאת, הם אינם מדווחים למאגר או משתמשים בו, ולכן הקשר שלהם עם המאגר ועם הממונה כגורם מפקח פחות הדוק. לפיכך, מוצע לקבוע לגביהם סכום בסיסי נמוך יותר מזה שנקבע לגבי נותני אשראי הנמצאים בקשר הדוק ותכוף עם המאגר והממונה.

לפסקה (66)

מוצע לתקן את סעיף 92 לחוק אשר קובע את רשימת ההפרות שבשלן יהיה ניתן להטיל עיצום כספי, בהתאם לשינויים המוצעים בהוראות החוק, וכמו כן מוצע להוסיף לסעיף הוראות חוק נוספות שבשל הפרתן יהיה ניתן להטיל

(5) בפסקה (9), אחרי "שקיבל מהמאגר" יבוא "או בחייווי אשראי";

(6) אחרי פסקה (9) יבוא:

"(9א) משתמש בנתוני אשראי שעשה שימוש בנתוני אשראי של לקוח שקיבל מהמאגר לצורך פיתוח מודלים סטטיסטיים, בלי שהלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לעניין זה או בלי שהסיר מנתוני האשראי את הפרטים המזהים של הלקוח, בניגוד להוראות לפי סעיף 25(ג) או (ד);

(9ב) נותן אשראי שעשה אחד מאלה, בניגוד להוראות סעיף 27:

(א) ביקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי לגבי אותו לקוח הכלולים במאגר, שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה, או בלי שהתקיימו התנאים להעברת נתונים לשם עריכת דוח אשראי;

(ב) ביקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, הכלולים במאגר, שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה, או בלי שהתקיימו התנאים להעברת נתונים אלה";

(7) בפסקה (11), המילים "ושינה לרעה את התנאים של העסקה" – יימחקו;

(8) בפסקה (12), אחרי "ללקוח" יבוא "שהוא יחיד";

(9) אחרי פסקה (12) יבוא:

"(12א) נותן אשראי שביקש מלשכת אשראי לקבל דירוג אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, שלשם עריכתו יובאו בחשבון גם נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, בלי שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 32א(א);

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקת משנה (ב)(6)

מוצע להוסיף את פסקה (9א) לסעיף 92(ב) לחוק, ולקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על מי שעשה שימוש בנתוני אשראי של לקוח שקיבל מהמאגר לצורך פיתוח ותיקוף מודלים בלא הסכמתו המפורשת של הלקוח או שלא בדרך שהורה הממונה, בניגוד להוראות סעיף 25(ג) ו-(ד), כנוסחו המוצע בפסקה (17).

עוד מוצע להוסיף את פסקה (9ב) לסעיף 92(ב) לחוק, ולקבוע כי ניתן להטיל עיצום כספי בשל שתי הפרות של סעיף 27 לחוק: ראשית, על נותן אשראי אשר ביקש לקבל דוח אשראי לגבי לקוח שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי או הבטחת קיום תנאי עסקה או בלי שהתקיימו התנאים להעברת דוח אשראי (פסקת משנה (א)), ושנית – על נותן

אשראי שביקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, הכלולים במאגר, שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה או בלי שהתקיימו התנאים להעברת נתונים אלה (פסקת משנה (ב)).

לפסקת משנה (ב)(8)

מוצע להוסיף את פסקאות (12א) ו-(12ב) לסעיף 92(ב) לחוק, ולקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על נותן אשראי או לשכת אשראי שהגישו בקשה לקבל דירוג אשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, אשר יביא בחשבון גם נתונים לגבי בעל זיקה לתאגיד, בלי שהתקיימו התנאים להעברתם.

(12ב) לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל נתוני אשראי לגבי בעל זיקה לתאגיד, הכלולים במאגר, לשם עריכת דירוג אשראי לתאגיד, בלי שהתקיימו התנאים להעברת הנתונים לשם כך בניגוד להוראות סעיף 32א(ב);

"(12ג) נותן אשראי שביקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי, שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח, או שלא לשם הבטחת קיום תנאי עסקה כאמור, או בלי שיידע את הלקוח בדרך שקבע הנגיד, והכול בניגוד להוראות לפי סעיף 33(א);

(12ד) נותן אשראי או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחנה לטובתו, שביקש מלשכת אשראי לקבל חיווי אשראי לגבי מי שאינו הלקוח שעימו הוא מתקשר בעסקת אשראי או לגבי מי שהוא בעל זיקה ללקוח שהוא תאגיד, שלא בהתאם לנסיבות ולתנאים שנקבעו לפי סעיף 33(ב) או (ג);

(12ה) לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל נתוני אשראי לשם מתן חיווי אשראי, בלי שהתקיימו התנאים להעברת חיווי האשראי לפי סעיף 33, בניגוד להוראות סעיף 34;

(12ו) לשכת אשראי שמסרה, יחד עם חיווי האשראי לגבי לקוח שהוא יחיד, מידע לגבי לקוח כאמור, שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 36;

(12ז) לשכת אשראי שמסרה, יחד עם חיווי האשראי לגבי לקוח שהוא תאגיד, מידע לגבי לקוח כאמור, שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 36א;

(10) בפסקה (14), במקום "להוראות סעיף" יבוא "להוראות לפי סעיף";

(11) אחרי פסקה (16) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 36א לחוק, בנוסחו המוצע בפסקה (28).

סעיפים אלה נועדו להגביר את האכיפה על הפרות הנוגעות לחיווי אשראי גם באמצעות אכיפה נגד לשכות האשראי כדי שלשכות האשראי יגבירו את הבדיקות ביחס לקיום התנאים לגבי בקשות שמוגשות אליהם.

לפסקת משנה (ב)(10)

מוצע לקבוע כי ניתן להטיל עיצום כספי על לשכת אשראי אשר הביאה בחשבון לעניין דירוג אשראי נתונים דמוגרפיים, בניגוד להוראות סעיף 51 לחוק.

לפסקת משנה (ב)(11)

בהמשך לאיסור שמוצע לקבוע בסעיף 53א לחוק על נותן אשראי להחזיק בחיווי אשראי לתקופה העולה על 60 ימים, ולחובתו למחוק את חיווי האשראי בתום תקופה זו, מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על מי שלא פעל בהתאם להוראות הסעיף האמור.

כמו כן, מוצע להוסיף את פסקאות (12ג) ו-(12ד) לסעיף 92(ב) לחוק, ולקבוע כי ניתן להטיל עיצום כספי על נותן אשראי או מבטח אשראי שביקש מלשכת אשראי חיווי אשראי שלא לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח או שלא לשם הבטחת קיום תנאי העסקה או בניגוד לתנאי או לנסיבות אחרים אשר נקבעו לפי סעיף 33 לחוק, כנדרש לצורך קבלת החיווי.

עוד מוצע להוסיף את פסקה (12ה) לסעיף 92(ב) לחוק, ולקבוע כי ניתן להטיל עיצום כספי על לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל נתוני אשראי לשם מתן חיווי אשראי, בלי שהתקיימו התנאים להעברת נתונים אלה, בניגוד להוראות סעיף 34 לחוק, וכמו כן מוצע להוסיף את פסקאות (12ו) ו-(12ז) לסעיף 92(ב) לחוק ולקבוע כי ניתן להטיל עיצום כספי על לשכת אשראי שמסרה יחד עם חיווי האשראי לגבי לקוח שהוא יחיד, מידע לגבי לקוח כאמור, בניגוד להוראות לפי סעיף 36 לחוק, או שמסרה מידע כאמור לגבי לקוח שהוא תאגיד, בניגוד להוראות לפי

"(16א) לשכת אשראי שהביאה בחשבון, לעניין המודל הסטטיסטי שלה, הדרוש לה למתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי וחיוויי אשראי, לעניין מתן חיוויי אשראי על לקוח שהוא יחיד ולעניין דירוג אשראי שלו, נתונים בדבר מינו, גילו, נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו, מקום מגוריו, ומצבו המשפחתי או הבריאותי, בניגוד להוראות סעיף 51;"

(12) אחרי פסקה (19) יבוא:

"(19א) נותן אשראי או מי שהתחייבותו של הלקוח במסגרת עסקת האשראי הומחטה לטובתו, שקיבל חיוויי אשראי ולא מחק אותו בתום התקופה האמורה בסעיף 53א;"

(13) בפסקה (20), במקום "למשתמש בנתוני אשראי או למיזם כוח בתמורה" יבוא "או חיוויי אשראי";

(14) פסקאות (24) ו-(25) – יימחקו;

(15) אחרי פסקה (26) יבוא:

"(27) לשכת אשראי, מיזם כוח בתמורה, מקור מידע, נותן אשראי או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקת לאספקת נכס או שירות הומחטה לטובתו, שלא תיקן פגם או לא מנע את פגיעתו, בהתאם להוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 88א;"

(28) נותן אשראי שהגיש בקשה ללשכת אשראי לקבל נתוני אשראי מהמאגר, בניגוד להוראה שנתן לו הממונה לפי הוראות סעיף 88ב(א);

(29) נותן אשראי או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקת לאספקת נכס או שירות הומחטה לטובתו, שהגיש בקשה ללשכת אשראי לקבל חיוויי אשראי בניגוד להוראה שנתן לו הממונה לפי הוראות סעיף 88ב(א);

(30) לשכת אשראי שמסרה נתוני אשראי, חיוויי אשראי או דוח ריכוז נתונים רגיל בניגוד להוראה שנתן לה הממונה לפי הוראות סעיף 88ב(א);

(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקת משנה (ג)

לנוכח הרחבת ההפרות שבשלהן ניתן להטיל עיצומים כספיים, לרבות הוספת סעיפים 88א ו-88ב המוצעים, גם לגבי נותני אשראי שאינם מקורות מידע או משתמשים בנתוני אשראי, נדרש להתאים את הסכום הבסיסי של העיצומים הכספיים כמוצע בפסקה (65). גופים אלה לא נמצאים בקשר הדוק עם המאגר ועם הממונה כגורם מפקח, ולכן מוצע לקבוע במפורש כי הממונה יוכל להטיל עיצום כספי רק לאחר הפעלת סמכותו לפי סעיפים 88א או 88ב האמורים, ורק אם גופים אלה הפרו את ההוראות אשר ניתנו על ידי הממונה בהתאם להוראות הסעיפים האמורים.

לפסקת משנה (ב)(12)

לנוכח הסמכות שמוצע להקנות לממונה לאסור או להגביל מסירת חיוויי אשראי לנותן אשראי מסוים לפי סעיף 54(2) לחוק כנוסחו המוצע בפסקה (43), מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על לשכה אשר הפרה את הוראות הממונה כאמור.

לפסקת משנה (ב)(14)

בהמשך להרחבת הסמכויות של הממונה למתן הוראות בסעיפים 88א ו-88ב המוצעים בפסקה (63), מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על מי שלא פעל בהתאם להוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 88א או 88ב האמורים.

"(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יטיל הממונה על המנויים להלן עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, אלא אם כן הפרו הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (ב)(27) ו-(28), ובסכום המפורט לצידם:

(1) נותן אשראי בסיכון נמוך – 5,000 שקלים חדשים;

(2) נותן אשראי שאינו משתמש בנתוני אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך או מי שהתחייבותו של אחר במסגרת עסקה לאספקת נכס או שירות הומחאה לטובתו – 100,000 שקלים חדשים;

(67) בסעיף 96(א), הסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק;

(68) בסעיף 106, בסופו יבוא "ולעניין לקוח שהוא תאגיד – גם לאימות זהותו של בעל זיקה לתאגיד, ובלבד שאימות זהות למטרה המנויה בסעיף 101(א)(2) בלבד, ייעשה רק לגבי בעל זיקה לתאגיד מהותי כהגדרתו בסעיף 54(ה)";

(69) בסעיף 107, אחרי "הפרטים המזהים של לקוח" יבוא "שהוא יחיד" ובסופו יבוא "הנגיד יקבע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, את הפרטים כאמור של לקוח שהוא תאגיד";

(70) בסעיף 109 –

(א) האמור בו יסומן כסעיף קטן (א), ובו, אחרי "ימסור ללקוח" יבוא "שהוא יחיד";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הנגיד רשאי לקבוע בכללים, בדרך האמורה בסעיף 112, הוראות בעניין יידוע לקוח שהוא תאגיד על איסוף נתונים לגביו במאגר או על מסירת נתונים לגביו למאגר, ורשאי הוא, בכללים כאמור לקבוע כי היידוע ייעשה באמצעות מקורות המידע";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (67)

מוצע למחוק מסעיף 96(א) לחוק את ההגדרה של "הפרה נמשכת", כך שהפרה תיחשב לנמשכת החל מיום ביצועה. תיקון זה מוצע כדי לא לפגוע בתמריץ של המפר למנוע הפרות או להפסיקן כשהוא מגלה בעצמו את קיומן, שכן בהתאם לנוסח הסעיף כיום, לא ניתן לגבות ממנו תשלום נוסף בשל הפרה נמשכת כל עוד הממונה לא שלח לו הודעה על ההפרה.

לפסקה (68)

בשל חשיבות זהותו של בעל זיקה לתאגיד, בהתאם למפורט לעיל, מוצע לקבוע כי בנק ישראל יהיה רשאי לעניין לקוח שהוא תאגיד, לבצע אימות זהות גם לגבי בעל זיקה לתאגיד. יובהר כי בהתאם להוראות החוק, האימות בנוגע ליחיד בעל זיקה יהיה רק לשם השגת המטרות המנויות בסעיף 101(א)(1) לחוק, ואולם ביחס ליחיד בעל זיקה לתאגיד מהותי, האימות יהיה ביחס למטרה המנויה בסעיף 101(א)(2) לחוק.

לפסקה (69)

מוצע לתקן את סעיף 107 לחוק שעניינו בפרטים המזהים של לקוח שייכללו בנתוני אשראי שמעביר מקור מידע למאגר לפי פרק ו' לחוק ובפרטים המזהים כאמור שייכללו בנתוני אשראי שמוסר בנק ישראל מהמאגר לפי פרק ז' לחוק, כך שסמכות השר הקבועה כיום בסעיף לקבוע אילו פרטים מזהים ייכללו כאמור תהיה נתונה לו לגבי יחידים, ואילו פרטים כאמור לגבי תאגידים ייקבעו על ידי הנגיד, בכללים בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 112 לחוק.

לפסקה (70)

מוצע לתקן את סעיף 109 לחוק שעניינו מסירת הודעה ללקוח על תחילת איסוף נתונים לגביו, כך שיחול רק על מסירת הודעה ללקוח שהוא יחיד. לעומת זאת, בכל הנוגע ללקוח שהוא תאגיד, מוצע שהנגיד יוכל לקבוע הוראות בעניין יידוע, לרבות באמצעות מקורות המידע, על תחילת איסוף נתונים לגביו או על מסירת נתונים לגביו מהמאגר.

(71) בסעיף 110 –

- (א) בסעיף קטן (א), אחרי "שלא במסגרת כאמור" יבוא "או לשם התקשרות בעסקה לרכישת שירותים או מוצרים עם אחר";
- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "פיצוי בלא הוכחת נזק" יבוא "פיצוי כמפורט להלן, לפי העניין;
- (1) לעניין יחיד – פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום שאינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 29א(ב) לחוק הגנת הפרטיות;
- (2) לעניין תאגיד – פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום שאינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999²¹⁷;

(72) בסעיף 112 –

- (א) האמור בו יסומן "(א)", ובו, המילים "למאגר גם" – יימחקו, אחרי "תאגידים מסוג שיקבע" יבוא "וכן נתונים נוספים לגבי תאגידים כאמור הנדרשים לשם השגת מטרות החוק", והסיפה החל במילים "בכללים כאמור" – תימחק;
- (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) בכפוף לסמכויות אחרות של הנגיד לעניין לקוחות שהם תאגידים, לפי חוק זה, רשאי הנגיד לקבוע בכללים כאמור בסעיף (א), בין השא, הוראות לעניין הגופים שיהיו רשאים לקבל מידע או חיווי אשראי מהמאגר, סוג נתוני האשראי שיועברו, אופן שמירתם במאגר, התנאים למסירתם מהמאגר והשימוש בהם; כללים כאמור לעניין נתונים ממקור מידע ממשלתי ייקבעו גם באישור השר הממונה על מקור המידע";

(73) בסעיף 116 –

- (א) בסעיף קטן (א) –

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (71)

סעיף 110 לחוק קובע איסור לבקש נתוני אשראי או דירוג אשראי על אדם לשם בחינת העסקתו. לנוכח ההבדל הקיים בהקשר זה בין יחיד לבין תאגיד, מוצע להוסיף לסעיף איסור על בקשת נתוני אשראי לשם התקשרות בעסקה לרכישת מוצרים או שירותים.

כמו כן מוצע, להתאים את ההוראה שעניינה פיצוי בלא הוכחת נזק, שקיים לגבי יחיד לפי חוק הגנת הפרטיות, גם לתאגיד. על פי המוצע, לגבי תאגיד הפיצוי האמור יהיה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999. יצוין כי קביעה זו לא נועדה לאסור על קבלת חיווי אשראי לצורך התקשרות בעסקאות מימון (כגון Factoring).

לפסקה (72)

כאמור, בסעיף 112 לחוק מעוגנות הסמכויות להרחבת מאגר נתוני האשראי כך שיכלול גם נתונים כאמור לגבי תאגידים. סעיף זה קובע את המנגנון לאישור הכללים שמוסמך הנגיד לקבוע לצורך הרחבת המאגר כאמור למידע על לקוחות שהם תאגידים, ולפיו כללים אלה נקבעים בידי הנגיד לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת

הכלכלה של הכנסת. כאמור לעיל, מאחר שהסעיף בנוסחו כיום נערך פירוט הכרחי ביחס לאופן החלת הוראות החוק לגבי מידע על תאגידים, וגם הוראות אחרות בחוק אינן מתייחסות לכך, מוצעים בסעיף זה להצעת החוק (סעיף 92) תיקונים שונים להוראות החוק, והוראות חדשות, שנועדו ליצור את הבסיס שיאפשר לנגיד להפעיל, לפי שיקול דעתו, את סמכותו הקבועה בסעיף 112 לחוק ולהקים את מאגר התאגידים.

בין השא, מוצעות, במסגרת התיקונים האמורים, הוראות המסמיכות את הנגיד להסדיר עניינים שונים בכללים שיקבע, כשרובן מפנות למנגנון האישור הקבוע בסעיף זה. לנוכח האמור מוצע לערוך תיקונים בסעיף זה ולקבוע בו את עיקרי ההוראות שרשאי הנגיד לקבוע בכללים כאמור. כמו כן מוצע להבהיר שסמכות זו תופעל בכפוף לסמכויות לקביעת כללים בעניינים המסוימים בהתאם להוראות המפורטות, השזורות לאורך החוק כתיקונו המוצע בפרק זה.

לפסקה (73)

מוצע לתקן את סעיף 116 לחוק ולקבוע כי יהיה ניתן לקבוע מכוחו אגרות שייגבו, בשים לב לדרכים שונות למסירת מידע, למשל בדרך של גביית אגרה שנתית

²¹⁷ ס"ח התשנ"ט, עמ' 146.

- (1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ולדרכים שונות למסירת מידע כאמור";
- (2) בפסקה (3), המילים "ולשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (3) אחרי פסקה (3) יבוא:
- "(4) אגרה בעד הגשת בקשה לרישום מיופה כוח בתמורה וכן אגרה שנתית שתוטל על מיופה כוח בתמורה, ורשאי הוא לקבוע אגרות שונות לסוגים שונים של מיופי כוח בתמורה";
- (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) בצו לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3) רשאי הנגיד לקבוע אגרה שונה בעד רישיון שירות נתוני אשראי לגבי לקוחות שהם יחידים בלבד ובעד רישיון כאמור לגבי לקוחות שהם תאגידים בלבד, וכן אגרה שונה בעד רישיון שירות נתוני אשראי לגבי לקוחות משני הסוגים, ורשאי הוא לקבוע אגרה שנתית שתוטל על לשכת אשראי בעד כל שירות כאמור בנפרד";
- (74) בסעיף 123, סעיף קטן (ג) – בטל.
93. בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972²¹⁸, בסעיף 1, בהגדרה "חוקר פרטי", המילים "או לצורך מסירת ידיעות ללשכת מידע על עוסקים לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016" – יימחקו.
94. בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019²¹⁹, בתוספת הראשונה, בפרט 5(13), במקום "או לעניין רישוי לפי סעיפים 7(ב) יבוא "או לעניין רישוי או מידע על נושא משרה לפי סעיפים 7(ב), 7א, 7ב".
95. בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2022²²⁰ (בפרק זה – חוק שירות מידע פיננסי) –
- (1) בסעיף 1 –

ד ב ר י ה ס ב ר

- שתאפשר גישה כללית למידע במאגר בעבור אותה תקופה, בדומה למנוי שנת.
- עוד מוצע לקבוע כי יהיה ניתן לגבות אגרה בעד בקשת רישום למיופה כוח בתמורה, ואגרה שנתית אשר תוטל על מיופה כוח בתמורה. לעניין זה מוצע לקבוע כי יהיה ניתן לקבוע גובה אגרה שונה בהתאם לסיווג של מיופה הכוח בתמורה. תיקון זה מוצע מכיוון שמדובר באגרות שהושמטו בטעות מהחוק המקורי. הטיפול בבקשות לרישוי ורישום דורש הקצאת משאבים וכוון בעלויות משמעותיות ובלתי מבוטלות. כך גם בנוגע למערך הפיקוח על הפעילות של הגופים המקבלים רישיון או נרשמים במרשם מיופי הכוח בתמורה.
- לבסוף, מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע אגרה שונה בעד רישיון שירות נתוני אשראי לעניין לקוחות שהם יחידים בלבד, ובעד רישיון כאמור לעניין לקוחות שהם תאגידים בלבד, וכן אגרה שונה בעד רישיון שירות נתוני אשראי לעניין לקוחות משני הסוגים. כמו כן מוצע לאפשר לנגיד לקבוע אגרה שנתית שתוטל על לשכת אשראי בעד כל שירות כאמור, בנפרד.
- לפסקה (74)
- מוצע למחוק את הוראת התחילה הנוגעת לתחילה הנדחית ביחס לחברת החשמל, בשל מחיקתה מרשימת מקורות המידע, וכמבואר בהרחבה בדברי ההסבר לפסקה (2)(ה).
- סעיף 93 בשל ביטול ההסדר הקבוע בחוק לגבי לשעות מידע על עוסקים, מוצע למחוק מההגדרה "חוקר פרטי" את האפשרות להשיג או לאסוף ידיעות על הזולת לצורך מסירת ידיעות ללשכת מידע על עוסקים.
- סעיף 94 לנוכח ההסדרים הקבועים בסעיפים 7א ו-7ב לחוק בנוסחם המוצע, מוצע לבצע את ההתאמות הנדרשות בפרט 5(13) בתוספת הראשונה לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019.
- סעיף 95 לנוכח ביטול ההסדר הקבוע בחוק לגבי לשכות מידע על עוסקים, ומאחר שעם ביטול הסדר זה יבוטלו הרישיונות שניתנו ללשכות מידע על עוסקים והממונה לא יהיה מוסמך עוד לפקח על פעילותן, מוצע למחוק את הפטור מחובת הרישיון אשר נקבע לגבי לשכות מידע על עוסקים שיבקשו לעסוק במתן שירות מידע

²¹⁸ ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשפ"ג, עמ' 22.

²¹⁹ ס"ח התשע"ט, עמ' 298; התשפ"ה, עמ' 530.

²²⁰ ס"ח התשפ"ב, עמ' 288; התשפ"ד, עמ' 1494.

- (א) בהגדרה "לשכת אשראי" ו"לשכת מידע על עוסקים", המילים "ו"לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו, ובמקום "בהגדרתן" יבוא "בהגדרתה";
- (ב) בהגדרה "מאסדר נותן השירות", המילים "ולשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (2) בסעיף 2(ב), במקום "ולשכת מידע על עוסקים לא יעסקו" יבוא "לא תעסוק" ובמקום "ביום" יבוא "ביום";
- (3) בסעיף 13 –
- (א) בסעיף קטן (א)(2), המילים "ולשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (ב) בסעיף קטן (ב), המילים "ולשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (4) בסעיף 50(א), המילים "לשכת מידע על עוסקים" – יימחקו;
- (5) בסעיף 51(4), ובתוספת השישית, בפרט 6, המילים "ולשכת מידע על עוסקים" – יימחקו.
96. תחילתו של פרק זה שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), ואולם –
- (1) הנגיד רשאי, בצו, לא יאוחר מחודש לפני יום התחילה, לדחות את תחילתו של סעיף 22 לחוק נתוני אשראי, כנוסחו בסעיף 92(13) לחוק זה, בתקופות נוספות שלא יעלו יחד על שנתיים, והוא יחול גם על בקשות לאי-הכללת נתונים שהוגשו ערב המועד האמור וטרם בוצעו באותו מועד;
- (2) תחילתם של סעיפים 26(א)(4) ו-1(ב), 31 ו-53א לחוק נתוני אשראי, כנוסחם בסעיף 92(18)(א)(3) ו-1(ד), (21) ו-42 לחוק זה, בהתאמה, שישה חודשים מיום התחילה;
- (3) תחילתם של סעיפים 25(ג) ו-53(ב) לחוק נתוני אשראי, כנוסחם בסעיף 92(17) ו-41 לחוק זה, בהתאמה, 30 חודשים מיום התחילה.

פרק י"ח –
תחילה ותחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

זה, בשישה חודשים נוספים לאחר יום התחילה, זאת כדי לאפשר לגופים השונים שהתיקונים לסעיפים אלה רלוונטיים להם להיערך כנדרש ליישומם.

עוד מוצע לקבוע כי תחילתם של סעיפים 25(ג) ו-53(ב) לחוק, כנוסחם המוצע בסעיף 92(17) ו-41 להצעת החוק, בהתאמה (הסעיפים המאפשרים לנותן האשראי להשתמש בנתוני האשראי לשם פיתוח ותיקוף מודלים סטטיסטיים לחיתום אשראי וכן לשמור את המידע לתקופה של 4 שנים), תידחה לשלושים חודשים מיום התחילה. בכך, תוענק ללשכות האשראי הגנת ינוקא לתקופה מוגבלת, והדבר יאפשר להן לבסס את פעילותן וקיומן במהלך שנים אלה. קיומן של לשכות אשראי הן כגורם המפתח מודלים והן כגורם שבאמצעותו מוחצן המידע שבמאגרי, הוא הכרחי במודל שיתוף בנתוני אשראי שנבחר בחוק – מודל היברידי, המשלב מאגר מדינתי עם לשכות אשראי פרטיות. השירות של פיתוח ותיקוף מודלים סטטיסטיים הוא אחד משירותי הליבה של לשכות האשראי, ונמצא כי יש צורך בהגנה כאמור לתקופה מוגבלת של 3 שנים, אשר תאפשר ללשכות האשראי להתבסס ולהיערך מבחינה עסקית לפתיחת השימוש האמור לנותני האשראי בעצמם.

פיננסי, וכן את ההסדרים השונים המקלים בחוק בנוגע לגופים אלה. לשכות המידע על עוסקים שירצו להמשיך את פעילותן בתחום שירות מידע פיננסי, יידרשו, בתוך התקופה של שישה חודשים מיום תחילתו של פרק זה, כאמור בסעיף 96 להצעת החוק, לקבל רישיון מרשות ניירות ערך ולהיות מפוקחות על ידי בהתאם להוראות חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב–2022.

סעיף 96 מוצע לקבוע כי פרק זה ייכנס לתוקף בתום שישה חודשים מיום פרסומו של החוק המוצע (להלן בדברי הסבר לפרק זה – יום התחילה). זאת למעט כמה הוראות כמפורט להלן.

לגבי סעיף 22 לחוק, כתיקונו המוצע בסעיף 92(13) להצעת החוק, שעניינו בבקשת אי-הכללה ומוצע לקבוע בו "תקופת צינון" שבמהלכה המידע לא יימחק מן המאגר מוצע להסמיך את הנגיד, בצו, לדחות את תחילתו בתקופות נוספות שלא יעלו יחד על שנתיים, זאת בשל הצורך בהיערכות תפעולית. כמו כן מוצע כי החוק יחול גם על בקשות לאי-הכללה שהוגשו ערב המועד האמור – מועד תחילתו של סעיף 22 לחוק – וטרם בוצעו באותו מועד.

כמו כן, מוצע לדחות את תחילתם של סעיפים 26(א)(4) ו-1(ב), 31 ו-53א לחוק, כנוסחם המוצע בפרק

פרק י"ט: שונות

97. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995²²¹ (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי), בסעיף 355(א1), בפסקה (א1)(א2), בסופה יבוא "עיסוק העובד לפי הסיווג האחיד של העיסוקים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המפורסם על ידה ומעודכן מזמן לזמן, ויישוב עבודתו העיקרי של העובד.
98. חוק הביטוח הלאומי – תחילה תחילתו של סעיף 355(א1) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 97 לחוק זה, ביום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027), ולעניין דיווח על עיסוק העובד, ובלבד שפורסם הסיווג האחיד של העיסוקים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דברי הסבר

שוטף ולכן, כדי לא להטיל נטל רגולטורי נוסף על המעסיקים וכן לצורך ייעול איסוף המידע וייעול משאבים מוצע כי הדיווח של הנתונים המבוקשים יישען על תשתית הדיווח הקיימת.

בעזרת נתונים אלה תתאפשר קבלת תמונת מצב מפורטת של ביקוש והיצע ברמה הלאומית והמקומית באופן שיאפשר תכנון מוקדם של הכשרות, תמיכות ומענים שונים בתחום ההון האנושי, מענים ייעודיים בעיתות משבר (כגון מענקים מיוחדים בשעות חירום), התאמת מענים שקיימים ברמה לאומית לצרכים אזוריים, יצירת מדיניות תעסוקתית דיפרנציאלית לעובדים שונים בהתבסס על מיקום ועיסוק, ועוד. כל זאת תוך שיפור היעילות התקציבית ורמת ההתאמה של המדיניות לצורך הערכני.

דרך טיוב יכולת הממשלה לגבש וליישם מדיניות תעסוקתית שתהיה מבוססת נתונים ומותאמת לצורכי השוק, תיקון חקיקה זה צפוי לתרום להגדלת התעסוקה והפרייון במשק ובכך לחיזוק הצמיחה במשק והעלאת רמת החיים בישראל. נוסף על כך הוא יכול לסייע בשיפור המיומנויות של העובדים במשק, חיזוק ההתאמה בין הכישורים של העובדים לצרכים של המעסיקים, במענים למקצועות במחסור ועוד. כמו כן, הנתונים ברמת יישוב מקום העבודה משמעותיים מאוד ליכולת לאפיין את מצבם של אזורים שונים בארץ ולתת להם מענים תעסוקתיים ומשאבים ייעודיים. באופן זה צפוי התיקון לחוק לתרום לצמצום פערים חברתיים ואי שוויון כלכלי. לבסוף, צעד זה צפוי לתרום לייעול המגזר הציבורי ולניהול יעיל של משאבים ציבוריים. ככל שהפעילות הממשלתית תוכל להתבסס על נתוני אמת מפורטים יותר על מצב העובדים והמעסיקים במשק כך תוכל הממשלה למפות צרכים בצורה מהימנה ולהציע מענים מותאמים וממוקדים.

סעיף 98 כדי לאפשר את קליטת הנתונים החדשים בטופס הדיווח, לרבות השלמת העבודה על הסיווג האחיד של העיסוקים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש צורך בתקופת היערכות ממשלתית. לאור האמור מוצע לקבוע כי התיקון המוצע להסמכת הביטוח הלאומי לקבל את הנתונים הנוספים מהמעסיקים, יחל מיום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027), ולעניין דיווח

סעיף 97 שוק העבודה הוא שוק מגוון ודינמי אשר מושפע תדיר משינויים מקומיים ועולמיים. בהתאם לכך טיבה של מדיניות ממשלתית בנושא זה תלוי במידה רבה בתשתית המידע שיש לממשלה על אודות שוק העבודה ומצבו. ככל שתמונת המצב מפורטת, עדכנית ומקיפה יותר כך ניתן לקבל החלטות מבוססות ולפתח מענים תעסוקתיים מגוונים ומדויקים יותר לצרכים העולים מהשטח בשגרה ובעיתות משבר.

כיום, המידע על שוק העבודה בישראל מבוסס על כמה מקורות עיקריים, כשהמרכזי שבהם הוא סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר מטבעו, מוגבל ברמת הפירוט שלו ובעדכניות הנתונים, ומספק תמונת מצב כללית בלבד לגבי מאפיינים של כוח העבודה המקומי וביניהם משלח יד ומיקום העבודה של עובדים. נתוני משלח היד אינם ברמה המאפשרת הבחנה בין עיסוקים שונים ובשל מיעוט תצפיות באזורים מסוימים נתוני מיקום העבודה אינם מאפשרים הפקת תובנות ברמה יישובית. לפיכך, הסקר לא מאפשר להסיק מסקנות מדויקות בנוגע לביקושים השונים בשוק העבודה.

לנוכח האמור מוצע לקבוע בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי), סמכות למוסד לביטוח לאומי לקבל ממעסיקים דיווח בטופס 100 של המוסד לביטוח לאומי, על עיסוק העובד לפי הסיווג האחיד של העיסוקים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל יישוב עבודתו העיקרי של עובד. יובהר כי ביחס ליישוב עבודתו של העובד, הכוונה היא למקום עבודתו העיקרי של העובד, שבו הוא ממלא את תפקידו ואין הכוונה לאיסוף של מידע ביחס לתנועות העובד במהלך החודש.

שוק העבודה מתואר כיום באמצעות "הסיווג האחיד של משלחי היד" משנת 2011, המבוסס על התקן הבין-לאומי (ISCO-08). הסיווג האחיד של העיסוקים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפותח בימים אלה ויפורסם בשנת 2026, עתיד למפות את כלל המקצועות במשק בהתאם לתקנים הבין-לאומיים (ISCO ו-ONET).

טופס 100 (בפרק זה – טופס הדיווח) הוא טופס דיווח אשר המעסיקים במשק הישראלי מורגלים להגיש באופן

²²¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ו, עמ' 26.